SENADO
ARGENTINA

2025
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

PERÍODO 143°

2° REUNIÓN
1° SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL

3 de abril de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE **TAQUÍGRAFOS**

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado
Victoria Villarruel

Presidencia Provisional
Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia
Silvia Sapag

Vicepresidencia primera
Carolina Losada

Vicepresidencia segunda
Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa
María Laura Izzo

Secretaría Parlamentaria
Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa
Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria
Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa
Manuel Ignacio Chavarría

PRESENTES:
ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ÁLVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ARRASCAETA, Ivanna Marcela
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BEDIA, Vilma Facunda
BENSUSÁN, Daniel Pablo
BLANCO, Pablo Daniel
CARAMBIA, José María
CORA, Stefanía
CORPACCI, Lucía Benigna
CREXELL, Carmen Lucila
CRISTINA, Marcela Andrea
DE ANGELI, Alfredo Luis
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
DOÑATE, Claudio Martín
DURÉ, María Eugenia
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
HUALA, María Victoria
JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
LOUSTEAU, Martín
MANZUR, Juan Luis
MAYANS, José Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISES, María Carolina
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
PARRILLI, Oscar Isidro
PILATTI VERGARA, María Inés
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
RODAS, Antonio José
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
ROMERO, Juan Carlos
SALINO, Fernando Aldo
SAPAG, Silvia
SILVA, Mónica Esther
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro
TAGLIAFERRI, Guadalupe
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes Gabriela
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZIMMERMANN, Víctor

AUSENTE:
TERENZI, Edith Elizabeth

ÍNDICE

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.
2. Convocatoria.
3. Asuntos entrados.
4. Plan de Labor.
5. Renuncia de la señora secretaria administrativa.
6. Homenajes.
7. Mociones de preferencia.
8. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo.
9. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
10. Apéndice.[1]
    - Convocatoria.
    - Actas de votación.
    - Inserción.

[1] El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria, las actas de votación y la inserción remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:12 del jueves 3 de abril de 2025:

Sra. Presidente (Sapag).- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino

Sra. Presidente (Sapag).- Invito a la señora senadora Cristina a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto, y a los demás a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2. Convocatoria

Sr. Presidente (Abdala).- Se incorporan al Diario de Sesiones la nota de varios senadores mediante la que solicitaron la convocatoria a sesión pública especial y el respectivo decreto dictado por esta Presidencia.[2]

3. Asuntos entrados

Sr. Presidente (Abdala).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, las señoras y señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

Corresponde asimismo aprobar el retiro de los proyectos solicitados que obran en dicha lista.

Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

Sra. Di Tullio.- ¿De qué habla?

Sr. Presidente (Abdala).- A ver, por favor, levanten la mano.

Sra. Di Tullio.- Otra vez, presidente, por favor. ¿Puede repetir?

Sr. Presidente (Abdala).- Por Secretaría, se le va a informar.

Sr. Secretario (Giustinian).- Gracias, presidente.

Son proyectos de senadores que pidieron el retiro. Son tres proyectos.

Sra. Di Tullio.- ¿Se puede saber?

Sr. Presidente (Abdala).- Ahora, se lee cuáles son los senadores.

Sr. Secretario (Giustinian).- Hay uno de Alfredo de Angeli, que es el expediente S.-1.831/24, otro de De Angeli, el S.-1.830/24, y otro de la senadora Duré, que tramita bajo el expediente S.-2.044/24, Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senador Mayans.

Sra. Di Tullio.- No lo pidió la senadora Duré.

Sr. Mayans.- No fue acordado eso en labor parlamentaria.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Cómo?

Sr. Mayans.- El tratamiento del retiro no se trató en labor parlamentaria.

Sr. Secretario (Giustinian).- Son los asuntos entrados. Acá tengo una nota de pedido de retiro de ese proyecto. Nada más que eso.

Sra. Di Tullio.- Pero la senadora Duré dice que ella no pidió nada.

[2] Ver el Apéndice.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. De Angeli.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador De Angeli, tiene la palabra.

Sr. De Angeli.- Perdón. No escuché bien. No estaba atento.

¿Me hablás de retirar dos proyectos míos? ¿Podés repetirlo?

Sr. Secretario (Giustinian).- A ver, acá hay tres notas de pedidos de retiro de proyectos. Tengo dos suyas y una de Duré. Las tengo acá.

Son del 24 de octubre de 2024. Estaban ahí. Si no, no se votan y listo. Es viejo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Bueno, rechazado. Listo. Sigamos.

4. Plan de Labor

Sr. Presidente (Abdala).- Obra sobre las bancas el Plan de Labor acordado en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de la fecha.

Se pone a consideración del cuerpo a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

5. Renuncia de la señora secretaria administrativa

Sr. Presidente (Abdala).- Obra en la Secretaría la renuncia presentada por la señora secretaria administrativa María Laura Izzo.

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senador Mayans, tiene la palabra.

Sr. Mayans.- En nombre de nuestro bloque, señor presidente, queremos agradecerle por los servicios prestados a la señora María Laura Izzo, que realmente tuvo un comportamiento ejemplar ejerciendo esa Secretaría.

Tengo entendido que tiene otras funciones que cumplir, así que le agradecemos mucho por su amabilidad de siempre, su gentileza y el buen trato; y, aparte de eso, el trabajo que ha llevado adelante en la Secretaría Administrativa. Muchas gracias. *(Aplausos.)*

Sra. Secretaria (Izzo).- Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Se le agradece, senador Mayans.

Sr. Atauche.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias. presidente.

Desde nuestro bloque también queremos resaltar el trabajo de María. Todos los senadores de este bloque y ella en la administración comenzamos todo un proceso de inicio de este gobierno, que fue difícil; que el bloque entero entre y que la nueva administración entre, la verdad es que fue arduo. Reconocemos en ella a una profesional excelente, a una excelente persona, y la vamos a extrañar mucho. Muchas gracias. *(Aplausos.)*

Sra. Secretaria (Izzo).- Gracias.

Sr. Vischi.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Es simplemente para adherir y agradecerle realmente por el buen trato y la dedicación. Ha hecho un buen trabajo, que seguramente le servirá para su futuro. Y, bueno, creo que va a tener por delante un buen camino. Muchas gracias.

Sra. Secretaria (Izzo).- Gracias.

Sr. De Angeli.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- También pide la palabra el senador Alfredo de Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

Es para también adherir a las palabras de los senadores que hablaron antes que yo, que me antecedieron. Quiero agradecerle y desearle éxito en la vida, en lo que queda…

Sra. Di Tullio.- Pero es joven…

Sr. De Angeli.- Sin duda la vamos a extrañar y sabemos todo lo que ha hecho por este cuerpo; así que, en nombre del bloque del PRO, muchísimas gracias.

Sra. Secretaria (Izzo).- Gracias.

Sra. Vigo.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Vigo, de la provincia de Córdoba.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

En igual sentido, es para adherirme a las palabras que han expresado mis pares, felicitar y, por supuesto, agradecer siempre la predisposición, la objetividad y la disposición para, durante todo este tiempo en el que hemos contado con María Laura, todo lo que ha trabajado con nuestro bloque. Así que,
muchísimas gracias y muy buena suerte para el futuro.

Sra. Secretaria (Izzo).- Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- María Laura ya ha sido homenajeada por los senadores, pero a continuación el secretario va a leer la nota de renuncia.

Sr. Secretario (Giustinian).- "Señora presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentarle mi renuncia indeclinable por razones estrictamente personales al cargo de Secretaria Administrativa con el que me ha honrado la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a propuesta suya.

"Agradeciendo el paso por esta Casa, saludo usted y por su intermedio al Cuerpo con mi más distinguida consideración".

Firma: María Laura Izzo, secretaría administrativa del Honorable Senado de la Nación.

Sr. Presidente (Abdala).- En consecuencia, se somete a votación a mano alzada la aprobación a partir del día de la fecha de la renuncia presentada por la secretaria administrativa.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobada. *(Aplausos.)*

–Se retira del estrado la señora María Laura Izzo.

6. Homenajes

Sr. Presidente (Abdala).- Pasamos a tratar los homenajes.

Para el primer homenaje tiene la palabra el senador Wado de Pedro.

Sr. De Pedro.- Muy buenos días. Muchas gracias, presidente.

Hoy quiero conmemorar el Día de la Memoria.

Como saben, este 24 de marzo, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, se manifestaron trabajadores, trabajadoras, familiares; hubo actos en casi la mayoría de las plazas de todos nuestros pueblos del interior, y podemos decir que, a pesar de los discursos de odio, están muy firmes en la sociedad argentina

aquellos conceptos por los que pelearon las madres, las abuelas y los hijos, que son la memoria, la verdad y la justicia.

Yo hoy también quiero homenajear a todos los que dieron su vida, quiero homenajear a los exiliados y a todos los que pelearon para que hoy podamos tener una democracia. También, por supuesto, la lucha de las madres y de las abuelas.

Hoy, conversando con una senadora –con la senadora Di Tullio–, me recordó que hay nueve legisladores desaparecidos, algunos asesinados, y que también hay… No, perdón: son seis legisladores y nueve trabajadores asesinados por la dictadura militar.

También quiero repudiar y, sobre todo, manifestar mi preocupación por la presencia del genocida Losito, un genocida condenado por nueve asesinatos y cuatro desapariciones, que vino a esta casa el lunes, donde participó de un acto junto a la vicepresidenta Villarruel.

Quiero también felicitar a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes que marcharon masivamente este 24, mientras el gobierno pregona y difunde información reivindicando el genocidio y la dictadura; ese golpe que terminó fragmentando la lucha.

Quienes somos familiares entendemos que tenemos que seguir trabajando fuertemente por la memoria. Mientras el gobierno reivindica el genocidio, también aplica políticas económicas que son las mismas políticas económicas que comenzaron a implementarse con Martínez de Hoz.

Entonces, presidente, quiero destacar que mientras el presidente y la vicepresidenta imprimen un discurso muy fuerte, un discurso de reivindicación del asesinato y de la persecución política, la valentía de las nuevas generaciones –y la valentía de los jóvenes en particular–, va a hacer posible que ese “Nunca Más”, que se ganó con la lucha de las abuelas, de las madres y de los hijos –y de toda la sociedad–, también pase a ser “Nunca Más” a un modelo económico que fue el que empobreció y fracturó a esa Argentina que existía antes del golpe del 76.

Digo esto, porque para quienes quieren reivindicar el golpe, hay que contarles cómo era la Argentina antes del golpe del 76. Antes del golpe del 76, la Argentina tenía una desocupación del 4 por ciento; la Argentina tenía una pobreza del 5 por ciento; la Argentina tenía una deuda de menos del 15 por ciento del PBI. La Argentina era una sociedad –como se dice hoy– desarrollada, con niveles de educación, de trabajo y de empleo. Un Estado fuerte, un Estado de bienestar.

Entonces, antes del golpe, todos entendemos –o muchos–, por lo menos el peronismo entiende, que el golpe militar tuvo que ver justamente con esa situación económica y con ese bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras que existía antes. Porque en el año 74 existía una división de un 50 por ciento de la riqueza que se generaba en el país, que estaba en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, el golpe tuvo una motivación casi exclusivamente económica.

Y un dato más, un dato más para que tengan en cuenta a la hora de discutir otro flagelo que es el que tenemos en la Argentina: la famosa deuda externa. El golpe fue el 24 de marzo y la primera reunión con el Fondo Monetario Internacional fue el 26 de marzo de 1976. El 26 de marzo de 1976.

Estamos diciendo que la Argentina debía 7.000 millones de dólares antes del golpe, y cuando se fueron los militares debíamos más de 45.000 millones. Multiplicaron por seis la deuda. Volvieron al Fondo Monetario Internacional. Ese fondo del que todos sabemos… Y por eso hablaba de la valentía de los jóvenes, porque estamos ante un gobierno que reivindica el terrorismo, la tortura y el asesinato y también implementa las mismas políticas económicas que

implementaron Martínez de Hoz y Domingo Cavallo que es el ídolo –o era– del presidente de la Nación.

Así que, como nosotros seguimos soñando con que la Argentina puede volver a esos niveles de desarrollo, a esos niveles de felicidad del pueblo argentino, cuando este país era un ejemplo en la región por los niveles de educación, por esa gran clase media, por esa posibilidad de ascender que tenía cada una de las familias trabajadoras, por eso, vamos a trabajar también, por lo menos como generación, en que podamos tener en la Argentina otro “Nunca Más”. El “Nunca Más” al genocidio, el “Nunca Más” a la tortura está instalado a fuego en la sociedad argentina.

Ahora, compañeras y compañeros, legisladores, presidente, tenemos que trabajar en serio para encontrar un modelo de desarrollo que nos permita volver a esa sociedad, a ese país armónico que supimos ser, por el que también éramos el ejemplo de la región. Ese país armónico que permitía soñar y por el que cada familia podía pensar y trabajar para que sus hijos pudieran tener una vida mejor que la que habían tenido sus padres.

Eso, ante un gobierno que vuelve a ir al Fondo Monetario Internacional, ante un gobierno que reafirma y que –parece– pide permiso por cada política que hace, hace que parezca que volvemos a tener un presidente que le pide permiso al presidente de los Estados Unidos por cada política que hace.

Entonces, ante eso, nosotros vamos a trabajar fuertemente para que la Argentina vuelva a tener, quizás, un “Nunca Más” a la deuda externa, “Nunca Más” al Fondo Monetario Internacional; para volver a tener las riendas y la conducción de la política económica, que es lo único que le permite tener soberanía, independencia y felicidad al pueblo argentino. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Wado de Pedro.

A continuación, tiene la palabra la señora senadora Duré, de Tierra del Fuego.

Sra. Duré.- Muchas gracias, señor presidente.

Quiero realizar un homenaje a nuestros veteranos de Malvinas, a nuestras veteranas, pero también a los caídos en la guerra de 1982.

Voy a recordar algunas cuestiones, porque el 2 de abril fue instituido por ley nacional. Es el día de los veteranos de Malvinas, pero también es el día de nuestros héroes de Malvinas. Estos caídos que mencionaba recién.

Y los menciono y los traigo hoy, porque, durante este 2 de abril, todos pudimos ver y escuchar a un presidente de la Nación totalmente desinformado, para decirlo en términos leves.

En 1982, el 2 de abril, estos soldados fueron, por orden del entonces dictador Leopoldo Galtieri, a una guerra, a enfrentar a los ingleses de la manera que todos sabemos. Pero, además, en un contexto económico–como lo decía el senador preopinante, Wado de Pedro– que este mismo presidente de la Nación reivindica. Entonces, ante eso y ante el envío de nuestros pibes a la guerra para enfrentar a los ingleses, desde esta banca, permítanme –y creo que todo el bloque de Unión por la Patria va a seguir diciéndolo cada 2 de abril–: “Gloria y honor a nuestros héroes de Malvinas. Honor eterno a los veteranos y a las veteranas que también supieron ser parte del conflicto en el Atlántico Sur”. Pero también queremos decir, desde este bloque y sobre todo desde esta banca de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: “¡Patria sí, colonia no!”.

Vengo de esta provincia donde cada 1° de abril, junto a los veteranos, no solamente de Tierra del Fuego, sino de todo el país, compartimos la vigilia esperando el 2 de abril. Cuando suena a las 12 de la noche esa sirena que nos

invade a todos frente a nuestros veteranos –y el presidente de la Nación, Javier Milei, aún no ha pisado nuestro territorio para homenajearlos– es el momento justo donde nosotros y nosotras, como argentinos, honramos a nuestros héroes, pero también a la memoria de estos caídos.

Por eso mismo, siento que tengo la responsabilidad y el compromiso, como senadora fueguina, de traer hoy a este recinto y en esta sesión especial la voz de los veteranos, que este 2 de abril le hablaron a este gobierno nacional y, en especial, al presidente Javier Milei.

En Río Grande los veteranos le pidieron al gobierno que deje de desmalvinizar, y en Ushuaia los veteranos, en el acto central del 2 de abril, expresaron su malestar por haber sido humillados por el presidente de la Nación en el discurso del 2 de abril aquí, en la Capital Federal, donde –a decir verdad– tampoco se dejó que ingresen al acto veteranos de Malvinas. Pero acá reivindicó la libre determinación de los pueblos. Esto fue tapa de todos los medios de comunicación en el día de ayer *(la exhibe)*: “Milei defiende la autodeterminación de los isleños de Malvinas”. Y dijo: “Buscamos que prefieran ser argentinos”.

Además de desconocer absolutamente todo lo que se refiere al reclamo histórico de nuestro país, el presidente de la Nación sinceramente no sabe lo que está diciendo o es un cipayo, porque la verdad es que hablar de la libre autodeterminación es desconocer lo que dispuso la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2.065, en el sentido de que hay una disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido en la que no menciona el deseo de los *kelpers.* Porque los isleños –esto que le quede grabado al presidente de la Nación– no tienen autodeterminación porque son una población implantada por el país usurpador en nuestra tierra de Malvinas. Los isleños, aquellos que hoy viven en las Islas Malvinas, fueron implantados por el Reino Unido cuando usurparon nuestra tierra.

También quiero referirme a otras cuestiones que el presidente mencionó en su discurso. Miren, duró solamente seis minutos. Seis minutos le dedico el presidente de la Nación a un día tan importante para la memoria de nuestros veteranos y caídos, pero también a la reivindicación de la soberanía argentina que el presidente no ha hecho desde el primer día del gobierno nacional. Incluso, cuando asumió como presidente de la Nación, jamás nombró la soberanía argentina ni el reclamo inclaudicable que tenemos, sobre todo como representantes de nuestro país. Pero, además, dijo que no se puede tomar en serio el reclamo argentino sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Desconoce absolutamente toda la historia y, sobre todo, el conflicto diplomático.

Pero, además, el presidente en su discurso estaba más preocupado por hablar de la casta y del kirchnerismo que realmente por lo que estaba leyendo. Porque además estaba leyendo, mal, pero estaba leyendo. En cada palabra que el presidente de la Nación dijo en esos seis minutos hizo una entrega obscena y sistemática –como lo viene haciendo– de nuestras islas Malvinas. Y una vez más se puso de rodillas ante el Reino Unido, como lo viene haciendo desde que asumió como presidente de la Nación.

Entonces, Milei vuelve a mostrarnos y a demostrarle al pueblo argentino su insensibilidad, pero además muestra claramente que es un presidente antipatria, probritánico y antiargentina, que son los calificativos que le caben a este presidente de la Nación.

Recordemos –voy a recordarlo siempre– que Milei tiene en su despacho la foto de la principal criminal de guerra, la que mandó a matar a nuestros soldados argentinos y a hundir el crucero General Belgrano: Margaret Thatcher. Dijo que se

siente identificado, previo a ser presidente de la Nación, y ahora tiene una foto reivindicándola.

Entonces, al no nombrar al país usurpador en esos seis minutos del día de ayer en su discurso, yo me pregunto: ¿Cuánto más cipayo se puede ser, señor presidente? ¿Cuánta más pleitesía se le puede rendir al país usurpador y ponerse de rodillas, como lo está haciendo, y poniendo de rodillas también al pueblo argentino? ¿Cuánta más pleitesía le puede rendir y cuánto más traidor puede quedar ante los argentinos y argentinas?

Le digo al presidente una cosa: que estudie, que se capacite, que implemente la ley de capacitación Malvinas para los tres poderes del Estado, aprobada en mayoría en este recinto. Y que sea el primero en hacer esta capacitación para que no diga barbaridades.

Pero también voy a traer algo que mencionó el compañero Wado de Pedro y creo que no hay que dejarlo pasar, porque acá parece que quieren hacer el discurso de la buena y del malo.

Hace unos días, en este Senado de la Nación, con la excusa de homenajear *(exhibe una nota periodística)* –esto sí lo tenemos que rechazar–, con la excusa de homenajear a soldados combatientes de Malvinas, se homenajeó a un triple condenado por represión y por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar. ¿Qué esperamos como senadores y senadoras para decirle a la vicepresidenta de la Nación que deje de hacer politiquería barata, que deje de homenajear en este Senado y de reivindicar a aquellos que desaparecieron, torturaron y mataron a compatriotas argentinos y argentinas?

No nos puede dar lo mismo que se diga una cosa y se haga otra, porque la presidenta de este Senado de la Nación es la vicepresidenta de un presidente que es probritánico, que ya… ¡Sí, señor presidente! ¡Así es! Y ustedes son parte, también. Porque la Libertad Avanza lo tenía en su plataforma electoral y sabía muy bien lo que iba a hacer con Malvinas. Por eso nunca jamás pueden hablar de una política de Estado, como sí lo hicimos nosotros, como sí lo hicimos en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Con eso cierro, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadora, así cumplimos lo acordado en la reunión de labor.

Sra. Duré.- En esta tierra de Malvinas, en esta tierra que ustedes ven acá, argentina y malvinera *(exhibe un frasco con tierra)* está la sangre de nuestros caídos, de nuestros héroes. Y como dijo Néstor Kirchner en Ushuaia: va a ser por amor a nuestra patria y por respeto a aquellos que dejaron su vida en nuestras islas Malvinas que no vamos a claudicar en nuestro reclamo legítimo de soberanía sobre nuestras islas Malvinas.

¡No al FMI en la Argentina, pero tampoco a los ingleses en nuestras islas Malvinas! Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Duré, María Eugenia.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Tierra del Fuego, Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- Gracias, señor presidente.

Mi homenaje, tal como habló la senadora preopinante, es con respecto al 2 de abril, que es una fecha sumamente importante para la República Argentina, pero principal y esencialmente muy importante y muy sentida para quienes habitamos la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Hay una tradición en nuestra provincia: el 1° de abril de cada año –este año se cumplieron treinta años de ello, se celebra una vigilia en la ciudad de Río

Grande. Una vigilia que se inició, como dije, hace treinta años, cuando un grupo de excombatientes se comenzaron a juntar días previos al 2 de abril alrededor de un tacho con leña, prendiendo fuego y contando las vicisitudes, los recuerdos de esa trágica guerra. Muchos de ellos eran jóvenes que fueron –por una nefasta dictadura militar y con el objeto de pretender conservar un poder que ya no daba para más– utilizados en una gesta que todo el pueblo argentino aplaudía, que todo el pueblo argentino apoyaba, que todo el pueblo argentino ansiaba. Un pueblo argentino que quería la verdadera recuperación de las islas Malvinas, en el buen sentido de la palabra y no con una utilización política para perpetuarse en el poder.

Entonces, este grupo de excombatientes, batallando inclusive con la indiferencia de muchos argentinos, comenzó año tras año a llevar adelante eso que para mí es una ceremonia. Fueron transcurriendo los años. En los años subsiguientes ese tacho con leña se fue rodeando de mayor cantidad de gente y fue avanzando, de acuerdo con iniciativas tomadas por las autoridades locales, esencialmente, donde hubo un fuerte apoyo a esa conmemoración. Tanto es así que, con el transcurso del tiempo, se presentó y aprobó en el Congreso de la Nación la ley que instituye a la ciudad de Río Grande como la Capital Nacional de la Vigilia, vigilia que, muchas veces, contó con la presencia de muchos funcionarios nacionales y del Poder Legislativo.

Extrañamente, en el transcurso de estos dos últimos años, no hubo ningún representante en esa vigilia de Río Grande de ningún dirigente ni ninguna autoridad del partido gobernante. Llama la atención. Sí, hubo concurrencia de diputados y senadores. En su momento, presidentes y expresidentes de la Nación concurrieron a Río Grande.

Al día siguiente, el 2 de abril, se lleva a cabo un desfile en la ciudad de Río Grande. Pero el acto que se conmemora como acto oficial y central en la provincia de Tierra del Fuego se lleva a cabo en la ciudad de Ushuaia. Es un acto en el que hay un monumento que muchos de ustedes han conocido, porque muchos han concurrido a estos actos del 1° a la noche, de la vigilia, y del acto del 2 de abril, y han sufrido también, en carne propia, las inclemencias del tiempo. En parte, por ahí, uno se puede dar cuenta y tomar conciencia de lo que deben haber sufrido nuestros jóvenes en el conflicto de Malvinas.

Decía que se lleva a cabo en la ciudad de Ushuaia ese acto central, donde siempre concurren funcionarios nacionales, salvo el año pasado, en el que hubo una ausencia considerable, dado que no estuvo ningún representante del gobierno nacional, lo cual no sucedió este año, porque la presidenta de este cuerpo concurrió y aceptó la invitación que tanto el presidente como la vicepresidenta tenían, no del gobierno de la provincia oficialmente, sino de quienes organizan ese acto, que son los veteranos y excombatientes de Malvinas.

El presidente de la Nación el año pasado no tuvo tiempo de concurrir a ese homenaje el 2 de abril a la ciudad de Ushuaia, ni hablar de la noche anterior en la ciudad de Río Grande. Pero sí concurrió muy presuroso, a los pocos días o al día siguiente, si no me falla la memoria, a acompañar a una alta funcionaria del ejército norteamericano que había concurrido a la ciudad de Ushuaia y que, aparentemente, no había voluntad del gobernador de la provincia de atenderla. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la Nación? Agarró un avión, fue corriendo a atender a esa generala, cuyo apellido me olvidé.

Inclusive, tuvo el tupé de anunciar la instalación, más allá de que después lo aclararon y desmintieron, de una base naval integrada en conjunto con los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron el principal apoyo logístico de Inglaterra en el conflicto de Malvinas. Para eso sí era importante viajar a Tierra del Fuego, para

acompañar a una generala norteamericana. No era importante para acompañar a esos héroes aún vivientes y la memoria de aquellos que dejaron la vida por Malvinas.

Sí, en algo reparó la presidenta de este cuerpo en el día de ayer…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Blanco, le solicita una interrupción el senador Parrilli.

Sr. Blanco.- Un segundito, que termino este concepto.

Sí reparó en el día de ayer la vicepresidenta de la Nación, al acto que concurrieron distintas fuerzas políticas, inclusive, a pesar de la desinformación de los medios nacionales adictos al gobierno. También estuvieron representantes de la Libertad Avanza en el acto. No le hicieron un vacío a la vicepresidenta de la Nación. El diputado nacional de la provincia de Tierra del Fuego estuvo participando y yo tuve oportunidad de hablar con él en el acto de ayer, salvo que estos medios nacionales o, por ahí, el gobierno nacional no reconozca a su diputado nacional de Tierra de Fuego como representante de los libertarios.

Le doy la interrupción, senador. Después, continúo, por favor.

Sr. Presidente (Abdala).- Aceptada la interrupción, tiene palabra el señor Parrilli.

Sr. Parrilli.- Más que interrupción, una ayuda: era la generala Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que además de lo que menciona, manifestó que los recursos naturales de la Argentina debían estar a disposición de los Estados Unidos. Eso simplemente.

Gracias, senador Blanco.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Parrilli.

Continúa, senador Blanco.

Sr. Blanco.- Gracias, senador Parrilli. Me acordaba del apellido, pero no quería nombrarlo.

Entonces, decía que, en el día de ayer, concurrió la presidenta de la Cámara.

Todos los 2 de abril, a primera hora, en Tierra del Fuego se reúne el Consejo de Malvinas, que integran excombatientes, representantes de las fuerzas vivas, legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales.

Yo recuerdo que salí a las 6 de la mañana de Río Grande para poder concurrir. Me fui directamente a esa reunión donde estaba invitado y cuando ingresé, el representante de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego me dijo: “¿Escuchaste el discurso del presidente de la Nación? “No, no”. Dice: “Bueno, ahora lo van a pasar, te vas a enterar de las barbaridades que dijo”.

La verdad es que ahí nomás comencé a tratar de conseguir el discurso del presidente. Quiero aclarar, para que no se me enojen, que este es un homenaje, pero dentro del homenaje, como no había cuestiones de privilegio, debía decir algunas cosas con las que, por ahí, algunos no se sienten homenajeados, pero es la oportunidad que tengo.

Entonces, escucho las palabras del presidente y la verdad es que debo reconocer que no me sorprendió. Sí me molestó, y mucho. Y estoy tratando de contener algunas cosas que me gustaría decir, por respeto a la investidura presidencial. Pero la verdad es que escuchar del presidente de la Nación en un discurso de siete minutos –corrijo a la senadora de Tierra del Fuego, pero fue de siete minutos– tirar por tierra la tradición de la Cancillería argentina de no menos de sesenta años...

Sra. Di Tullio.- Verdaderamente.

Sr. Blanco.- Este año se cumple el 60º aniversario de la resolución 2065, dictada por las Naciones Unidas en un gobierno –aprovecho a pasar el aviso– de la Unión Cívica Radical, en el gobierno del presidente Illia.

El presidente, en ese discurso que leyó –yo no sé si era producto del horario porque siempre le gusta hablar de noche y con la luz apagada o no lo había leído antes– muy suelto de cuerpo dijo cosas que son aberraciones, como, por ejemplo, que a él le gusta votar con los pies. ¿Qué quiere decir votar con los pies? Entonces, fui a buscar y, claro, después entendí. Por eso, anoche agarró rápido el avión para ir a los Estados Unidos, porque a él le gusta votar con los pies. Entonces, va con los pies y se entrega mansamente a Donald Trump. A Tierra del Fuego fue una vez a atender a esa generala. A los Estados Unidos, desde que asumió, habrá ido diez o doce veces y no recorrió ninguna otra de las provincias del país. Parece que él quiere votar con los pies en los Estados Unidos, quiere ser ciudadano estadounidense.

Entonces, yo le digo, con todo respeto, sin que se ofenda: ya que le gusta tanto votar con los pies en los Estados Unidos, que vaya, que se quede allá y que deje que gobierne la República Argentina alguien que sí sienta el tema de Malvinas, que sí defienda los intereses de la Argentina, que viene reclamando desde hace mucho tiempo, pero que hace 60 años, a través de la resolución 2065, queda clara la línea de cuál es el reclamo argentino. No hay autodeterminación de los habitantes de Malvinas, los llamen *kelpers*, los llamen malvinenses.

Después, encima, yo veo a un correligionario mío, funcionario del gobierno, pretendiendo explicar el discurso del presidente de la Nación, pretendiendo justificar que malvinense era como decirle bonaerense o riograndense a uno o fueguino a otro. Realmente, escuchar a un radical tratando de justificar los dichos del presidente de la Nación del día de ayer… Yo creo que es importante ser ministro, pero la verdad es que más importante es, si es afiliado a la Unión Cívica Radical y no solamente firmó un cartoncito, opinar y actuar como radical. La verdad es que siento vergüenza de que alguien que se diga radical defienda la postura que el presidente de la Nación sostuvo ayer.

Ese presidente de la Nación que fue a votar con los pies a los Estados Unidos y que como contestación del presidente Trump, donde él se rinde, le demostró, a poco de andar, que para el gobierno de los Estados Unidos, que para el presidente Trump, las islas Malvinas no existen, porque fijó un nivel de aranceles para todos los países del mundo e hizo un acápite aparte para el tema de nuestras islas Malvinas. ¿Pero sabe lo que puso el presidente Trump? “Falkland Islands”.

Entonces, espero que Milei, si es que llegó ya a verlo a Trump, que por lo menos le diga: “Che, Trump, son las Islas Malvinas, no son las Falklands”, como dice.

Entonces, me parece que como representante de la provincia de Tierra del Fuego, como fueguino –no de nacimiento, porque de los cinco años me llevaron a vivir ahí, gracias a Dios–, no podía no decir algo sobre esta barbaridad. Porque, por los años que tengo, tuve el honor y la responsabilidad de vivir tanto el conflicto de Chile en el 78 como el del año 82, y ahí me di cuenta y viví en carne propia a lo que se expusieron esos jóvenes argentinos –muchos de ellos sin instrucción– para defender los intereses de la patria.

Me molesta sobremanera que alguien que ni siquiera vivió esas vicisitudes no se haya tomado el trabajo de analizar, por la responsabilidad que le cabe como presidente de la Nación, lo que es la historia del reclamo argentino sobre la soberanía de Malvinas, lo que es la historia y la actuación de la Cancillería sobre el reclamo permanente, que año tras año realiza el país, independientemente de cuál sea el gobierno, y los resultados que, año tras año, se venían consiguiendo en el tratamiento del tema en Naciones Unidas.

Tengo mis dudas, con el actual funcionamiento de la política exterior de la Argentina en el Comité de Descolonización a llevarse a cabo en junio de este año, que espero que en esta oportunidad representantes de esta Cámara puedan volver a concurrir, como lo hacían siempre hasta que asumieron los libertarios. Ojalá esté equivocado y logremos, como mínimo, la misma cantidad de apoyos… Sí, ya voy redondeando, presidente. Me parece que es un tema importante el de Malvinas, así que le pediría que me dé un ratito más.

Ojalá podamos lograr obtener, como mínimo, la misma cantidad de apoyos o un poco más, porque me temo que con las actitudes y las votaciones de nuestros representantes a nivel de los organismos internacionales estamos perdiendo mucho apoyo con relación a ese legítimo reclamo.

Entonces, por último, yo sé que no soy nadie, que soy un triste representante de Tierra del Fuego, pero me atrevo, con respeto, a pedirle a este Premio Nobel de Economía, que lo engañaron con la $LIBRA, que estudie un poquito, que analice no solamente la economía, sino también un poco de historia, un poco de relaciones exteriores, que no se olvide que es el presidente de la Nación –no es el ministro de Economía, es el presidente de la Nación–, por lo que debe representar el pensamiento y el sentimiento de todos los argentinos, piensen o no como él.

Por último, quiero anoticiarlos de que en el día de la fecha he presentado un proyecto para interpelar al señor ministro de Relaciones Exteriores –expediente 2.045/25–, para ver si después de un año y varios meses logramos que un funcionario del gobierno nacional –más precisamente, el canciller– venga a explicar a esta Cámara cuál es la real política que tiene el gobierno nacional en defensa de los intereses de la soberanía argentina sobre Malvinas, tal cual lo establece la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional reformada en el año 1994.

Quisiera recordarle una vez más al presidente de la Nación que la Constitución de la Nación Argentina es la reformada en 1994 y no es la de 1853 ni la de 1860. Ha transcurrido el tiempo y ha sufrido modificaciones, y su obligación no es quedarse en 1860 sino actualizarse, porque no es un presidente de 1860, sino que es presidente del año 2025.

Así que esto pretendió ser un homenaje que merecidamente lo tienen los excombatientes que están aún vivos y que transitan nuestra calle, como aquellos que dejaron su sangre y su vida en las islas Malvinas y en el Atlántico Sur. Son merecedores de que la máxima autoridad de la Nación, como mínimo, los respete y tenga palabras de consideración hacia aquellos que –reitero– dejaron su vida en defensa de la ciudadanía argentina y de los intereses argentinos en Malvinas.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Blanco.

A continuación, tiene la palabra la senadora García Larraburu, Silvina Marcela.

Sra. García Larraburu.- Gracias, señor presidente.

La verdad es que estamos transitando tiempos aciagos, tiempos de degradación del sistema político, tiempos violentos, tiempos de destrucción del sistema de salud, tiempos de destrucción del entramado científico y tecnológico, tiempos de boicot y combate a nuestros científicos, a nuestros tecnólogos, tiempos de mucha agresión; tiempos de destrucción de la cultura, de destrucción de las políticas para los colectivos de discapacidad, tiempos donde es muy difícil encontrar un Estado presente. Lo vimos, sin ir más lejos, recientemente, en la situación que han vivido nuestros compatriotas en Bahía Blanca.

Al presidente –como muy bien lo mencionaba un senador– le encanta subirse al avión e ir a hacer allá de lamebotas de Trump, pero tiene pocas millas recorridas en nuestro país. Fundamentalmente, lo que hemos notado también es que está muy lejos de las necesidades de la gente.

Haciendo este pequeño análisis –podríamos estar varias horas mencionando el estado de destrucción al que van sometiendo al Estado argentino–, estamos atravesados también por dos fechas y dos homenajes que son muy caros para nuestra patria.

Pensaba en qué decir en una sociedad líquida, donde, también, se escucha poco y se lee menos. Sin voluntad de equiparar un gobierno democrático con una dictadura, quiero hacer este ejercicio, y quisiera que lo hagamos juntos. A veces, dicen que una imagen vale más que mil palabras.

No es lo mismo, pero hay señales alarmantes y hay una naturalización de determinadas situaciones que hace dos o tres años hubiesen movilizado a toda la Argentina y eran impensadas. Hoy vemos que esto sucede aquí, en la puerta.

Las fotos que voy a mostrar con mi mano derecha son de la etapa más negra de la historia argentina y las que voy a mostrar con mi mano izquierda son de la actualidad. Yo no voy a hablar, solo les pido que hagamos juntos el ejercicio de ver cómo estas viejas formas que le han hecho tanto daño al país reaparecen dibujadas.

Esta foto es de la dictadura. Esta otra foto es de hace dos semanas aquí afuera.

Esta foto que tengo aquí es de la dictadura. Esta otra foto es de hace dos semanas aquí, afuera del Congreso.

Está foto, con la madre de pañuelo blanco, es de la dictadura. Esta otra foto es de la anteúltima marcha de jubilados.

Esta foto es de la dictadura. Esta otra foto es del miércoles de la semana pasada.

La verdad es que me corre frío cuando las muestro, porque cuando estaba preparando la presentación, pensaba en cómo llamar la atención y en cómo hacer que reaccionemos. Digo, qué mejor que estas imágenes.

Esta foto es de la dictadura. Esta otra foto es de ayer.

Vamos de la Argentina de la desaparición a la Argentina de la proscripción. Y lo más triste de todo esto es cómo esta vorágine a la que nos somete el presidente de la Nación y gran parte de su gabinete ha hecho que determinadas cosas, que hace dos años eran atroces, hoy se naturalicen.

Tenemos una gran responsabilidad. Somos parte de la política. Debemos defender a la política.

El efecto de la judicialización que se ha producido en la política es realmente gravísimo. Tenemos que pararnos de pie, de manos, todos juntos, más allá del partido político, para terminar con esto.

Nosotros los radicales, los del PRO, los de La Libertad Avanza, cada cuatro años, tenemos que poner nuestra carita en una boleta. Tenemos que salir, caminar, volver mañana a nuestras provincias y dar respuestas. Porque el trabajo no es solamente acá, en este recinto, como a veces leemos en los diarios. El trabajo es cara a cara con la gente, en nuestros territorios.

Nosotros sabemos que estas estadísticas mentirosas, que se dan de baja de la inflación, de baja de la pobreza... ¿dónde están hechas? Si salimos de acá y vemos la cantidad de gente en situación de calle. Y cuando uno se para a dialogar con determinadas personas, es gente que se va cayendo del sistema. Entonces, no sé de dónde sacan estos datos.

Lo mismo pasa con el tema alimentario. Cualquiera de nosotros calculo que va al supermercado a hacer las compras, no mandarán a alguien: un yogurt que estaba 1.300 pesos, en una semana, se va a 1.800 pesos.

Entonces, también son datos mentirosos, que no se condicen con la realidad. Y algunos salen a festejar y a hacerle el caldo gordo al presidente, sabiendo que esto es mentira.

Dicho esto, señora presidenta, y para adherir a todo lo dicho por la senadora fueguina, quiero compartir –si me permite leer–, tres párrafos de una carta que me llegó esta semana de un excombatiente.

Si pueden, en su imaginación –a los patagónicos les va a resultar más fácil–, pongan el sonido de fondo del Mar Argentino, del viento del sur, y permítanme que les comparta esta nota: Queridos jóvenes de hoy: les escribo desde un rincón de la historia, desde un suelo lejano donde el frío calaba hasta los huesos y el miedo se mezclaba con la esperanza. Mi nombre no importa. No importa tanto como lo que quiero contarles.

Fui uno de los tantos que partieron con el corazón lleno de amor por nuestra patria, con el sueño de volver a casa envueltos en abrazos y no en silencios. Teníamos la edad que ustedes tienen ahora. Creíamos en la grandeza de nuestro suelo y en la nobleza de defenderlo.

Pero la guerra no es un cuento heroico. Es el eco de disparos en la noche, el dolor de los compañeros caídos y la incertidumbre de un mañana que, para muchos de nosotros, nunca llegó. Es aprender a convivir con el hambre, con la lluvia helada que nos empapaba el alma, con el peso de una mochila cargada de sueños que se iban apagando con cada explosión. Es ver a un amigo caer y no poder detener el tiempo para salvarlo. Es comprender de golpe lo frágil que es la vida y lo absurdo de perderla en un enfrentamiento entre hermanos.

No les escribo para que nos vean como sombras de un pasado lejano. Les escribo para que recuerden, para que comprendan que la patria no se construye con armas sino con memoria, con justicia, con unidad. No permitan que nuestra historia se pierda en los libros de una escuela o en un feriado sin sentido. Pregunten, investiguen, háblenles a los que aún pueden contar lo que vivieron. No dejen que el olvido nos entierre por segunda vez. Somos más que nombres en una lista, más que cruces en un cementerio solitario. Somos jóvenes como ustedes, con sueños, con familias que aún nos lloran, con una vida que quedó detenida en aquel 1982.

Yo no volví, pero mi voz sigue en el viento de Malvinas, en las olas que golpean sus costas, en cada nombre grabado en piedra. No busco lágrimas sino compromiso. Hagan de esta tierra un lugar mejor. Uno donde la paz sea la única bandera por la que se luche. No permitan que otros [que otros, reitero] decidan su destino sin preguntarles. Construyan un país con justicia, con amor, pero fundamentalmente con mucha memoria. Porque solo así, algún día, podremos descansar en verdadera paz. Con el alma intacta, un soldado de Malvinas.

Muchas gracias. *(Aplausos.)*

Sra. Presidente (Losada).- Muchas gracias, senadora.

7. Mociones de preferencia

Sra. Presidente (Losada).- Para una moción de preferencia tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Señora presidente, quiero referirme al Orden del Día N° 596, de febrero del corriente año, un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de

Diputados, el CD.-38/24, denominado “Ficha Limpia”, para pedir una preferencia para la próxima semana, para una sesión el próximo miércoles.

Es una preferencia. Dictamen ya tiene. Por lo tanto, no hace falta pedir que sea con dictamen, sino fijar una preferencia para Ficha Limpia para la semana próxima.

Sra. Presidente (Losada).- Gracias, senador Romero.

Se vota...

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Losada).- Se vota por medios electrónicos. Y me voy allá a votar.

–Ocupa la Presidencia el señor senador Abdala.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, loguéense todos para votar la preferencia del senador Romero.

–Luego de unos instantes:

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Hay muchos ausentes, senadora.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 27; negativos, 33; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

A continuación, tiene la palabra, para otra cuestión de preferencia, el senador por la provincia de Chaco, Víctor Zimmermann.

Sr. Zimmermann.- Gracias, presidente.

Es para solicitar la preferencia con despacho de comisión para el expediente S.-394/25, mediante el cual solicitamos la mayor celeridad posible para la conformación de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que funciona en la Secretaría de Agricultura de la Nación, a los efectos de poder homologar el decreto provincial 410/25 que declara la emergencia agropecuaria y desastre agropecuario de la provincia de Chaco. Con esto queremos que se disparen los mecanismos de la ley 26.509, desde el punto de vista financiero, impositivo y económico, en ayuda de nuestros productores chaqueños.

En ese marco, presidente, también quiero destacar la voluntad política y el compromiso de los dos senadores por el Chaco, el senador Antonio Rodas y la senadora María Inés Pilatti Vergara, que me han acompañado en este proyecto. Porque entendemos que, con las dificultades que estamos teniendo, es momento de trabajar juntos a los efectos de encontrar ayuda para nuestros productores que la están necesitando. Y, en ese mismo marco, quiero pedirle al cuerpo el acompañamiento para su aprobación. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias. senador Zimmermann.

Senador Mayans, tiene la palabra.

Sr. Mayans.- Señor presidente, muchas gracias.

En labor parlamentaria estuvimos hablando sobre las emergencias. Está la emergencia de Bahía Blanca, está la emergencia de Salta, está la emergencia de Santa Fe y también la del Chaco.

La idea era que todos estos proyectos que son de emergencia sean votados como preferencia para la próxima sesión, con despacho de comisión. Eso fue lo que se habló en labor parlamentaria, para que armemos el conjunto de expedientes,

trabajemos el tema de cada emergencia de cada provincia, veamos el tema de los alcances de cada emergencia y, a partir de ahí, darle el despacho comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Correcto.

A continuación, se va a votar la preferencia del senador Zimmermann.

Se vota a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

A continuación, tiene la palabra el senador Rodas, también de la provincia del Chaco.

Sr. Rodas.- Señor presidente: en la misma sintonía del senador Zimmermann también pedimos, con despacho por supuesto, la preferencia para el proyecto S.-2.572/24 de mi autoría. Nos basamos en la ley que, lamentablemente, no se ejecuta, como el mismo Fondo Algodonero, que tampoco se ejecuta, por el cual es necesario establecer montos y las condiciones para que realmente esto avance.

No son meras exclamaciones sino hechos concretos que hoy necesita el productor agropecuario en la provincia del Chaco. Caso contrario, se le imposibilita iniciar nuevamente su campaña de trabajo.

La verdad es que es una verdadera lástima que, teniendo todos los elementos y todos los recursos a la mano, el gobierno nacional no haya actuado con la celeridad necesaria –porque el tiempo transcurrido ha afectado enormemente los niveles de producción y de trabajo, con un gran impacto dentro de la sociedad del Chaco y, principalmente, en nuestros pequeños productores que a lo largo y ancho de la provincia expresan su deseo de trabajar–, llevando a una situación de conflicto no deseada ni buscada por los sectores políticos de la provincia, que solamente desean un fiel y estricto cumplimiento del apoyo a la producción y al desarrollo de nuestra provincia.

La especulación financiera no sirve para desarrollar un país. La generación de trabajo, sobre la cual se desarrolla una sociedad, es la base fundamental de una familia sólida con valores que hacen a la producción y a la conducta que debe tener todo ciudadano de bien. Hoy, nuestros productores quieren trabajar y no pueden. Nuestros productores, que fueron los gringos que hicieron grande nuestra provincia y el país, están imposibilitados porque no ha habido asistencia impositiva ni económica. Inclusive, hasta podemos llegar a decir que no fue hecha con la celeridad que esperaban.

Tampoco podemos dejar de destacar que los productores acompañaron al actual gobierno de la provincia del Chaco en un proceso que era de cambio y de transformación, según los planteamientos. Hechos que hoy no son realidad. El productor está abandonado y no tiene la fortaleza necesaria para poder desarrollar eso que todos pretendemos: una provincia pujante que permita hacer que el desarraigo desaparezca; y que nuestros jóvenes vean en el campo lo que realmente todos pretendemos: un desarrollo integral para beneficio de todos los chaqueños y argentinos.

También debo decir que comparto la preocupación del senador Zimmermann, con quien tengo una relación no de un día sino de muchos años. Pero también es justo y necesario decir que nuestros productores nos necesitan hoy más que nunca. Por ese motivo, solicito también esta preferencia, con dictamen por supuesto, que es un beneficio para todos. Muchísimas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Rodas.

A continuación, se vota a mano alzada la cuestión de preferencia del senador del Chaco.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobada.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Difiere mínimamente, es otro proyecto. Por eso se trató. Es para la misma provincia, sí, señor.

A continuación, tiene la palabra –ahora sí– la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias, presidente.

Voy a pedir preferencia para un proyecto –contenido en el Orden del Día Nº 5– que tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y firmado por todos los bloques. Además, es un proyecto que fue presentado por los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, para que se apruebe y se haga ley la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca y de Coronel Rosales. Es solamente eso.

A mí me parece que hay que hablar menos y hacer más, hacer las leyes. Así que pido esta preferencia –ya tiene despacho, insisto– para la próxima sesión. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Di Tullio.

A continuación, se vota también a mano alzada el proyecto de la senadora Di Tullio.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de San Luis, Fernando Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidente.

Es para pedir, en los términos de los artículos 143 y 144 del reglamento, una preferencia con despacho de comisión –es una media sanción que viene de la Cámara de Diputados– para el expediente CD.-27/24, un proyecto de ley que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en algunos departamentos de mi provincia. Esto obedece a los incendios que fueron contemporáneos a los de la provincia de Córdoba, cuya emergencia aprobamos sobre tablas.

Y cumplo en aclarar que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Hoy está girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dada la situación, que es por todos conocida, pido la preferencia con despacho para que podamos aportar esta solución a mi provincia lo antes posible. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Salino.

A continuación, se vota a mano alzada la preferencia del senador Salino.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobada.

A continuación, tiene la palabra, para otra preferencia, el senador Leavy, Sergio Napoleón.

Sr. Leavy.- Señor presidente: también es para solicitar una preferencia con dictamen, para la próxima sesión, para el proyecto de ley S.-303/25. Es un proyecto de mi autoría con el acompañamiento de muchos senadores, por el que se declara en emergencia y situación de catástrofe por 180 días al departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta.

Quiero explicar que esta situación es gravísima, porque el Pilcomayo, un río que inundó y aisló a muchas poblaciones, por ahí no se encuentra en la agenda nacional, pero está teniendo terribles consecuencias sobre 45.000 habitantes. Lo

mismo ocurre con el río Bermejo que, por las lluvias de marzo, la zona está en una situación catastrófica. Sigue la emergencia en estos momentos.

Es una situación que nos tiene muy preocupados. Vemos que acompañó el Ejército y acompaña Gendarmería, pero la Nación está ausente por completo.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Salta solicitó ayuda a su par Pettovello, quien le dijo que si necesitan ayuda, la vengan a buscar a Buenos Aires, a Villa Martelli. Son 1.400 kilómetros los que hay que hacer para venir a buscar colchones o alguna mercadería y 2.000 kilómetros para llevarla al departamento de Rivadavia.

Son tres municipios. Uno es el de Santa Victoria Este. Se encuentra con nosotros Rogelio Nerón, intendente wichi de la localidad más pobre quizá que tenga la Argentina.

Están también los municipios de Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur. El de Banda Norte es también llamado Morillo.

Esta situación nos tiene muy preocupados, porque si se trata del Norte profundo, este es el Norte más profundo que puede tener la Argentina, en el límite con Paraguay y con Bolivia.

Falta ayuda de todo tipo. Hay comunidades originarias que están en una situación desesperante. Y cuando baje el agua, se van a encontrar que no tienen siquiera animales.

Por eso, fijo en el proyecto de ley una ayuda de 10.000 millones de pesos que sea administrada por la Jefatura de Gabinete junto con la provincia y el municipio, para ayudar con créditos no reembolsables a los habitantes y a las pymes.

También quiero poner en autos a todo el cuerpo de que hay un fallo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue elaborado el 6 de febrero de 2020 y es por seis años. Allí se declara la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de diferentes derechos de 132 comunidades. Esto vence el 6 de febrero del año 2026 y le exige la distribución de los lotes fiscales 14 y 55. Estamos hablando de más de medio millón de hectáreas.

Y las comunidades han ido resolviendo la situación. A orillas del Pilcomayo van a quedar las comunidades originarias con cercanía al río; y los criollos tienen que ir a otra zona.

Entonces, se necesita la ayuda del Estado nacional para trasladarlos, para instalarlos, hacer un alambrado perimetral en el campo y un pozo de agua, porque ya no estarían cerca del río.

Es una situación respecto de la cual seguramente la República Argentina va a tener que responder en algún momento.

Por eso, creo que un fondo de 10.000 millones de pesos –estamos hablando de 10 millones de dólares, cuando por ahí en un día se patinan 300 millones para bajar el dólar– debería ser suficiente para arrancar un proceso a través del cual llevemos algo de justicia a todos los argentinos que viven en el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Leavy.

Se vota, por favor, la preferencia del senador Leavy.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobada.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Santa Fe, perteneciente al bloque de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada.

Sra. Losada.- Gracias, presidente.

Quiero que se vote un proyecto que presentamos los senadores Lewandowski, Galaretto y yo, en espejo con lo que presentaron los legisladores de todos los bloques de la provincia de Santa Fe, por supuesto, en Diputados, que tiene que ver con una emergencia por la situación que, como todos ustedes saben –y los que tal vez no la conocen bien, la han visto quizá por los medios de comunicación–, se produjo a partir del temporal que hemos sufrido. Realmente provocó un desastre ambiental y a todo nivel muy grande. Y me parece que es importante que todos los senadores nos acompañen en esto, porque realmente para todos los santafesinos es una gran prioridad, y debería serlo para todos.

Es un proyecto de ley que pido que votemos sobre tablas. Lo hemos presentado, como le decía recién, los senadores Lewandowski, Galaretto y yo. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Perdón, es una preferencia con despacho.

Sra. Losada.- Así es.

Sr. Presidente (Abdala).- Aclarado lo de la senadora Losada, se vota a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobada.

A continuación, tiene la palabra, también para una preferencia, la senadora Andrea Cristina, por la provincia de Chubut.

Sra. Cristina.- Buenas tardes, señor presidente.

En mi caso, también quiero pedir una moción de preferencia para incorporar el tratamiento, en la próxima sesión, del expediente S.-2.471/24.

Se trata de un proyecto para declarar la emergencia económica, social, fiscal y ambiental en las provincias de Chubut y Río Negro por los incendios en la cordillera. Lo solicito con despacho de comisión.

Como saben, en reiterados casos lo he dicho, aún tenemos mucho que hacer con respecto a los resultados derivados de estos incendios, que en su mayoría son intencionales.

La emergencia es por 180 días. Y, por supuesto, la provincia tiene que continuar con la asistencia a quienes fueron afectados por estos incendios y mitigar el impacto que tuvo en la actividad productiva y turística. Además, debe hacer frente a las tareas de restauración que, por supuesto, van a llevar años.

Por lo tanto, solicito el acompañamiento para tratar con preferencia ese proyecto. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Andrea Cristina.

A continuación, se vota a mano alzada su preferencia.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobada.

8. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo

Sr. Presidente (Abdala).- Se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.

Tiene la palabra, a continuación, el señor secretario.

Sr. Secretario (Giustinian).- Expediente P.E.-7/25. Mensaje número 11/25, por el que se solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Wenceslao Bunge Saravia.

Sr. Presidente (Abdala).- Pasa a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento...

Sra. Tagliaferri.- Hay que votarla.

Sr. Presidente (Abdala).- No es necesaria la votación en este caso.

9. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, corresponde proceder a la sesión de acuerdos.

Por Secretaría se dará lectura de los órdenes del día correspondientes.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 592/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ariel Oscar Lijo. P.E.-37/24. (O.D. Nº 592/24.)

Orden del Día N° 6/25 con anexo. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Manuel José García-Mansilla. P.E.-36/24. (O.D. Nº 6/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senador Mayas.

Sr. Mayans.- Un pequeño detalle: no es sobre tablas, esto ya es motivo de sesión especial, acordado prácticamente.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿A qué tema se refiere, senador?

Sr. Mayans.- A los acuerdos. Tienen despacho.

Sr. Presidente (Abdala).- Correcto. Sí, sí, tienen dictamen.

Sr. Paoltroni.- Presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senador Paoltroni, había pedido la palabra.

Sr. Paoltroni.- Por el error en el orden del día, porque se refiere a Ariel Lijo como “doctor”. No es doctor.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Paoltroni.

A continuación, tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, acá estamos, finalmente, a punto de discutir una de las atribuciones más relevantes que la Constitución nos otorga. Vamos, claramente, a debatir los miembros propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Es, sin dudas, el acto de mayor institucionalidad y de mayor relevancia política en nuestro sistema de gobierno. Y esto es así porque es el pilar de nuestra división de poderes, donde se nos asigna –al Senado– el rol de tener que convalidar o no, en el juego de contrapesos de poder de nuestra República, las máximas autoridades del tercer poder, en este caso, el Poder Judicial.

Como presidenta de la Comisión de Acuerdos y, por ende, miembro informante, voy a pasar por varias instancias en mi discurso. Primero, voy a tomarme el trabajo de explicarles a los senadores y a la sociedad cómo fue el proceso, como presidenta de la Comisión de Acuerdos. Así que, en algún momento, haré uso del privilegio –si me lo permiten– de leer para dar detalle exhaustivo de cada uno de los pasos y, después, pasaré a fundamentar el sentido de mi voto respecto de los dos candidatos.

El 28 de mayo del año pasado ingresaron al Senado los mensajes del Poder Ejecutivo pidiendo acuerdo para la designación del doctor Ariel Oscar Lijo y del doctor Manuel García-Mansilla.

Posteriormente, el día 12 de junio, estos pliegos obtuvieron estado parlamentario en sesión pública y, a partir de ahí, empezó mi competencia y asumí el compromiso, en esa instancia, de trabajar con absoluta responsabilidad y profesionalismo, realizando todo lo que estuviese a mi alcance para respetar el

proceso que la Constitución Nacional nos establece y para respetar el reglamento de esta casa.

Sabía, perfectamente, que para que eso sucediera debería de contar con el consenso de absolutamente todas las partes involucradas en el proceso, y así lo hice, y convoqué a una audiencia pública para el día 21 de agosto del año pasado al doctor Lijo y para el 28 de agosto al doctor García-Mansilla, cumpliendo, además, previamente, con todos los pasos reglamentarios: emisión de edictos, espera de los días necesarios, espacio para las observaciones e impugnaciones, devolución de opiniones a los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera.

Entre el 23 de junio y el 29 de julio todos los ciudadanos pudieron participar y emitir su opinión, consultas, dudas respecto de estos dos candidatos. En el caso del doctor Lijo, fueron un total de cincuenta y una observaciones por parte de la sociedad civil, hablando de sus cualidades, méritos, entre adhesiones e impugnaciones. En el caso del doctor García-Mansilla, recibió treinta y una observaciones, también entre adhesiones e impugnaciones. De todas ellas se les dio traslado a los candidatos, que cumplieron y tuvieron los días necesarios para contestar las que quisieran contestar.

En el caso del doctor Lijo, además, después de considerar las presentaciones de la sociedad civil, tal cual lo permite el reglamento de esta Cámara libré oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 de la Capital Federal, a cargo del doctor Julián Ercolini.

Cabe destacar que toda esta información –la de la sociedad civil, las impugnaciones, las respuestas de los candidatos, los oficios solicitando producción de pruebas– siempre fue de acceso irrestricto para el conjunto de los setenta y dos senadores y de toda aquella persona –periodistas, sociedad civil, organizaciones– que quisiera saber cada uno de estos pasos, porque para mí era fundamental, y también así lo entendimos en el conjunto de la Cámara, el acceso irrestricto a la información pública.

Además, con todo esto consolidado, dimos llamado a las audiencias. En ese momento habíamos recibido cuatrocientas preguntas, aproximadamente, para los dos candidatos, y en las audiencias públicas que se llevaron a cabo dimos lectura a las cuatrocientas preguntas que hizo la ciudadanía.

También, tengo el honor y el orgullo –así lo considero yo– de haber llevado esas dos audiencias en un clima de total respeto y libertad de expresión: absolutamente todos los senadores y senadoras pudieron hablar las veces que quisieron, preguntar las veces que quisieron y lo que quisieron. Asimismo, también pudieron contestar los candidatos. Todas las senadoras y senadores pudieron hablar.

Mi objetivo principal en este proceso era que el Senado estuviese a la altura de las circunstancias y que yo, como presidenta de la comisión, también honrara lo que estábamos debatiendo. Y siento, personalmente, que el Senado y todos los que estamos acá presentes hicimos honor a la situación que estábamos debatiendo.

Déjeme también agradecer, al margen, porque esto tampoco hubiese sido posible sin el enorme compromiso no solo de mis pares, sino, también, de la casa, pero, sobre todo, de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de la comisión como de toda la casa, que permitieron que nosotros pudiéramos hacer esa tarea de la manera honrosa en la que la hicimos, tanto el debate como todo el proceso que llevó hasta hoy.

Al final de cada jornada –lo mencioné claramente–, tal como establece el reglamento, cada senador podía, si lo deseaba, emitir uno, dos dictámenes o los que quisiera, y para eso estaban dadas las condiciones.

Claramente, a partir de ahí, el tiempo que transcurre entre las audiencias y estos dictámenes –que son uno para el doctor Lijo y dos para el doctor García-Mansilla– surge, inevitablemente, de las evaluaciones, consideraciones, búsquedas de consenso, reflexiones y responsabilidades que supone dar acuerdo o no a las máximas autoridades de la Justicia del país. Y estos tiempos, claramente, han sido más extensos y son más extensos cuanto más lejos se esté de lograr consensos.

¿A qué voy con esto? Lo digo porque a alguno le he escuchado decir –supongo que por ignorancia– que el Senado no trabajó en los pliegos, que la Comisión de Acuerdos no trabajó, que no hicimos nuestra tarea, que nos dormimos, que yo escondí el dictamen, que dónde estaba. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Los tiempos de demora se dan porque no estaban los consensos, porque no se conseguían las firmas y porque, además, hay como una especie de código de cortesía no escrito en estos temas, y es que, por lo general, no se llevan al recinto pliegos que van a ser rechazados.

Entonces, la demora, también, en conseguir los dictámenes es porque no había senadores que deseaban poner la firma en los dictámenes; y la demora en llegar acá, casi un año después, tiene que ver con que no estaban dadas las condiciones. Y es una especie de cortesía. ¿Por qué se da ese tiempo? Para buscar los consensos, porque nuestra Constitución es sabia: nos pide dos tercios. Y nos pide dos tercios, porque nos obliga a sentarnos al Poder Ejecutivo central con la Cámara de Senadores, que es claramente la representación federal, para que busquemos los acuerdos políticos necesarios para elegir a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación, porque eso hace al equilibrio de poderes y porque eso hace a la República. Nos obliga.

Entonces, el tiempo de la demora no es porque yo no trabajaba o porque este Senado no trabajaba. A todos nos preocupaba el tema, pero, claramente, no estaban dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque no había consenso, algo que nos exige la Constitución; nos pide que lo hagamos para darle solidez institucional a la Corte Suprema.

Déjeme decir, antes de comenzar a explicar, que yo tuve dos momentos… y ahora voy a ir al sentido de mi voto. Y aprovecho para pedir disculpas a algunos senadores que se preocuparon. La verdad es que estaba terminando de escribir el discurso; mi equipo me avisó, salí corriendo, ya estaba el quórum. Lejos de mí estaba... Saben todo lo que yo trabajé, incluso, en soledad. Ahora hay muchos más en el quórum, pero hace cuarenta y ocho horas no; y hace tres días, seis días o una semana, casi ningún senador decía públicamente que había que debatirlo acá, que iba a dar quórum y lo que iba a hacer.

–Manifestaciones de la señora senadora Fernández Sagasti fuera del alcance del micrófono.

Sra. Tagliaferri.- No le estoy hablando a usted, senadora. Cada uno sabe a quién le toca el mensaje. No se preocupe.

Así que, pido disculpas. Tendría que haber estado a las 14 y 1 minuto.

En función de esto, por si no quedara claro, voy a ampliar. Tuve dos momentos de reflexión y de fundamentos frente a estos dos pliegos.

La primera razón la tomé, incluso, antes de que el presidente decidiera nombrarlos por decreto en comisión, por el 137/25. De hecho, fue la única opinión que dije públicamente, porque yo consideraba que este era un proceso donde teníamos una enorme responsabilidad. ¡Yo lo tomé con enorme responsabilidad!

Entendía que ninguna opinión que yo diera tenía que hacer sentir que mi trato, mi destrato, mi forma o los tiempos estaban supeditados a esa opinión en el transcurso de este proceso de audiencia. Entonces, decidí no opinar. Lo único que sí dije públicamente es que yo no creía en una Corte Suprema sin mujeres. De hecho, hice oídos sordos a la cantidad de veces que se dijo cómo iba a votar yo, quién me lo había sugerido, de quién era amiga, en qué cena estuve o cómo fue la conversación. Frente a todo eso, decidí callarme la boca para respetar y honrar el proceso. Lo único que dije es que yo no creo en una Corte Suprema sin mujeres, sin candidatas mujeres. Es más, no creo en ningún espacio de representación en la Argentina sin mujeres sentadas ahí. Porque somos la mitad de la población. Y borrarnos de los espacios de representación es negar nuestra existencia, es negar nuestro aporte y es negar nuestra voz. Y eso yo no lo voy a acompañar.

Como sabemos, la Corte Suprema tiene hace varios años varones. Se producen dos vacantes y se ofrecen dos varones más. La Argentina es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene mujeres en su Corte Suprema. El único.

Ahora sí, pido permiso para leer números exactos. A lo largo de toda nuestra historia por la Corte Suprema han pasado 114 jueces, de los cuales, solo 3 han sido mujeres; es decir, 3 de 114, en 163 años.

Claramente, esta es una realidad que, en el año 2025, dista mucho de los países que, en algunos casos, miramos para tratar de imitar políticas públicas: los Estados Unidos, por ejemplo, tiene cuatro mujeres sobre nueve miembros. O, por ejemplo, México cuenta con cinco mujeres sobre once. Más acá, acá nomás, Uruguay tiene un 60 por ciento de su Corte integrada por mujeres; o Chile, que tiene un 42 por ciento. En nuestro caso, en estos pliegos que estaban enviando –en mi primer momento de reflexión personal sobre los candidatos– la propuesta era cero. Cero. Algún trasnochado o algún erudito de la nueva ola, me podía llegar a decir: “Lo que pasa es que no hay mujeres capacitadas”.

Bueno, déjenme decirles que un informe realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación Argentina nos indica, por ejemplo, que en el año 2023 las mujeres son el 57 por ciento de la dotación total de la Justicia argentina y representan el 61 por ciento de los cargos de menor jerarquía. Solamente el 30 por ciento está en cargos de mayor jerarquía. Esto quiere decir que, si bien las mujeres estudian, se reciben, se esfuerzan, trabajan, en el camino algunas deciden ser madres, llevan el bebé, pasan el puerperio, cuidan a su familia, crían un hogar y se presentan a los concursos de la Magistratura, bueno, no acceden. ¡El techo de cristal!

Yo sé que no es, quizás, el tema de acá, que pensaron que íbamos a hablar de otra cosa, bueno, pero yo quería empezar primero con esto, porque esto también pasó. Enviaron candidatos varones.

Claramente, ahí hablé de la Justicia. Y no quiero entrar a hablar –porque no es el punto– de la cantidad de mujeres académicas, juristas, constitucionalistas ¡de fuste!, ¡también de fuste!, que hay a lo largo y a lo ancho del país, que es enorme.

Lo que queda claro, entonces, es que mujeres hay; lo que no hay es voluntad política. Cuando un gobierno nomina solo a varones nos está diciendo que desconoce el aporte, el valor, la capacidad, el esfuerzo y el compromiso que tenemos los millones de mujeres que sostenemos, junto a los varones, este país. No es por error. Es un mensaje claro y contundente. Y mi voz también es clara y contundente: en esa primera instancia tenía clarísimo que yo no iba a acompañar una Corte donde se proponía que no haya candidatas mujeres al máximo tribunal de Justicia.

Tengo la obligación, sentada en esta banca, de trabajar y votar según lo que creo y lo que pienso. Y eso es lo que creía y lo que pensaba.

Por eso, son dos instancias donde voy a invitar a la reflexión. En una voy a invitar a la reflexión a estos senadores y senadoras que les encanta celebrar las efemérides de las mujeres, hacer el tuit de rigor, sacarse una foto, decir “no les regalemos flores”, “estamos comprometidos”. ¡El momento donde hay que mostrar los valores y las convicciones es en estas instancias, no en redes quedando bien! Es acá donde demostrarían si están de acuerdo con todo lo que dicen, y dicen, hacen y actúan en consecuencia. Con el voto se manifiesta lo que publican por redes para quedar bien.

Creo que uno tiene que tener, sobre todo, honestidad intelectual y tiene que tener pruebas de convicción. Y las convicciones se demuestran en estos momentos. Pero, bueno, si todos estos aportes y argumentos que yo tenía en ese momento no eran suficientes, aparece un nuevo momento de fundamentar mis votos. Y vuelvo a reflexionar. No solo tenía este: se agrega que el presidente, el Poder Ejecutivo, los decidió nombrar por decreto y que, además, los candidatos aceptaron, claramente, pasando por encima de lo que opina y lo que tenía que hacer este Senado.

El Poder Ejecutivo decidió burlarse de todos los que estamos acá sentados en estas bancas, porque –les recuerdo– los mensajes ya estaban acá, en el Senado, y estaban siendo debatidos. Y ya expliqué que no es que no habíamos emitido opinión porque no nos importaba el tema, ¡sino porque no se conseguían los consensos! ¡Era simple y sencillo: los dictámenes no tenían nueve firmas! ¡¿Cómo podíamos tratar algo que no tenía firmas?! Pero, no importa.

Voy a leer; y, ahora, voy a entrar en el segundo fundamento, sobre el que, seguramente, van a explayarse muchos otros senadores, pero no quiero dejar de hacerlo.

Claramente, el presidente utilizó el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que paso a leer. Después, se va a leer varias veces más, pero como soy la primera lo voy a leer. Dice que: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Como dije, seguramente todos lo van a analizar, pero déjenme hacer algunas reflexiones al respecto.

Es cierto que el Senado estaba en receso, sí, pero el presidente fue por la banquina. Se burló de la legalidad y del espíritu de esta norma, porque lo hace a tres días de que el Senado abra y vuelva a debatir un mensaje que ya nos había enviado que, como no tuvo consenso, como no lograba los acuerdos necesarios, decidió empujarlos y mandarlos por decreto. Además, no respetó el espíritu de ese artículo. A su vez, la vacante a la que se hace mención en este artículo no se dio en el marco del receso: ¡se dio en 2021! ¡Era la de Highton de Nolasco! Tampoco cumple con uno de los conceptos, que es que se produzca la vacante en el receso. Déjenme que le dé el changüí de que sí estaba en receso, por tres días, pero estaba en receso, pero la vacante no se dio en el receso, se dio en el 21.

Pero, además, si yo me tomo de algo que aprendí –y que, seguramente, otro abogado lo puede explicar–, hay una línea dentro del derecho que es la originalista, que es la que profesa, además, el doctor García-Mansilla, que dice que las leyes hay que actuarlas y hay que aplicarlas respetando el espíritu original del legislador cuando las armó, no el que interpreta el legislador ahora, sino el del que la hizo. Y si nos vamos al proceso del receso, nos damos cuenta de que, claro, esa norma fue escrita en 1860, si nos vamos a los orígenes. ¿Y qué buscaban los legisladores en ese momento? En 1860 el Senado trabajaba cinco meses al año y el resto estaba

cerrado. Entonces, tiene lógica, en ese escenario, que se le dé, momentáneamente, por un tiempo, al Poder Ejecutivo una competencia que no es suya. Y dice que se tiene que resolver en la próxima apertura de sesiones ordinarias en un tiempo corto –cinco meses, no diez, cinco–, en un proceso donde, además, el Senado estaba cerrado mucho tiempo.

Si respetamos la teoría originalista del derecho, la que profesa –insisto– García-Mansilla, ese es el espíritu de la norma, todo lo demás es ir por la banquina. Todo lo demás es ir por la banquina.

Claramente, defender la Constitución Nacional no es un capricho, no es una cuestión partidaria, no se trata de oponerse porque sí, porque a mí me gustó. Se trata de hacer valer los principios con los que fueron diseñados cada uno de los artículos y, sobre todo, por los que votamos nosotros. Que quede claro, y ya lo dije en la otra oportunidad: mi opinión o mi postura va más allá de quién gobierne, porque lo que estamos sentando acá, en todo caso, es un precedente para que cuando cambie la persona, algo que hoy parece excepcional se empiece a convertir en la regla. La pregunta, entonces, es qué van a decir los senadores que están acá sentados respecto de que situaciones como estas se conviertan en la regla.

A mí esto me preocupa personalmente, como política, como representante de la democracia y de los partidos políticos. No está bien que las normas las rompa un gobierno sí y el otro no. Ahora veo a muchos que pregonan que se pueden violentar las instituciones si los que lo hacen son los que a ellos les gustan. También veo a muchos que se olvidan de las veces que violentaron las instituciones. Entonces, en el medio de todo eso, queridos senadores y senadoras, está la gente, están nuestras instituciones y está la República. No es un chiste. Insisto, no tiene que ver con un partido político: tiene que ver con cómo cada uno honra lo que dice y lo que cree y, en función de eso, cómo actúa.

Lo he dicho la otra vez: el contorsionismo moral es maravilloso. Miren, para algunas cosas yo lo puedo entender, para violentar la Constitución Nacional no. Tiene que haber un límite para algunas cosas. Y pensaré lo mismo lo haga quien lo haga. Lo hacía antes, lo hago ahora, lo haré la próxima vez y en cada oportunidad que lo tenga que hacer. De hecho, hubo cosas que ha propuesto este gobierno y las he acompañado sin problema, y las que estaban mal he intentado que las mejoraran y, si no se podía, las rechazaba sin ningún inconveniente. Para mí esto es simple, no tiene vueltas, no tiene doble vara y no tiene contorsionismo moral. Defender la Constitución por la que todos juramos no es una opción, es una obligación como senadores. Hoy la gente eligió este presidente, pero mañana puede optar por otro y, como dije antes, si permitimos que se sigan alterando los mecanismos que limitan la concentración del poder, en algún momento, se va a tornar algo habitual.

Por si esto fuera poco –ya voy terminando– los dos candidatos aceptaron ir por la banquina de la Constitución, siendo que tienen que defenderla. Y, además, uno –el que pudo jurar, porque el otro quiso, pero no pudo– nos mintió en la cara en la audiencia pública: el doctor García-Mansilla. Dijo que sí, que era una herramienta que estaba dentro de la Constitución, pero que, en vista de lo que había generado, cómo erosionaba la conversación y ponía en duda algunas cuestiones, él no aceptaría. Lo dijo en una audiencia pública. Está grabado, es accesible, lo pueden ver todos. Es más, esa audiencia va a quedar en los anales de la historia. Cuando dentro de un par de años se tenga que elegir a otros miembros de la Corte lo primero que se hace es ir a ver cómo fueron las comisiones anteriores, cómo fueron las audiencias. Le recuerdo al doctor García-Mansilla que por los próximos cincuenta años esa audiencia va a ser vista por todos los senadores que vengan a futuro a debatir sobre la Corte Suprema.

En función de eso, uno se pregunta si nos mintió a los setenta y dos senadores en la cara. ¿Tiene la capacidad de mentir tan livianamente? ¿O nos dijo la verdad, pero es una persona fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos, no denota idoneidad para un juez de la Corte Suprema.

En definitiva, sea cual sea la verdad, las dos situaciones están mal. La verdad es que él debe de saber cuáles son los motivos. Para mí las dos demuestran una falta de idoneidad, como les decía, para ser ministros de la Corte.

Queda claro, entonces, que a mí me resulta inadmisible acompañar una Corte sin mujeres como también respaldar a dos candidatos que decidieron pasar por arriba de la Constitución Nacional. Defender con convicción los valores que una cree no es ir moviéndose según sople el viento, no es decir cualquier cosa y, después, darse vuelta para ver cómo lo acomodo, no es opinar hace dos años una cosa y ahora opinar otra, cambiar según la conveniencia del momento o mi ambición personal en función de si el que gobierna es amigo mío o no.

Yo elijo ser coherente. Yo elijo tener coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Para mí eso se llama honestidad intelectual. Sé que no está muy de moda ahora, lo tengo clarísimo, pero la honestidad intelectual es mi guía.

Entonces, invito a todos los senadores y senadoras a que reflexionen cuál va a ser el mensaje que van a dejar para la posteridad, porque la historia los está mirando; no se eligen jueces de la Corte Suprema cada dos minutos. La historia está mirando a estos setenta y dos senadores y tienen que elegir el mensaje que quieren dar: que aceptamos una Corte sin mujeres, que aceptamos jueces por decreto o que no aceptamos esas situaciones y vamos a defender la Constitución Nacional.

Como habrá quedado claro, adelanto mi rechazo a ambos pliegos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Guadalupe Tagliaferri.

A continuación, tiene la palabra el senador Martín Doñate.

Sr. Doñate.- Gracias, señor presidente.

El año pasado varios senadores le pedimos al presidente de nuestro bloque que le informe al jefe de Gabinete, que lo notifique y que le advierta que si osaba utilizar una herramienta ilegal e inconstitucional como lo es un decreto para designar a los propuestos íbamos a rechazar de plano esos pliegos. Hoy estamos acá, en este Senado, para cumplir con esa palabra, para ejercer la indelegable responsabilidad de proteger el orden constitucional en la República Argentina.

No es una sesión más evidentemente, señor presidente, no es un trámite normal, no se trata de dos fríos expedientes, no son dos pliegos los que se debaten y se definen hoy: se trata, ni más ni menos, que de la República, de la división de poderes.

Es de público y notorio que el presidente de la Nación decidió violar, flagrantemente, la Constitución de la Nación Argentina y designar pretendidos jueces, uno de ellos usurpando… Y digo “pretendidos” porque, en rigor, no lo es; es un representante del Poder Ejecutivo que bajo el artículo 99, inciso 19, de la Constitución de la Nación –como si fuera un funcionario común– está a plazo, transitoriamente, ocupando una silla en la máxima instancia judicial. No es un juez de la Constitución, no es un juez de la República: es un representante del gobierno haciendo las veces de empleado transitorio, nada más y nada menos que en la Corte.

¡Ese es el disparate jurídico que ha ejecutado el presidente Milei! ¡Un delito de estirpe constitucional que este Senado de la Nación tiene la responsabilidad de

abortar! Si no, vamos, indefectiblemente, a un verdadero régimen de excepción en la República Argentina.

Y el resultado de la sesión de hoy, si aprobáramos estos pliegos frente a esta vergüenza institucional, sería ni más ni menos que investir de legalidad un acto nulo, ilegal e inconstitucional, que va en contra de la República misma.

Nosotros, por lo menos gran parte de los senadores y senadoras de este bloque, no estamos dispuestos a permitir lo que es, a todas luces, un golpe institucional para la Argentina; a despojarnos de las atribuciones, de las responsabilidades que tenemos como senadores de la Nación, de respetar lo que taxativamente dice la Constitución de la Nación Argentina para el procedimiento de designación de los magistrados del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.

Dice el artículo 99, inciso 4º, que el Poder Ejecutivo nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Se trata, señora presidenta, de respetar el pacto jurídico fundacional de nuestro país; eso que nos da sentido como Nación, como comunidad política organizada bajo el imperio del derecho. Eso es lo que vamos a definir hoy. No son dos pliegos. Es la República, es el orden institucional.

Mire, presidenta: nosotros que abrevamos y que diseñamos, en los orígenes de nuestra patria, la Constitución inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, podríamos traer a Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, y a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres del constitucionalismo argentino, para definir este concepto. Tanto se ha utilizado a Alberdi –valga decirlo– por parte del libertarismo, que no solamente que no lo leyeron, sino que han hecho todo lo contrario a lo que decía Juan Bautista Alberdi.

Sin orden institucional, señora presidenta, no hay otro orden posible. Porque sin orden institucional, no hay orden económico, no hay orden financiero, no hay orden social, no hay paz social.

¿Qué decía Alberdi? Sin orden institucional, no hay paz social. Y ese es el peligro de legitimar un procedimiento inconstitucional: que se rompa definitivamente la paz social en la República Argentina, si permitimos este atropello que es, ni más ni menos, que cerrar el Congreso de la Nación, cerrar este Senado. No tiene más sentido que estemos aquí sentados en representación de nuestras provincias si legitimáramos este procedimiento nulo, de nulidad absoluta.

Por eso, es importante que los senadores y senadoras reflexionen acerca de la aprobación de estos pliegos que, como digo, no son dos simples pliegos: importa defender la República o ir hacia una dictadura posmoderna, vestida de redes sociales, a fuerza de violencia, de represión, de decretos y de proscripciones, como ya lo estamos viendo; de proscripciones.

Yo tengo la íntima conmoción, señora presidenta –no ya la íntima convicción, sino la íntima conmoción–, al buscar doctrina y jurisprudencia, porque me encontré con que ni siquiera hay que ir a las clases de derecho constitucional o a aquellas clases de introducción al derecho que tenemos en la facultad: con el simple retroceso –una pedagogía del retroceso– hacia nuestro colegio secundario, cuando mi profesora Norma, de instrucción cívica, me hablaba de división de poderes, de pesos y contrapesos, y de cómo se elegían los representantes de las cabezas del Estado, ya tendríamos que estar rechazando el procedimiento del presidente y, por ende, estos pliegos.

Pero, bueno, hay que releer, hay que pedagogizar y hay que explicar. Y yo me tomé el trabajo de leer qué decía quien fue la voz más potente de la reforma de

la Constitución del 94 del radicalismo, en aquel momento, oposición en la Constituyente: Ramón Mestre, un radical, exgobernador de Córdoba, que fue la voz cantante –por decirlo de alguna manera–, el miembro informante, que tuvo un rol determinante en algo que fue fundamental para la reforma constitucional de la Constitución que hoy tenemos en vigencia y que era el objetivo originario del Pacto de Olivos, que era atenuar el presidencialismo y fortalecer la independencia judicial. Por eso, se estableció el 99, inciso 4º: para atenuar el presidencialismo y fortalecer la salud de la República con la independencia plena del Poder Judicial.

Por eso, era muy importante lo que decía la senadora Tagliaferri: ¿cuál era el temperamento, el espíritu de los constituyentes del 94? Era el siguiente. Decía Mestre: Los miembros de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser tratados como funcionarios comunes y, por eso, no podía utilizarse el 99, inciso 19.

Entonces, reafirmaba –versión taquigráfica, textual–: Se ha planteado diferenciar la designación de los miembros de la Corte respecto de otros cargos. Se ha establecido el procedimiento de su designación en cuanto a que debe ser hecha por el Senado de la Nación con dos tercios de los miembros presentes. Valga decir: es la única mayoría agravada que tiene la Constitución en su texto. Las demás mayorías agravadas están en las leyes, pero es la única en la Constitución, por razones obvias. Es lo que plantea Mestre. Y, además, dice: Debe ser en sesión pública. Esto significa un modo de morigerar y evitar el discrecionalismo del Poder Ejecutivo a la hora de nominar a los jueces de la Corte de Justicia de la Nación. Un procedimiento en el que todos los constituyentes tenían unanimidad. Un procedimiento complejo, único, integral e inescindible. Procedimiento único, complejo, integral e inescindible. “No hay más preguntas, señor juez”, diría en un juzgado.

Entonces, no hay otra vía; no hay otro procedimiento que valga. No vale el 99, inciso 19. Esa es una estupidez institucional. Y la verdad es que es estropear el espíritu de los constituyentes del 94; es tirarlo a la basura.

Y esto de comparar que, en la época de las carretas, para llegar al Senado un senador de Tucumán tenía que hacer dos meses en carretas, según los caminos y el tiempo, y esto de casi igualar en el siglo XXI, posreforma del 94, la designación de un juez de la Corte con el jefe de la estafeta postal en 1910 de Carmen de Patagones, es una barbaridad. ¡Es una barbaridad!

No digan más que “Bueno, sí, faltaban tres días”. No se puede utilizar el 99, inciso 19, para designar a un juez de la Corte. ¡No se puede! Hay un procedimiento complejo, único, integral e inescindible; el 99, inciso 4º. Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo. Los jueces no pueden estar a tiro de decreto de la lapicera presidencial. Es sentido común, es instrucción cívica. Primer año del secundario. Y, además, también hay principios y garantías. Todos se han vulnerado.

¿Qué dice Hamilton? ¿Qué dice Alberdi? ¿Qué dice la prolífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia? Al menos hasta ahora, que hicieron jurar a García-Mansilla y tiraron todo por la ventana.

La jurisprudencia internacional, a la que está adherida la Argentina por los tratados internacionales del 75, inciso 22, ¿qué dice? Hay un fallo muy interesante del año pasado, incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que plantea lo siguiente: Para la independencia del Poder Judicial, estas son las garantías, piedra basal y garantía de la independencia judicial: la inamovilidad en el cargo. Mi pregunta es ¿García- Mansilla es inamovible en el cargo? No.

La estabilidad en sus funciones. ¿Es estable su función? No.

La permanencia en el cargo hasta los 75 años, según nuestra Constitución, salvo juicio político por falta grave, ¿es estable en el cargo? No. No se cumple nada de eso.

Y hay un cuarto elemento, que lo plantea la propia Corte Interamericana y, además –ahora lo voy a reflejar– la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en todos los fallos en las últimas décadas, en casos emblemáticos, que es el cumplimiento del procedimiento de acuerdo a lo que establece la Constitución de la Nación Argentina en el 99 inciso 4º. Nada de eso se ha cumplido. Con lo cual, estos señores no son jueces y García-Mansilla es un empleado transitorio dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Es nada más ni nada menos? No. Es la gravedad que estamos viviendo en pleno proceso de golpe institucional en la República Argentina.

Por supuesto que todo lo de García-Mansilla no hubiera sido posible sin la anuencia de la Corte, ¿no? Esta Corte que hizo jurar y tiró por la borda toda la historia jurisprudencial de la Argentina. Esta Corte que ya conocemos cómo opera; ya sabemos de qué se trata. Es la Corte del dos por uno, que quería liberar a los genocidas que secuestraban y mataban bebés. Es la Corte que se arroga facultades legiferantes contra la ley, contra la Constitución. Son jueces que se autovotan como presidentes de la Corte y, a la vez, reviven leyes muertas, legislan y se autodesignan presidentes del Consejo de la Magistratura. Es la Corte que ha sido la titiritera y responsable de la mayor persecución judicial y política en la historia de la democracia argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, contra su familia y todo lo que se llame kirchnerismo. Todo lo que sucedió en las instancias inferiores, las barbaridades que han cometido los jueces en esta Argentina, pesa sobre la responsabilidad de la cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

Bueno, la Corte argentina tiene en su historial fallos que son emblemáticos para fundamentar esto que estamos defendiendo, que es la Constitución y el procedimiento de la designación de jueces por dos tercios del Senado.

El fallo Aparicio declaró nulo un decreto del Poder Ejecutivo –pido permiso para leer, señora presidenta– que designaba conjueces en la Corte. No estamos hablando de jueces por decreto, sino de conjueces. ¿Qué dijo la propia Corte? Incluso, uno de los integrantes de hoy firmó esto. Dijo que es indispensable aplicar la mayoría calificada a los jueces suplentes –¡a los suplentes!– para impedir el favoritismo presidencial. Es decir, para un juez suplente, transitorio, que es un colega, no lo permiten porque podría tener un favoritismo presidencial.

En el fallo Uriarte, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias, dice la Corte: Agotar todas las instancias para cubrir las vacantes con jueces designados según el procedimiento constitucional, porque si no se desnaturaliza la Constitución y se compromete la independencia judicial. Esto dice en el fallo Uriarte.

El fallo Rosza, de 2007, es muy interesante, porque allí la Corte marca límites a los jueces interinos de un jugado quizá perdido en nuestra Patagonia, que está vacante, y entonces se disponían jueces interinos, y dijo: No, hay que poner límites, porque la judicatura –dice la Corte– no puede ejercerse legítimamente si no es por magistrados investidos según la Constitución en el 99, inciso 4º. Esta es la realidad de la República Argentina.

Además, también están comprometiendo al Estado argentino vulnerando garantías internacionales y afectando su responsabilidad, traicionando compromisos democráticos que están incluidos en el 75, inciso 22, en los tratados que tiene la República Argentina.

Pero voy a hacer un párrafo especial para el usurpador, para el señor Manuel García-Mansilla. Es el primer juez en la democracia argentina –en realidad, es el

primer señor en la democracia argentina– designado transitoriamente en comisión y que juró siendo un empleado transitorio del Poder Ejecutivo. Él se cree que es juez, pero no es juez. Eso es como Perón, que tenía un perro al que llamaba León. El senador Mayans me va a ratificar esta anécdota. Perón tenía un perro que se llamaba León y cuando lo llamaba, León venía, pero en realidad, Perón sabía que no era un león, sino que era un perro.

Bueno, García-Mansilla cree que es juez, pero no es juez: es un usurpador. Y, en realidad, lo que otrora fue un pliego de cualidades, de calidades, de recorrido curricular de este señor, en cuestión de horas pasó a ser un prontuario institucional. Es el símbolo de la ilegalidad con toga.

Y yo quiero decir –sé que seguramente estará viendo esta sesión– que debe renunciar inmediatamente al cargo que está ilegalmente usurpando. Está cometiendo un delito, que es el delito de usurpación de autoridad pública. Ha ejecutado y está ejecutando en tiempo real un prevaricato, entre otros artículos del Código Penal, y además sus firmas, sus decisorios en la Corte Suprema, son nulos de nulidad absoluta, insanablemente nulos. Por eso, le debería hacer un favor a la patria en estas horas aciagas y renunciar a su cargo antes de seguir siendo el responsable de llevar a la Argentina a una crisis, a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas para nuestra democracia.

Y también pido, y que quede como documental en versión taquigráfica, algo que me parece determinante: que es que cuando deje de usurpar ese cargo, no le corresponda ninguna de las prerrogativas, privilegios ni beneficios de los exjueces de la Corte, porque no ha cumplido legalmente con el rol institucional y no ha llegado por el procedimiento adecuado. Que conste en la versión taquigráfica esto, para ser llevado a la instancia judicial o donde corresponda.

¿Qué pasaría, además, si nosotros aprobáramos esto y legitimáramos este procedimiento institucional? ¿Qué pasaría? Lo hablamos el otro día con el presidente de bloque. ¿Qué pasaría?

A partir de ahora, primero, que el Senado ya no tendría más sentido; no tendría sentido la representación de las provincias acá. Pero, ¿qué pasaría? El presidente de la Nación, en este golpe institucional, si se concretara –si este Senado no estuviera hoy a la altura de las circunstancias históricas que la vida le pone–, a partir de ahora todos los jueces de la Corte, todos los veranos, en todos los recesos, serían designados por decreto, a plazo. Y, como quien puede lo más, puede lo menos, a partir de ahora también con los jueces de primera, de cámara o de casación, el presidente tendría la lapicera para condicionar la designación de la mayoría de los jueces que hoy están vacantes. Yo entiendo que tenemos la enorme responsabilidad de no habilitar este mecanismo, porque claramente es el fin de la República.

En definitiva –para cerrar, señora presidenta–, también quiero hacer una reflexión sobre los republicanos y los populistas. Porque nosotros, los populistas, hoy estamos defendiendo la Constitución frente a los republicanos, que la están violentando, que la están arrasando. Esta es casi la distopía de la Argentina.

¿Qué hizo Néstor Kirchner, cuando asumió en 2003, cuando asumió con menos porcentaje de votos que de pobreza? Puso en marcha un mecanismo para la designación de jueces, y tuvimos la Corte de Justicia de la Nación –que acá nadie lo puede discutir– más prestigiosa de la historia de la democracia. Néstor Kirchner, con el 222 del año 2003, se autolimitó en sus atribuciones para la designación de jueces de la Corte. Eso lo hizo el populismo. El mismo camino llevó adelante y que mantuvo Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner –y en ese momento el peronismo tenía mayoría en el Senado–, cuando quiso ocupar vacancias en la Corte presentó pliegos que en alguna oportunidad fueron rechazados por este Senado y los retiró. ¡Los retiró!

Lo mismo sucedió con el procurador: no iba a la ilegalidad o a la inconstitucionalidad de un decreto.

Lo mismo con la 125 y con muchas de las medidas que tomó Cristina. A nosotros nos tratan de populistas, cuando somos los que más hemos defendido la institucionalidad en nuestro país.

A Cristina la quisieron matar, le gatillaron –se vio por televisión– dos veces en la cabeza. El tiro no salió; gracias a Dios, a Néstor, al universo. Cristina no pidió revancha; pidió justicia. Justicia que no llega. Hay un simulacro de juicio que, además, no se puede ver, porque curiosamente cortan Internet y demás, donde van a caer dos perejiles. Pero, en realidad, no van al fondo con la verdad. Cristina reclama justicia, no revancha.

¿Saben qué me parece también importante reflexionar? Que los autores intelectuales de ese “presa o muerta”, “presa o muerta”, “presa o muerta”, por el que tanto han insistido en los últimos años, están quedando impunes y van a seguir impunes. Son los fundamentalistas de la mesita de luz, los compradores compulsivos de mesitas ratonas, que todavía están libres, que no dan respuesta nunca, que nunca pasean por los pasillos de la Justicia. Sectores del poder concentrado, económico, trasnacional también, que fueron los poquitos que se beneficiaron siempre de este tipo de golpes institucionales, en democracia y también con las dictaduras. Los mismos ganadores de siempre. Los ganadores del 55, los ganadores del 76, los ganadores de 2001, los ganadores con Macri y, ahora, los ganadores de este gobierno de Milei que, a fuerza de decreto, de represión, de violencia y proscripción quieren imponerse sobre este Senado de la Nación. ¡Y no lo vamos a permitir, señora presidenta!

Este Senado hoy tiene una responsabilidad histórica: o defendemos lo que queda de la República o vamos a una disolución nacional y a una explosión de la democracia tal como la conocimos hasta ahora. La definitiva ruptura del pacto que ya está quebrado después de los dos tiros a la cabeza de Cristina.

Yo no vine a este Senado de la Nación para traicionar la Constitución. No vengo tampoco a someterme a presiones, a extorsiones, ni a tener miedo. Para eso, me quedo en mi casa o me compro un perro. Porque, señora presidenta, la Constitución no se negocia, la República no se arrodilla y la patria no se vende. Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡Muy bien!

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Martín Doñate.

Tiene la palabra el senador Daniel Bensusán.

Sr. Bensusán.- Gracias, presidenta.

Han sido muy claros los dos senadores preopinantes y me voy a permitir contextualizar, desde la normativa y desde la Constitución, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país.

La Constitución establece mecanismos claros de funcionamiento de la democracia. Como recién leyó el senador preopinante, el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional, establece una mayoría especial para los miembros de la Corte. Una mayoría especial que tiene que venir de los acuerdos políticos. Y a los acuerdos políticos no hay que tenerles miedo. Pero a los acuerdos realizados a la luz del día, a la vista de la ciudadanía. No a esos acuerdos políticos que se han hecho a oscuras en departamentos del barrio de la Recoleta. Y me voy a permitir

remontarme, porque para entender el artículo 99, inciso 4º, nos tenemos que remitir a la reforma del 94.

Leeré un párrafo de quien fue el presidente de la Convención, Eduardo Menem, respecto de este artículo. Dice: Respecto de los miembros de la Corte Suprema, se necesitarán dos tercios de los senadores presentes para sus nombramientos. Ello hará que dichos magistrados surjan del consenso de todos los partidos políticos. Ese nombramiento se deberá realizar en una sesión pública convocada específicamente para ello.

¿A qué me refiero con esto? Que esta es la división de poderes. Estos son los frenos y los contrapesos que están insertos por los constitucionalistas para evitar los abusos de poder, máxime, en un sistema presidencialista como es el argentino.

Y esos frenos y contrapesos también los podemos remitir a la Constitución del 53, donde las provincias acordaron crear la Nación Argentina. Y en ese acuerdo, ¿qué dijeron? La Corte Suprema será quien dirima o resuelva los conflictos que se pueden suscitar entre las provincias y la Nación. Y ahí viene el rol de este Senado. Por eso es que se necesita el acuerdo del Senado: porque ante la propuesta del Poder Ejecutivo de un postulante para un miembro de la Corte necesita el acuerdo de las provincias, que acá están representadas. Porque si no, ahí sí, volteamos el Pacto Federal, volteamos el federalismo del que tanto nos ufanamos y hablamos, y la representatividad que deben tener las provincias, si dejamos que un presidente –que el presidente Javier Milei– pueda designar por decreto a dos miembros de la Corte.

Y el constitucionalista dejó establecido, en el artículo 117 de la Constitución Nacional, esto de que la Corte obviamente es quien va a resolver los conflictos entre provincias y Nación.

Ese es el mecanismo o el procedimiento general, o la regla para designar a los miembros de la Corte.

Pero también la Constitución prevé un mecanismo de excepción. No es la regla; es la excepción. La que está establecida en el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución. Artículo que también ha sido leído y por el que tiene que cumplir tres requisitos esa excepción: que la vacante del cargo que se quiera cubrir en comisión se haya producido mientras exista el receso de este Senado. Pero también, por ser una excepción, hay dos requisitos más: que en ese momento la Corte no pueda funcionar; que en el momento en que se designe en comisión, la Corte –porque le faltan miembros, porque no hay tres, hay dos– no pueda funcionar, que no es lo que está pasando. Y, además, que haya algún tema urgente que tenga que resolver la Corte y que, como no tiene los miembros, se faculta excepcionalmente al presidente a designar dichos miembros en comisión.

Como bien lo dijo la senadora miembro informante de la Comisión de Acuerdos, esta rémora de la Constitución viene de 1860, cuando el Senado funcionaba cinco meses al año, por el traslado que debían hacer en ese momento los senadores, lo que tardaban y demás. Entonces, debemos contextualizar de dónde viene esta normativa.

Ahora bien, hoy esas condiciones han cambiado. Hoy no existen esas condiciones que había en aquella época en donde el receso del Senado era mucho más amplio. Y el presidente Milei ha forzado esta interpretación para designar a los miembros en comisión. Y los dos mecanismos, el del inciso 4º, que es la regla, y el inciso 19, que es la excepción del artículo 99, no pueden ser usados –uno u otro– a gusto del presidente.

Primero, mando los dos pliegos: artículo 99, inciso 4º, procedimiento regular. Como no puedo lograr que se nombren, entonces uso el otro. Voy al otro lado de la

góndola de la Constitución, saco el inciso 19 y digo: Ahora, lo mando por decreto. ¡Eso no es así!

La Constitución hay que respetarla e interpretarla. No es que cuando me gusta uso las facultades de la Constitución y, cuando no me gusta, no las uso.

Entonces, este abuso de poder que ha hecho el presidente Milei de mandarnos primero los pliegos y, como no se lograron los acuerdos, entonces los designó en comisión, es un claro abuso de poder que está cometiendo el presidente de la Nación, dejando de lado las facultades extraordinarias que tiene este Congreso para dar los acuerdos de los jueces de la Corte.

Y, obviamente…, hoy la senadora Tagliaferri hablaba de la banquina. Si dejamos que esto pase, estaremos institucionalizando y dando por hecho una vía paralela para designar a estos jueces, cosa que la Constitución no lo prevé.

Y yendo un poco a la doctrina, numerosos constitucionalistas y profesores de derecho constitucional de la mayoría de las universidades nacionales de la Argentina se han manifestado. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeñísima reseña de algo que publicó un profesor de derecho constitucional al cual realmente respeto muchísimo, que es Andrés Gil Domínguez, en la publicación de *La Ley*, en el que dice: “La nulidad constitucional absoluta e insanable del decreto 137/2025 que designó a los jueces de la Corte”. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable el decreto 137 que designó a los jueces en comisión?

Como les dije hoy, la actual Corte tiene tres miembros, o sea que puede funcionar correctamente. No hay urgencia en designar a jueces de la Corte, sobre todo, mientras están tratándose dos pliegos que envió el presidente.

La vacante de la doctora Highton, como dijo la senadora Tagliaferri, ocurrió en sesiones ordinarias de 2021, hace más de dos años. La vacante del doctor Maqueda, que sí se produjo en receso de este Congreso, pero ¡oh, casualidad! Milei mandó el acuerdo en sesiones ordinarias, es decir, haciendo uso del inciso 4º del artículo 99 de la Constitución. Es decir que él mismo utilizó el procedimiento regular para ocupar el cargo que dejaba el doctor Maqueda en el momento en que este Senado estaba en receso. O sea que no podemos tomar a ninguno de los dos cargos como que se produjeron en receso para poder habilitar la excepcionalidad que establece la Constitución Nacional.

Además, como dijeron recién, emite el decreto tres días después de que nosotros dejamos de sesionar en extraordinarias, el día 21 de febrero. Eso viola cualquier principio de buena fe republicana. Y lo está violando el presidente de la Nación, lo está violando Javier Milei al firmar ese decreto 137/2025. Estamos dejando un antecedente peligrosísimo para la designación de los jueces.

Y en los fundamentos de ese decreto 137, después de hacer una farragosa exposición, y en los considerandos del decreto, de buscar elementos para ver cómo justificar la excepcionalidad, traen a colación la práctica norteamericana. Obviamente, nuestros antecedentes constitucionales son de la corte norteamericana. Y entonces dicen que en Estados Unidos se han nombrado cientos de jueces en comisión para la Corte Suprema y jueces inferiores. Ahora, los datos desmienten lo que el presidente Milei firmó –o le hicieron firmar– y estableció en los fundamentos del decreto 137.

En Estados Unidos, desde el año 1958, no se nombra un juez de la Corte. O sea que si nos vamos por la práctica de Estados Unidos, estamos listos, estamos fritos. Agrego que desde el 69, solamente hubo cuatro jueces comunes en comisión. Y la práctica constitucional argentina va en el mismo sentido. En la Argentina, el

último juez designado en comisión fue en el año 1910 ¡Hace 135 años que no se utiliza esta práctica! Porque ya está en desuso, porque era para otro momento.

Sr. Mayans.- En la época de las carretas. *(Risas.)*

Sr. Bensusán.- ¡Exactamente! Fue en la época de las carretas, como dice el presidente del interbloque.

Y, obviamente, va de suyo que, desde la Reforma del 94 a esta parte, jamás se designó a un juez de la Corte por decreto. Tenemos los dos casos, los de Rosenkrantz y de Rosatti, en el momento en que el presidente era Macri, que firmó los decretos, pero alguien le dijo "no, momentito. No es así". Y después, obviamente, tuvo el acuerdo de este Senado y fueron designados con acuerdo y no asumieron en comisión.

Entonces, toda esta reseña hace poner en crisis realmente…, y por eso estamos discutiendo este decreto 137, porque fue firmado, emitido, hecho de espaldas a la Constitución. Se da de bruces contra la Constitución.

Como también dijo la miembro informante, fue el mismo García-Mansilla, uno de los dos propuestos, quien nos mintió en la cara. Ante una pregunta certera de la senadora Fernández Sagasti, en la que preguntó: En el caso de que a usted lo designen en comisión, ¿aceptaría? Y el mismo García-Mansilla dijo delante de todos nosotros: Y, no. La verdad es que viendo los antecedentes de 2015, cuando Macri quiso nombrar por decreto en comisión a dos jueces y, digamos, el rechazo que hubo de la sociedad, de la doctrina, de la Constitución, entonces, dijo: "La verdad es que no aceptaría". Pero quiero agregar otra cosita más, y voy a leer la versión taquigráfica.

En otra consulta que le hizo la senadora Fernández Sagasti, le preguntó: "¿Usted entiende que ser designado en comisión le restringe al cortesano la independencia de sus decisiones si hubiera un caso contra el Estado nacional o contra el Ejecutivo nacional?". ¿Se acuerdan de qué contestó García-Mansilla? Se los leo: "…podría ser el caso de que un juez designado en comisión –él, hoy– una vez que ingrese a la Corte, –Mansilla– sí tuviera una cierta falta de independencia y que, tal vez, si… Me imagino un caso hipotético, en el que el Poder Ejecutivo nacional puede designar jueces en comisión y que fallen a favor de los intereses del Poder Ejecutivo". Lo dijo quien hoy integra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Manuel García-Mansilla. Él dijo: "…en la medida que ingresen a la Corte aun por ese lapso corto de un año, sí es posible que no tengan la independencia necesaria para ser jueces". ¡Lo dijo él! Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Y para sumarle todavía un poquito más, me tomé el atrevimiento y solicité un acceso a la información pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que me dijera cuáles fueron las actuaciones administrativas previas a la jura del doctor García-Mansilla. Es decir…

Sr. Mayans.- ¡Él acepta sin condiciones!

Sr. Bensusán.- A ver…, cualquiera que acceda a un cargo de la justicia provincial, federal y en todos lados, debe cumplir ciertos requisitos administrativos previos ¿Qué me contestó la Corte? Me dijo: Dicho juramento y aceptación del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual se ejecutó el previo acto dispuesto por el decreto 137, se produjo luego de un acuerdo de ministros el día 27 de febrero de 2025 y no tramitó por expediente administrativo alguno. ¡¿Qué significa esto?! Que a García-Mansilla no le pidieron ni que renuncie a la matrícula de abogado ni que renuncie al patrocinio de todos los clientes en las causas que tiene en trámite, ¡y le tomaron juramento! Cualquiera de nosotros que quiera acceder o que a través de un concurso del Consejo de la Magistratura –nacional o

provincial– acceda a un cargo de la Justicia, lo primero que tiene que hacer es renunciar a la matrícula y al patrocinio. Bueno, a García-Mansilla, además de lo que anteriormente dije sobre lo que había opinado, no le tomaron ninguna de estas cuestiones.

Sra. Di Tullio.- Sigue matriculado.

Sr. Mayans.- La semana que viene lo va a entregar. *(Risas.)*

Sra. Di Tullio.- Está matriculadito.

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, por favor.

Lo que sí, por favor, redondeemos.

Sr. Bensusán.- Ya voy finalizando, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Bensusán.

Sr. Bensusán.- Gracias por el tiempo de más que me ha dado.

Estamos charlando…

Para finalizar, la verdad es que por el carácter precario del nombramiento en comisión que ha hecho el presidente, deja mucho que desear la independencia que pueden tener esos jueces, dicho por uno mismo de ellos.

Reitero, Milei tiene que respetar la Constitución Nacional en todos sus artículos. No en lo que le gusta la respeta y en lo que no le gusta no la respeta. Y nosotros tenemos la responsabilidad del Senado de evitar esos abusos de poder, porque además está dentro de nuestras facultades, qué puede hacer el Poder Ejecutivo nacional, en este caso, el presidente Milei. Es, ni más ni menos que, como lo dije al principio, defender el sistema republicano y el federalismo.

Entonces, acá nosotros tenemos que tomar el compromiso, todos los bloques, de que no le vamos a prestar acuerdo a ningún postulante que mande el Poder Ejecutivo nacional que, previamente, haya aceptado el cargo de juez en comisión. Es un compromiso que tenemos que asumir cada uno de nosotros, de todos los bloques, porque es respetar este Senado, respetar las facultades extraordinarias, defenderlas; no respetarlas, defenderlas y defender el mandato que tenemos de todas nuestras provincias.

Ahora sí finalizo, señor presidente, pero quiero dejar algo aclarado: que el rechazo de los pliegos significa el rechazo al decreto 137 de 2025. Si hoy este Senado rechaza los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla está rechazando el decreto 137 que los designó en comisión y, hoy, el doctor García-Mansilla deberá cesar automáticamente en el cargo de juez de la Corte Suprema de la Nación.

Simplemente, quiero adelantar mi voto negativo a los dos acuerdos.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Bensusán.

Cabe recordarle que, como se habló en labor parlamentaria, iban a hablar 10 minutos, salvo los miembros informantes y los cierres.

Sr. Mayans.- No, no fue así.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- En labor parlamentaria, cuando se habló, se dijo que se aplica el reglamento, que es de 20 minutos. Eso fue lo que se habló, que está consintiendo, ahí, la señora que está a cargo en este momento.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Buenas tardes, señor presidente.

Señores, sáquense la careta. Yo hace tres años que soy senadora por la provincia de Córdoba y este Senado es muy lento. Yo no logré, a pesar de la

urgencia de más de 50 por ciento de trabajo informal y todo lo que significa, avanzar ni un milímetro un proyecto para facilitar la inserción laboral. ¿Por qué? Porque acá no quieren.

Tampoco nadie movió un dedo para desarmar los fondos fiduciarios, esas cajas políticas jugosas donde se escondían privilegios, punteros y hasta facinerosos.

Yo me pregunto: si no hay urgencia, como decía recién un senador, ¿para qué convocar a una sesión especial?

También, me pregunto para qué dieron quórum algunos del PRO. No lo entiendo.

Jamás, jamás, voy a ser funcional al kirchnerismo. La verdad es que lo digo sin ninguna vuelta. Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar al gobierno del presidente Milei.

Las candidaturas a la Corte Suprema no se evalúan por quién lo propone…

Sra. Fernández Sagasti.- Está leyendo.

Sra. Álvarez Rivero.- …se evalúan por la idoneidad del candidato, y punto. Intentan, obviamente, confundirnos. Por supuesto, no me voy a comprar ninguna operación política, no me voy a dejar engañar.

El único criterio que debemos tener en cuenta es que inspire confianza el candidato, porque sin confianza no hay República. La Argentina necesita instituciones confiables, no estructuras enormes al servicio del poder de turno. Necesitamos una Justicia independiente, íntegra, capaz, que no responda a nadie más que a la ley y a los ciudadanos.

Exijo jueces sabios, honestos, valientes, que no negocien las sentencias, que no tengan prontuarios políticos ni deban favores para devolver.

Sra. Fernández Sagasti.- Está leyendo.

Sra. Álvarez Rivero.- Por supuesto, un juez de la Corte Suprema debe tener una trayectoria impecable, sin sombras, sin dudas.

Nosotros, los cordobeses, sabemos muy bien que cuando enviamos representantes no confiables, porque así se votaron, salió el aborto.

Sra. Di Tullio.- ¿Va a leer todo?

Sra. Álvarez Rivero.- Salió el aborto con el voto de tres cordobeses, que en nada nos representan. Por eso, digo con claridad, si a García-Mansilla, porque representa positivamente todo lo que necesitamos, con orgullo lo digo, porque es bueno, es valioso, defiende los valores que necesitamos volver a poner en la mesa, como es la defensa de la vida, que nuestra Constitución lo sostiene desde la concepción hasta la muerte natural.

Y, también, con la misma claridad digo no al doctor Lijo o no al juez Lijo, a Ariel Lijo. Yo misma me confundo. No al juez Ariel Lijo porque no merece ni un gramo de mi confianza en nada.

Esta votación no es un tema técnico, aunque muchos de los discursos han parecido clases de la universidad. Pero esta no es una discusión técnica, esta es una votación política y hay que decirlo con todas las letras. Aquí se juega el futuro de la Justicia argentina. Por eso, pido responsabilidad. La Argentina necesita jueces impartiendo justicia, no operadores.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Rivero.

A continuación, tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Puedo…? Antes de que empiece…

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, disculpe, senador Lousteau.

Tiene palabra la senadora Carmen… Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Carmen Álvarez Rivero.
Sr. Presidente (Abdala).- Álvarez Rivero, sí.
Sra. Álvarez Rivero.- Gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Diga, senadora.
Sra. Álvarez Rivero.- Le digo mi nombre porque…
Sr. Presidente (Abdala).- No, pensé que tenía algo más para agregar.
Sra. Álvarez Rivero.- Le digo mi nombre porque lo dice mal, por eso.
Sr. Presidente (Abdala).- Ningún problema, senadora.

Muchas gracias. Gracias por la aclaración.

Senadora Anabela… Anabel.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente.

No, no quise interrumpir antes, pero según el reglamento está prohibido leer todo el discurso como la senadora anterior. Así que, en adelante, le pido, por favor, señor presidente, que haga respetar el reglamento.

Sr. Presidente (Abdala).- Lo que usted manifiesta es así. Esta Presidencia no se percató de que hubiera leído…
Sra. Di Tullio.- ¡Ah, ¿no?!
Sr. Presidente (Abdala).- Así que, llegado el momento, lo volveremos a hacer notar.

Tiene la palabra...

Sí, senadora Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Primero que no leí y, segundo, es un orgullo para mí, me enseñaron a leer en primer grado. Es un gran orgullo.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Muchas veces, en este Senado tenemos que debatir cuestiones que son complejas, que tienen un montón de aristas distintas y, a veces, no es tan fácil tomar postura.

Le ha pasado al propio presidente Milei cuando era diputado. El presidente Milei cuando era diputado dijo que los préstamos del Fondo Monetario Internacional eran un robo y una estafa a las futuras jubilaciones y ahora está buscando uno. Votó a favor de bajar el impuesto a las ganancias y, después, mandó un proyecto que subió el impuesto a las ganancias. Quiere decir que encontró información distinta, que cambió de opinión, y es porque algunas cuestiones, efectivamente, son complejas y, a medida que uno las transita y las mira desde distinta perspectiva, puede cambiar de opinión.

Este no es el caso hoy. Este, definitivamente, no es el caso hoy y yo creo que es la votación más fácil que he tenido como senador en términos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita al presidente –a este o a cualquier otro presidente futuro– poner jueces a dedo cuando quiera. Repito: hay que votar en contra de un mecanismo que le permite este presidente –pero que habilita eso para futuros presidentes– poner jueces inferiores y jueces de la Corte Suprema a dedo y cuando quiera.

Si se convalida este mecanismo, si nosotros acá permitimos este mecanismo de nombrar jueces por decreto, digamos la verdad: ya no vamos a tener más jueces. Lo que vamos a tener son vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo, pero no van a ser jueces. Y digo empleados porque así dice el decreto, habla de empleados; después, voy a volver sobre esto.

Si convalidamos el mecanismo del presidente para nombrar estos jueces, vamos a estar votando en contra de la independencia de la Justicia, en contra de la

división de poderes, en contra de la República y en contra de la propia Constitución. Voy a recordar que cuando juramos como senadores, lo hacemos por la Constitución Nacional.

No puedo creer que haya un solo senador realmente dispuesto a votar esta aberración; me llamaría la atención. Y veo que, para avalar esta barbaridad que cometió el presidente, algunos van a hablar bien de un candidato, mal del otro, van a decir que si fueran mujeres, que si no fueran mujeres, que este me gusta, que miro el pasado y me gusta cómo piensa. Pero seamos claros: acá estamos votando y decidiendo por el mecanismo de designación del presidente, los antecedentes pasan a otro plano. Si te gusta o no te gusta el candidato, si deberían ser mujeres… La verdad es que todo eso son excusas que están usando algunos para avalar esta barbaridad. Excusas para avalar algo que es, a todas luces, inconstitucional y que no debería ocurrir.

Lo que nosotros hoy tenemos que decirle a la sociedad es que, efectivamente, no vamos a votar ningún candidato, sin importar qué tan bueno sea, ni ningún candidato podría ser juez de la Corte Suprema si acepta ser designado en comisión. Eso es lo que tenemos que dar como señal.

Quiero explicar cuál es la gravedad de lo que hace el presidente. Nombra a dos de cinco jueces de la Corte Suprema –porque nuestra Corte tiene cinco jueces– por decreto –el 40 por ciento de la Corte Suprema por decreto–, cuyo mandato, o cuyo tiempo de empleo –período de prueba–, vence el 30 de noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que están a tiro de decreto a fin de noviembre. Entonces, si al presidente le gusta cómo fallaron esos jueces, les renueva y, si no le gusta cómo fallan esos jueces, saca otro decreto y los reemplaza por otro; por otro que sea más afín a lo que pretende.

¿Alguien puede pensar que eso es una Corte Suprema de Justicia independiente, donde vamos a tener –o es lo que pretende el presidente– jueces en periodo de prueba? En la Ley Bases se bajó el periodo de prueba para las empresas de menos de cinco empleados a un año –período de prueba: un año–; ahora tenemos jueces de la Corte Suprema en periodo de prueba. Tenemos jueces de la Corte Suprema a prueba. Si hacen lo que el gobierno quiere, continúan; si no hacen lo que el gobierno quiere, los puede cambiar por otro juez, otra vez, por otro decreto.

¿Alguien puede pensar que eso da un Poder Judicial independiente? O la Corte Suprema de Justicia, que es la intérprete de nuestra Constitución, el árbitro último de todos nuestros conflictos: conflictos entre poderes, conflictos entre el Poder Ejecutivo o alguno de los otros poderes y los ciudadanos, entre los ciudadanos entre sí. ¿Alguien puede pensar que esto configura una Corte Suprema independiente?

La verdad es que sería llamativo que haya senadores que hablen todo el tiempo de la República, de la división de poderes, de la Constitución, juren por esa Constitución y hoy permitan semejante atropello.

Pero, también, la sesión de hoy constituye un precedente muy importante a futuro y muy significativo, así que yo me quiero extender también acerca de los argumentos que usa el Poder Ejecutivo y que usó el presidente para emitir este decreto. Y creo que es muy importante pensar, reflexionar y exponer en profundidad por qué lo que hizo el presidente Miley es inconstitucional.

Primero, nosotros queremos una Justicia independiente, ese es un valor fundamental de nuestra República y de nuestra Constitución. ¿Cómo se asegura nuestra Constitución que tengamos jueces independientes? De dos maneras. La primera es por los dos tercios. ¿Por qué? Porque dos tercios quiere decir que nadie

le puede imponer los jueces a otro. No hay jueces de facciones, hay que lograr un consenso y una mayoría grande. Eso lo dice, claramente, un convencional constituyente en su libro de memoria política, que es Raúl Alfonsín, que dice que los dos tercios garantizan la imparcialidad y la idoneidad de los candidatos.

Entonces, el consenso, los dos tercios, sirven para eso, para garantizar la competencia –es decir, la idoneidad– y la imparcialidad. ¿Y qué otro mecanismo tiene la Constitución para permitir jueces que sean independientes? El artículo 110, que les da estabilidad y que dice que los jueces duran mientras dure su buena conducta.

En este caso, no tenemos ninguna de las dos cosas. No tenemos el consenso, no tenemos los dos tercios y no tenemos la estabilidad. El 30 de noviembre están a tiro de decisión del presidente a ver si continúan o no. Es decir que la reforma –lo dice claramente cuando uno lee los diarios de la Convención; y acabo de leer a Alfonsín– lo que dice es que esto que está haciendo el presidente es exactamente lo contrario de lo que dicta la Constitución del 94: poner jueces por decreto en un período de prueba.

Yo no soy abogado, así que voy a citar a un constitucionalista que me dicen que es muy prestigioso y que dijo esto. Dijo: Podría ser el caso de que un juez designado en comisión, una vez que ingresa en la Corte, sí tuviera una cierta falta de independencia. Me imagino un caso hipotético, en el que el Poder Ejecutivo nacional puede designar jueces en comisión que fallen a favor de los intereses del Poder Ejecutivo, en la medida que ingresen a la Corte aun por ese lapso corto de un año. ¿Quién es este jurista de prestigio? Ya lo dijo el senador Bensusán: Manuel García-Mansilla.

Entonces, leamos lo que dijo el propio García-Mansilla. ¿Cuándo lo dijo? En la comisión cuando, como Pedro, negó tres veces. No una, sino tres veces negó que aceptaría ser nombrado en comisión. Tres.

Quiero hablar de las excusas que da el gobierno nacional para pisotear la Constitución Nacional. La primera –y la acabo de escuchar de la senadora preopinante–, la supuesta inacción de nuestro Senado. La verdad es que esto me parece increíble como excusa.

La senadora Tagliaferri describió cómo fue el proceso del trámite de estos jueces, de los pliegos. Recién hubo audiencia con los senadores a fines de agosto y el dictamen de uno de ellos, porque uno había tenido dictamen favorable, con nueve firmas –me refiero al del juez Lijo–, fue muy reciente. Quiere decir que estaban en pleno tratamiento los pliegos.

Ahora, ¿qué pasaba? Pasaba otra cosa, y es que no tenían consenso. No tenían los dos tercios de los que habla la Constitución. Eso es lo que pasaba. Y la verdad es que cuando pasa eso no se votan negativo, se retiran. El que los envió, el presidente, se da cuenta de que no tienen consenso y los pliegos se retiran. Tan así es que ni siquiera sabemos reglamentariamente cómo es un dictamen negativo, cómo se tiene que votar. Lo sabemos por sentido común, pero no está previsto claramente en la norma, y algunos se querían agarrar de eso para que hoy no se pudiera tomar la decisión que espero se tome.

Tuvimos que hacer un dictamen con argumentos en contra, pero que diga que se propicia el tratamiento de los pliegos para poder salvar eso que nuestro reglamento no presupone, no prevé correctamente, porque nunca antes pasó esto. ¿Qué quiere decir que nunca antes pasó esto? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner mandó a Reposo para procurador. No tuvo los dos tercios. No obtuvo el consenso. Se retiró y fue Gils Carbó, que después sí lo obtuvo. Y varios de los que están acá la votaron.

Después, mandó a Carlés. No tuvo los dos tercios. Mandó a Sarrabayrouse. No tuvo los dos tercios. Mandó a Sesín. No tuvo los dos tercios. Se retiraron los pliegos.

Macri mandó a Weinberg de Roca para procuradora. No tuvo los dos tercios. Alberto Fernández mandó a Rafecas para procurador. No tuvo los dos tercios.

A ninguno de ellos se le ocurrió al no conseguir los dos tercios nombrarlos en comisión. A ninguno de ellos.

Ahora tenemos esta anomalía. Tenemos un juez que tiene dictamen a favor, con nueve firmas, y el otro juez tiene dictamen en contra; en contra. El juez que asumió en la Corte Suprema, por decreto, y al que la Corte le tomó juramento no tiene una sola firma a favor. No los dos tercios; no tiene una sola firma a favor. Esa es la circunstancia en la que estamos.

Y ahora estamos acá, con esta circunstancia, donde estamos tratando, además, el decreto. Un decreto que hay que ir a 1910... Hace 115 años que no pasaba una barbaridad de esta índole.

Y lo más increíble de todo, de esta supuesta inacción del Senado, es que si el problema es la inacción, la pregunta es ¿por qué hoy estaban tratando que no hubiera quórum? ¿Y por qué trataban que no hubiera quórum en la reunión de la Comisión de Acuerdos para dictaminar sobre el juez García-Mansilla?

Si el problema es que el Senado no trabaja, ¿por qué estaban impidiendo que hubiera sesión? ¿Por qué estaban impidiendo que hubiera dictamen? ¿Por qué había un dictamen de García-Mansilla escondido, con cuatro firmas, pero no lo mostraron para que no hubiera dictamen, para que no llegaran a nueve?

Ahí se cae la mentira de la supuesta inacción del Senado. ¿Querían que el Senado tratara las cosas? Acá estamos, tratando los dos pliegos y, además, en contra de este mecanismo que fue el decreto.

Quiero ir a un segundo tema que es el del receso. Perdón, presidente. Voy a leer brevemente el artículo 99… Voy a arrancar por el artículo original de la Constitución de 1853, reformada en 1860.

El inciso 23 del artículo 83, entre las atribuciones del presidente, dice: “En todos los casos en que según los artículos anteriores, debe el Poder Ejecutivo proceder con acuerdo del Senado –marco: en todos los casos, no los ‘empleos’ como dice después–, podrá durante el receso de éste, proceder por sí solo, dando cuenta de lo obrado a dicha Cámara en la próxima reunión para obtener su aprobación”.

Es decir, lo puede hacer en receso, pero después le tiene que dar cuenta a la Cámara para su aprobación. ¿Por qué? Ya se explicó por qué era esto. Porque cuando se hizo esta reforma, se hizo entre Cepeda y Pavón, para ir al momento histórico, cuando Buenos Aires se incorpora. Eran trece provincias. Buenos Aires fue la provincia catorce en incorporarse.

En ese momento, se tardaba meses en venir. Había una sola línea de ferrocarril en 1860. ¿Saben cuántos kilómetros recorría? 9,8 kilómetros. Iba de donde está ahora el teatro Colón a Floresta.

Entonces, ¿qué pasaba? El Congreso sesionaba del 1° de mayo al 30 de septiembre, y si ocurría una vacante en algo que requiriera acuerdo del Senado, se le decía al Poder Ejecutivo: Mire, no vamos a llegar a tiempo. Si es urgente y fue imprevisible, cúbrala y después nosotros aprobamos o no.

Ese es el espíritu original de lo que estaba. Es la imprevisión. Ocurre algo. Lo tengo que cubrir de alguna manera.

¿Qué dice ahora el artículo 99, inciso 19? El presidente “puede llenar la vacante de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran

durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

Voy a leer lo siguiente para entender… Primero, acabo de decir que lo del receso no tiene cabida en el mundo de hoy con las comunicaciones, donde uno viene de Tierra del Fuego, que en ese momento no era provincia, a Buenos Aires en tres horas.

Pero, hay una cuestión adicional que es este tema de los empleos. Y quiero leer claramente cosas que me parece que han sido pasadas por alto.

¿Qué dice el artículo 99? Habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Voy a leer el inciso 7º. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo entre sus atribuciones? "Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de Gabinete de Ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución". Empleados. Ahí, en el inciso 7º, está claramente expresado que se refiere a los empleados del Poder Ejecutivo.

Voy al inciso 13. ¿Qué más hace? "Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla". Empleos –otra vez– de militares del Poder Ejecutivo de la Nación.

¿Qué hace en el inciso 17? "Puede pedir al jefe de Gabinete de Ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos". A los empleados del Poder Ejecutivo. Si no, por ejemplo, esto podría decir que como nosotros también somos empleados y se nos paga, porque es lo que aduce el gobierno nacional; el presidente nos podría pedir a nosotros informes.

Sr. Mayans.- O nombrar un senador por decreto…

Sr. Lousteau.- Entonces, la verdad es que en todo el artículo 99, las palabras "empleos" y "empleados" se refieren claramente a los empleados del Poder Ejecutivo.

Ahora, agarran el inciso 19, que dice: "Puede llenar la vacante de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Ahí, en ese, lo interpretan al revés de todo lo que dice el artículo 99. ¿Para qué? Para poder nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión. Eso es lo que hacen. Estiran como chicle la Constitución. La editan como edita Milei sus entrevistas. No leen la Constitución o la leen de tal manera aviesamente para modificarla y después le dicen a Manes que la lea.

Está claro a qué se refiere la palabra "empleos".

¿Qué más? ¿Con qué más juegan? Con el tema del receso. Ya lo dijeron otros senadores. La vacante tiene que ocurrir durante el receso. ¿Por qué? Porque es un imprevisto. Ese es el espíritu. Renuncia o fallece un embajador. Tengo que nombrar durante el receso, no con el Senado pudiendo tratar un pliego. Tengo que nombrarlo urgente. Entonces, frente a ese imprevisto, me permito hacerlo en comisión.

Ahora, vamos a analizar estrictamente si estas vacantes ocurrieron durante el receso. Primero, una de ellas es de cuando reemplaza a Highton de Nolasco. Es una vacante de hace tres años. La otra, la de Maqueda, ya sabía el Poder Ejecutivo que iba a haber una vacante. De hecho, mandó los pliegos antes de que se

produjera la vacante de Maqueda. Entonces, ya sabía. Ahí no hay ningún imprevisto. Inició el trámite antes de la jubilación de Maqueda.

Como si esto no fuera suficiente, recuerden que acá hubo extraordinarias. Y las extraordinarias fueron, entre otras cosas, para tratar los pliegos.

Después, terminaron las extraordinarias. O sea que ahí hubo otro receso. No es el receso original cuando se produjo la vacante de Maqueda. Es un nuevo receso aviesamente diseñado por el Poder Ejecutivo, una semana de receso antes de las ordinarias, para poder nombrar los jueces de la Corte Suprema, otra vez, por decreto, burlando la letra y el espíritu de la Constitución. Y tanto el decreto de nombramiento como el mensaje con los pliegos, en ninguno de los casos dice a quién reemplaza cada juez. No dicen a quién reemplaza cada juez. O sea que el argumento que usa García-Mansilla de que en el caso de él el reemplazo es por una vacante que se produjo en receso, no solo es mentira, porque ya expliqué que no se produjo durante el receso, que no fue un imprevisto, sino que además el Poder Ejecutivo, en ningún momento oficialmente dijo que García-Mansilla reemplazaba a Maqueda. Lo cual muestra la fragilidad enorme que tiene el decreto, aun sin haber sido rechazado, como vamos a hacer hoy, y la situación de García-Mansilla.

¿Qué más dice el presidente al nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto? Justifica citando a presidentes del pasado que usaron estos mecanismos.

Vamos a ver a quiénes cita. Cita a José María Guido, es decir, a un presidente que asumió después de un golpe militar a otro presidente y que lo que hizo fue cerrar el Congreso y proscribir a dos partidos: el Partido Comunista y el Partido Justicialista. Démonos idea de la gravedad de lo que estoy diciendo, porque, si no, todo pasa desapercibido. ¡El presidente considera válido lo que hizo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un presidente que asumió después de un golpe de Estado y que cerró el Congreso!

Pensar que en un momento Macri dijo que su intendente preferido era Cacciatore y fue un escándalo; y bien que fue un escándalo. Pero esto de que el presidente cite a un presidente de facto que cerró el Congreso para justificar lo que está haciendo con la Corte Suprema, la verdad es que llama muchísimo la atención.

Para encontrar presidentes constitucionales que hayan hecho eso, hay que irse a 1910, antes de la democracia por voto universal masculino, es decir, a Figueroa Alcorta. Pero Figueroa Alcorta en 1908 también cerró el Congreso. Hace 115 años que nadie hacía esto. ¡115 años!

Entonces, esto es lo que está pasando. Uno mira cuáles son los elementos con los cuales justifica el presidente este manoseo, esta burla a la Constitución, esta reescritura de la Constitución y la verdad es que no encuentra ningún argumento jurídico. Y los históricos, como dije, dan vergüenza.

Ahora, para que quede claro por qué esto es una burla y un manoseo de la Constitución. Primero, si se permite esto, cualquier presidente futuro puede nombrar jueces cada vez que venga un receso. ¿Alguien puede decir, de verdad, que hay dos maneras en la Constitución para nombrar jueces? Que la Constitución te da dos maneras: una son los dos tercios y la otra es: “Esperá el receso y poné los jueces que quieras”.

¿Alguien puede, de verdad, sostener eso? ¿Que esto es la letra de la Constitución y el espíritu de la Constitución? Y si se puede eso, ¿para qué un presidente va a seguir el camino que dicta el inciso 4º del artículo 99? ¿Para qué va a buscar dos tercios si puede hacer esto? ¡Nadie puede sostener que esto es constitucional, desde el punto de vista del sentido común más básico! Eso es lo que está pasando.

Quiero detenerme un segundo para analizar lo que pasó en las audiencias. Como dije, García-Mansilla negó tres veces –como Pedro a Jesús– al ser preguntado si aceptaría ser nombrado en comisión. Y voy a leer las tres veces para que quede claro que no fue una.

Primero, hablando sobre las designaciones en comisión de Macri –me permito leer–, contesta él: "Visto el impacto que tuvo el decreto 83/2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión. Porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente". Un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste esto.

Luego, repite: "Visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esta nominación". Y después dice de nuevo, pero ya no hablando de la nominación de Macri, sino respondiendo en general, a la pregunta de la senadora Fernández Sagasti, la respuesta es que no; que no aceptaría una designación en comisión. Tres veces dijo que no la aceptaría.

¿Por qué dijo tres veces que no lo aceptaría? Porque sabía cuál era la respuesta que tenía que dar. La respuesta que tenía que dar es: "No voy a ir a una audiencia a decirle a los senadores que aceptaría ser nombrado en comisión por un decreto".

Sr. Mayans.- No sabía que iba a ser nombrado por decreto.

Sr. Lousteau.- Ahora, ¿cuál es la ironía de esto, la gran paradoja? Que se ve que García-Mansilla tiene más alta estima del Senado que los propios senadores o que algunos senadores que lo van a votar. Porque él dijo: "No le voy a decir a los senadores que si me nombran en comisión está bien, porque sé que está mal". Y algunos senadores van a aceptar que García-Mansilla sea nombrado en comisión… Increíble, la verdad.

Me pregunto cómo un juez que acepta esto, que miente en la audiencia, va a funcionar en el futuro como juez. Porque la verdad es que la primera es: "Bueno, mintió". Entonces, es un juez que falta a la verdad o es un juez que, entre lo que es correcto y lo que le conviene a él por su ambición, prefiere lo que le conviene a su ambición en lugar de lo que es correcto. Prefiere mentir a quedarse sin el cargo.

Entonces, si mintió, está descalificado porque es un juez al que no le importa la verdad. Si no mintió, si genuinamente nos dijo a nosotros que no aceptaría, pero después aceptó, entonces tiene un problema: o su ambición lo puede o no tolera la presión del Poder Ejecutivo. Y en ninguno de los dos casos es bueno para un juez de la Corte. Porque si lo puede la ambición o lo puede la presión del Poder Ejecutivo, no puede ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de nuestra Nación.

Voy a cerrar ahora. Es importante esta votación y, como dije, estamos dejando un precedente a futuro. Entonces, deme un par de minutos, quiero volver al inicio.

Si no votamos en contra de esto, ya no hay jueces: hay empleados del Poder Ejecutivo en la Justicia. Seamos claros. ¿Por qué? Porque ningún pliego ni nada, lo único que hago es esperar el verano y nombrar a todos los jueces que se me canta en comisión. Todos los veranos, para siempre, todos los presidentes. Eso es lo que estamos defendiendo, si vamos a tener una Justicia independiente o una Justicia adicta a tiro de decreto. Eso es lo que estamos definiendo. Y pasa lo mismo con respecto a si hoy votamos negativo y García-Mansilla sigue en la Corte. ¡Exactamente lo mismo! Entonces el presidente, independientemente de lo que haga después el Senado, lo nombra en comisión. Eso es lo que estamos definiendo.

Ahora, es increíble, a mí a veces me asombra la opinión de colegas legisladores y periodistas para quienes el avasallamiento institucional depende de quién lo haga. Si lo hace alguien que me gusta a mí, está bien. Si lo hace alguien que no me gusta a mí, está mal. ¿Así vamos a construir un país en serio? Cómo le damos previsibilidad a las inversiones o a los ciudadanos y las ciudadanas si permitimos violaciones de este orden, de este calibre, a la Constitución solamente porque lo hace mi lado, lo hace el que a mí me gusta.

Y ahí todavía estamos lidiando…

Sr. Presidente (Abdala).- Cierre, por favor, senador Lousteau. Gracias.

Sr. Lousteau.- Ahí estamos lidiando todavía con la ley 26.122, que la aprobó el kirchnerismo, y ahora tenemos un presidente que gobierna por decreto, y mandó sesenta decretos. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos nosotros iba a estar bien. Así estamos lidiando hoy con los jueces por decreto, porque lo intentó Macri. Y ya se escuchó en ese momento: Si lo hacía Macri, eran buenos los que mandaba. ¡No, está mal siempre! En otros países, cuando alguien te dice que esto es inconstitucional o ilegal, se acaba toda la discusión. Acá empiezan: “No, pero yo tengo buenas intenciones. En mi caso, es distinto”.

Entonces, vemos un montón de comunicadores, de legisladores y de periodistas que empiezan a mirar quién hace las cosas y con quién las hace y no qué es lo que hacen. Escuchaba antes a la senadora preopinante: No importa, no miran si la Corte Suprema de Justicia deja de ser independiente, si esto es constitucional o no, si se socava la República… Es, ¿a ver, con quién…? Esa es la discusión.

Bueno, nuestro deber es votar por las cosas que están bien y no especular a la hora de defender la Constitución Nacional. Y yo siempre voy a defender estas cosas. ¡Siempre! Como senador de la Ciudad de Buenos Aires y, además, como radical. Nosotros tuvimos un presidente que decía: Nuestro programa es la Constitución. Y si no arrancamos por ahí, no arrancamos por ningún lugar.

Con esto cierro. Hoy estamos decidiendo el respeto a la Constitución y a las instituciones y hay que votar en contra de ambos pliegos por unanimidad. Pero, además, como decía el senador Bensusán, hay que aclarar el sentido del voto. Esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo del decreto de nombrar los jueces en comisión y para que García-Mansilla se vaya a la casa. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lousteau.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.

Voy a tratar de no repetir los argumentos, porque muchos de los que hablaron anteriormente me dispensaron de aclarar ciertas cosas, pero quiero dividir mi exposición en dos grandes preguntas. La primera es la siguiente: ¿cuál es el rol del Senado en la República? Y la segunda: ¿cuál es el rol de la Corte Suprema en la República?

La realidad es que este decreto que hoy estamos discutiendo… Porque coincido con el senador Bensusán, hoy lo que estamos discutiendo es la constitucionalidad del decreto del presidente Milei. Hoy, creo que ya no estamos discutiendo las cualidades de dos pliegos enviados por el Ejecutivo nacional, sino resolviendo un conflicto institucional grave que ha depositado el Poder Ejecutivo avasallando del Poder Legislativo y del Poder Judicial también.

Entonces, lo que estamos discutiendo acá es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado nacional.

Y esto no se trata de una gambeta a la Constitución, como muchos han querido decir de manera jocosa. Yo creo que los argentinos la única gambeta que aplaudimos es la de Diego Armando Maradona. A todas las demás gambetas tenemos que darles la seriedad que necesita la Constitución Nacional.

Cuando era estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, tuve una ardua discusión con un profesor de la Unión Cívica Radical, constitucionalista también, sobre la seguridad jurídica, lo cual me enseñó que cuando te hablan de seguridad jurídica hay que prestar atención.

Ese profesor me decía que no se tenían que derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –radical en serio–, porque le daban inseguridad jurídica a la Argentina.

Imagínense: no pude rendir con ese profesor –claramente– después de esa discusión. *(Risas.)* Entonces, ahí aprendí que el tema de la seguridad jurídica hay que ver de quién viene y contra qué.

Lo cierto es que los adalides de la seguridad jurídica –ejemplo: de este gobierno nacional– nos vienen a decir que va a haber inversiones en la República Argentina, con una Corte puesta por decreto.

¿Qué más inseguridad jurídica que uno de los poderes del Estado, de la cabeza del Estado, y nada menos que el Poder Judicial, el 40 por ciento esté compuesto por jueces que están a tiro de decreto?

¿Qué quiero significar con esto? Que veamos la complejidad; que no solamente es institucional y constitucional, sino que también es profundamente de estabilidad económica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté compuesta por dos miembros que están a tiro de decreto.

Diciendo esto voy a tratar de responder rápidamente a la primera pregunta que es cuál es el rol del Senado en la designación de los jueces. Porque hay una clara diferencia entre la Cámara de Diputados y la de Senadores. Y a mí me lo enseñó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando me dijo que no iba a repetir como diputada en las listas, sino como senadora.

Y miren lo que es la madurez: yo quería seguir siendo diputada porque era consejera de la Magistratura y decía que nos iban a robar la banca del Consejo a la Magistratura. De hecho, nos la robaron –la banca en el Consejo de la Magistratura– cuando pasé de Diputados al Senado.

Pero más allá de eso, tuvimos una charla constitucional y de ahí me quedó grabado. La diferencia no es solamente en la representación. Ya sabemos que los diputados representan al pueblo y, por eso, un aumento de impuestos –eso viene de los lores de Inglaterra y muchas cosas que no voy a aclarar– y el presupuesto tienen origen en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque representan al pueblo. Entonces, los que representan al pueblo van a decidir si aumentamos o no los impuestos.

Y la Cámara de Senadores tiene una gran prerrogativa que es dar anuencia para las designaciones del Poder Judicial y de los embajadores, y para los ascensos de los militares. Pero dentro del Poder Judicial, sobre todo para los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es la diferencia.

¿Pero por qué? Bueno, nuestra representación es la de las provincias. Es la institución federal por excelencia el Senado de la Nación. Acá todos somos iguales. Todos tenemos tres. Seamos de la provincia de mayor población, de la que mayores exportaciones tiene, de la más rica en petróleo… Todos tenemos tres. Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque, además, obviamente somos preexistentes a la Nación.

Y en cuanto a esto de que el Senado tenga la facultad de dar acuerdo y no sea la Cámara de Diputados, se discutió desde el principio en el Estado moderno el porqué el Senado tenía que interferir en la designación de los jueces de la Corte.

Yo lo dije antes y no voy a decir de nuevo qué es *El Federalista*. Pero lo escribe uno de los padres de la patria de Estados Unidos, o sea, uno de los que fundó las instituciones de Estados Unidos, como, por ejemplo, el Tesoro de la Nación: Hamilton. Y en las discusiones en las que le decían por qué el Senado tiene que intervenir en la designación de los jueces de la Corte, es decir, con qué finalidad se requiere la cooperación del Senado, Hamilton decía lo siguiente –pido permiso para leer–: "Respondo que la necesidad de su colaboración tendrá un efecto considerable, aunque en general poco visible. Constituirá un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial y tenderá marcadamente a impedir la designación de personas poco adecuadas, debido a prejuicios locales, a relaciones familiares o con miras de popularidad. Por añadidura, sería un factor eficaz de estabilidad en la administración". Ya en 1700 se hablaba de por qué debía ser un acto complejo la designación de jueces de la Corte.

Entonces, además de ponerle límites a la discrecionalidad, que ya nos está diciendo por qué no va el artículo 99, inciso 19, claramente, que intervenga el Senado tiene que ver con el federalismo, con que las provincias tienen que intervenir en las discusiones sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solamente por una visión federal, nacional, representativa, popular –que no tiene el Poder Judicial–, sino también porque las provincias somos las primeras interesadas en saber quién está al frente de la Corte. Porque es su función originaria decidir sobre conflictos interprovinciales.

Entonces, claramente debemos tener que ver con la designación de los jueces de la Corte. Además, como sabemos, lamentablemente en la Argentina todavía los cargos en el Poder Judicial son vitalicios. Y no son de origen popular. Entonces el Senado lo que les da es federalismo y origen en la votación de nosotros, en la popularidad.

Habiendo dicho todo esto, que es lo que te enseñan en la facultad y lo que te dice el sentido común, porque igual que en la economía pienso que cuando van a los orígenes de qué es lo que creía el constitucionalista en 1860 es que te están cagando, que te quieren torcer la ley…

Como en todo, hay dos bibliotecas. Te quieren torcer la ley para hacerla decir cosas que en ese momento quiere decir un abogado o un juez o, en este caso, el Poder Ejecutivo de la Nación.

El 27 de noviembre del año pasado el interbloque de Unión por la Patria le presentó acá, en vivo y en directo, al señor Francos, jefe de Gabinete, una nota –la tengo acá– diciendo que este interbloque iba a rechazar cualquier designación a cualquier postulante que aceptara ser designado por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso empecé diciendo que esto ya no se trata de las cualidades personales de los dos candidatos que envió en su momento el Ejecutivo a este Senado, sino de haber aceptado violar la Constitución por un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Voy a leer algunas partes de este comunicado, porque básicamente refleja lo que dijimos el 27 de noviembre y hoy estamos haciendo realidad con nuestro voto.

La Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 19, que es donde se enmarca el decreto del Ejecutivo, dice: "Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado…". Eso dice la Constitución.

¿Qué nos dice el sentido común? Yo, al contrario de lo que decía la senadora Tagliaferri, creo que la Constitución –acá los mendocinos me van a entender– es un texto dinámico y vivo que debe interpretarse según las circunstancias económicas, sociales y culturales del momento en que se interpreta. Y les voy a dar un ejemplo de la Constitución de Mendoza.

La Constitución de Mendoza no la podemos reformar por muchas razones –después les cuento– desde 1916. Todos los gobernadores han querido reformarla. Absolutamente todos. Y todos estamos de acuerdo, pero hay un mecanismo que traba.

Imagínense, Mendoza en 1916 y en 2025. En Mendoza, claramente no había los dos millones cien mil personas que vivimos. No existía la tecnología. No había la misma cantidad de carreteras. No teníamos la cantidad de bodegas y de paisajes hermosos a los que ahora podemos llegar. Claramente, la sociedad no era la misma. Las mujeres no podíamos votar ni ser elegidas. Dice la Constitución de Mendoza que las personas con discapacidad no pueden ser elegidas. Eso dice la Constitución de Mendoza hoy. ¿Se interpreta que eso es aplicable hoy en las listas de la provincia de Mendoza? No. Claramente, no. Sería una aberración moral, no jurídica, que hoy un juez electoral impida, en virtud de la Constitución de la provincia de Mendoza de 1916, a una persona con discapacidad –estamos hablando de cualquier discapacidad– que se postule para concejal, legislador o para lo que sea, en la provincia de Mendoza.

Entonces, ese es un claro ejemplo de que las constituciones son organismos vivos que deben ser interpretados según el contexto en el que se quieran interpretar.

Claramente, cuando hoy la Constitución dice “empleos que requieran acuerdo del Senado”, claramente no está hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Alguien piensa que es empleado del Ejecutivo un cortesano de la Corte? ¿Que Lorenzetti es empleado? Yo creo que es empleado de otro, pero no del Ejecutivo.

Entonces, primero el sentido común. Primero, el sentido común. Segundo… Sí, Francia... Pero, segundo, no se puede hacer decir a la Constitución algo que claramente va en contra no solamente del republicanismo, del sistema federal, del sistema democrático, sino también de absolutamente todas las reglas de valores institucionales que vienen de la buena fe de quienes escriben las normas. Claramente la buena fe, que es un principio general del derecho, no estuvo en el dictado de este decreto.

La segunda pregunta que me quería hacer es ¿cuál es el rol de la Corte? Ya dijimos que el rol del Senado es todo lo que dijimos. Tenemos que dar, por multiplicidad de razones, el acuerdo para que esté en la Corte. Pero, ¿cuál es el rol de la Corte en todo esto? La Corte tiene el rol fundamental, podríamos decir, de ser la intérprete última de la Constitución Nacional. Ese es el rol fundamental. Hay muchos otros, pero el rol fundamental es ese: la interpretación última de la Constitución Nacional. Previo a eso, los jueces que integran la Corte deben ser independientes, pero no de Independiente de Avellaneda, sino independientes de cualquier poder del Estado y de cualquier poder real también. Por lo menos, encarguémonos nosotros de que sea independiente de cualquier poder del Estado, en este caso, del Poder Ejecutivo.

Tienen que ser independientes, jueces naturales, todo lo que sabemos, pero además tienen que tener integridad. Hay un juez, que ha sido designado por decreto y que vino acá –muchos lo han dicho–, y yo le pregunté a ese candidato a la Corte,

como todos ustedes saben, si aceptaría ser designado por decreto. Pero hay algo más grave, que no lo han dicho.

Yo le pregunté según esta nota. *(La exhibe)* García-Mansilla, el 15 de diciembre de 2015, escribió una nota en el diario *La Nación* bancando a Rosatti y Rosenkrantz ser designados por decreto. Acá está. Entonces yo, mostrándole esta nota, le dije, mirándolo a los ojos: ¿usted sigue pensando esto que escribió y firmó en 2015? Y él dijo: ¡Noooo! Un experto en fingir demencia. Cuatro meses después, aceptó ser designado por decreto. Sabíamos que nos estaba mintiendo. Sabíamos que estaba diciendo lo que los senadores supuestamente querían escuchar. Yo, en realidad, prefiero mil veces que me diga que interpreta esto en la cara y no que diga una cosa por otra. Porque el velo que se le corre a García-Mansilla, ya como persona, porque estoy hablando del requisito de la integridad que deben tener los jueces, la verdad es que hace pensar que es un mamarracho, que cualquier persona le puede insistir en decir una cosa u otra en una sentencia que tiene que ver con la propiedad o la libertad de algún argentino o argentina, y puede decir: tengo estos principios, y si no le gustan, tengo estos otros.

¡Inadmisible lo que hizo García-Mansilla! Un antecedente espantoso lo de García-Mansilla. Ni que hablar de cómo nos están desafiando desde el Ejecutivo nacional: aunque el Senado no le dé el acuerdo, va a seguir hasta el 30 de noviembre. Nulos de nulidad absoluta van a ser todos esos fallos. ¿En serio quieren seguridad jurídica sosteniendo a García-Mansilla si este Senado le rechaza el pliego? ¿En serio? La verdad es que la institucionalidad en la Argentina está resquebrajada hace años –tampoco miremos para un costado–, pero esto ya hace que se caiga todo.

Para culminar –tendría muchas cosas para decir, porque la verdad es que me apasiona el tema, pero en honor a la brevedad y para no repetir argumentos que ya se han dicho por todos los colegas, los hago míos–, la pregunta final que me quiero hacer es ¿para qué estamos los senadores? Porque este resquebrajamiento institucional que estamos viviendo en la Argentina es culpa de todos. Porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos, establece cuáles son los contrapesos que deben hacer el Senado de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando el Poder Ejecutivo quiere avasallar los límites establecidos.

Voy a hablar de nosotros, del Congreso de la Nación. Hace años que el Congreso de la Nación no está haciendo valer sus facultades para ponerles límites a los Ejecutivos nacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con materia judicial. Entonces, si lo propone un gobierno, yo lo rechazo. Si lo propone el otro gobierno, a mí no me conviene, no me gusta la cara, no es amigo, no tengo el teléfono, lo rechazo. Entonces, así empezamos.

Por ejemplo, con la procuradora Gils Carbó, que apretaron en vivo y en directo a sus hijos por medio de *Clarín*. Y todos lo sabían y miraron para el costado. Entonces, “chau, procuradora”. Hoy hay un procurador interino que nadie lo votó. Lo citamos acá, cuando andaban las comisiones, pero no venía. Y así años: Macri, pasó Alberto, ahora este. No tenemos procurador, se necesitan dos tercios. Hay un tipo ahí que nadie votó. Listo, sigue la institución como si nada.

Después, Bruglia y Bertuzzi –no sé si se acuerdan–, dos jueces puestos a dedo por Mauricio Macri en la Cámara de Casación. Los trasladaron. ¿Se acuerdan? Vinieron todos los traslados. Yo era presidenta de Acuerdos. Todos los traslados. Por Macri, por ejemplo, uno era el juez federal del Juzgado N° 1 de Primera Instancia de Jujuy. Miren, el juez electoral de Jujuy, también lo habían trasladado y puesto a dedo ahí, en Jujuy. Los llamamos para que tengan acuerdo

del Senado. Todos vinieron, excepto Bruglia y Bertuzzi. Dijeron que no hacía falta tener el acuerdo del Senado. Ahí siguen Bruglia y Bertuzzi.

Ahora termino, presidente.

Entonces, ¿qué pasó? Vino la Corte, esta Corte, la misma de hoy, y dijo: Bueno, está mal que Macri haya trasladado y puesto a dedo a Bruglia y Bertuzzi, está mal, pero los vamos a dejar ahí, que sigan fallando, hasta que se haga de nuevo el concurso y haya dos que los puedan… Cuando estaba el Consejo de la Magistratura a punto de sacar los concursos de Bruglia y Bertuzzi, las ternas, ¿qué hizo la Corte? Declaró inconstitucional, después de dieciséis años, la Ley del Consejo de la Magistratura: golpe de Estado de la Corte al Consejo de la Magistratura. ¿Qué hizo Rosatti? Previo, se autovotó para ser presidente de la Corte y se puso como presidente del Consejo de la Magistratura. Se acabó el reemplazo de Bruglia y Bertuzzi. ¿Se acuerdan?

Acá quisimos hacer una ley –acá la sacamos, en el Senado, pero no la aprobaron allá–, una ley que muchos habían presentado, o sea, había consenso de lo que había que hacer. Porque lo que presentamos nosotros, lo habían presentado muchos radicales en otros proyectos. Y, como venía del oficialismo… ¡Ahí está! Un Consejo de la Magistratura totalmente ilegal e ilegítimo.

Y seguimos. Seguimos con algo que es…

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, vaya cerrando, senadora.

Sra. Fernández Sagasti.- Otros hablaron más. Pero ya estoy cerrando, se lo prometo.

Ayer vimos algo que nos debería escandalizar, aunque no les guste, aunque no les guste cómo habla, aunque no les guste cómo se viste, aunque no les guste cómo se piensa. Ayer el ministro de la Corte, Lorenzetti, amenazó a la expresidenta de la Nación diciendo que si nosotros votamos en contra de Lijo van a sacar rapidito el 280 para condenarla.

Ayer estuvo amenazando a todos los senadores de Unión por la Patria de que si votábamos en contra de Lijo esto iba a pasar: iban a meter presa a la presidenta del PJ. ¿Saben qué?... ¡Ríase! Se lo digo a usted y se lo dije a él: no tenemos miedo porque somos peronistas. No tenemos miedo. ¿Sabe qué? ¿Saben lo que nos facturan a nosotros? Que decimos algo y lo hacemos.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, por favor.

Senadora: por favor, vaya cerrando. Gracias.

Sra. Fernández Sagasti.- Esto que ayer salió en los diarios viene pasando hace mucho en el Senado de la Nación. Sabemos cómo salió la Ley de Bases. Hay un senador preso en Paraguay con las dádivas que le dieron para votar la Ley de Bases. Hay un senador.

¿Sabe qué? ¡No, no, no, déjeme decirlo! Hoy salió un decreto para impedir el quórum en este Senado. Este decreto salió hoy *(Lo exhibe)*. Igual que la Ley de Bases, salieron decretos. ¿Se acuerdan que salieron para designar a los amigos de Kueider? Bueno, hoy salió este decreto para que la senadora Crexell no diera quórum y no votara. Acá está: trasládese de UNESCO a la República Argentina… Lo mandan a otro lugar al representante ante la UNESCO. ¿Por qué? Porque le prometieron de nuevo la representación de la UNESCO a la senadora Crexell. Ustedes… Y ahora termino, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, por favor.

Sra. Fernández Sagasti.- La verdad es que el Poder Ejecutivo tiene que dejar de tratar de doblegar las voluntades de los senadores y las senadoras que pensamos

distinto. Porque lo que no puede doblegar, lo compra. Pero el problema no es del presidente ni de ustedes; el problema es de los senadores y diputados que se dejan comprar. ¿Saben qué? ¡Si siguen insistiendo con eso, que cierren el Senado y que cierren la Cámara de Diputados, porque no estamos cumpliendo con lo que nosotros prometimos cuando juramos por la Constitución Nacional! ¿Saben qué? Me van a tener acá, a mí, y a mi bloque denunciando a cada senador y a cada senadora que se deje comprar por este Poder Ejecutivo. Porque las instituciones quedan y los gobiernos pasan.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de le Córdoba Luis Juez.

Sr. Juez.- Presidente: he tratado de seguir con mucha atención un interesante debate para tratar de no ofender ni agraviar a nadie. Ninguno de nosotros es más que el otro y tenemos derechos y, particularmente, cuando se trata de cuestiones de derecho, tenemos derecho a tener miradas distintas.

Eso no nos pone en ningún lado. No estoy imbuido por las fuerzas del cielorraso. He visto que nos ha llegado como una nube de derecho constitucional y como que nos hemos vuelto todos constituyentes. Somos todos constituyentes y todos analizamos.

Es más, con todo respeto, escuché a un senador que elogiaba a un gran intendente que tuvimos en Córdoba, que era de profesión odontólogo; elogiaba sus interpretaciones de la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución es un texto que no lo analizamos nosotros. Recién escuchaba a la senadora preopinante que decía: vamos a analizar la constitucionalidad del decreto. Lamento decirle que esa no es una facultad nuestra. Tenemos que analizar dos pliegos. Y lo que tenemos que analizar son las calidades y las cualidades. Puedo aceptar que, en uno de los pliegos, algunos digan: mire, la verdad que la actitud asumida por tal abogado, con pretensión de ser ministro de la Corte, es una actitud que lo desmerece, pum, pum, pum… y creo que no está calificado. Pero miren a lo que ha llegado la política: no estuvimos discutiendo la calidad de qué jueces queremos y necesitamos.

Eso lo comparto, porque es la historia de mi vida. Hace un año que dije: no se compren el quilombo de Lijo, no tiene ninguna cualidad para ser ministro de la Corte. No es independiente. No conoce. No es un tipo que venga de la cátedra. Lo definí, en aquel momento, como Tusam: un tipo que te va a dormir una causa, según el poder político, y te la va a habilitar cuando al poder político le sirva.

Eso no le sirve a nadie, salvo a la política. La política de esos politiqueros que andan viendo cómo acomodan, cómo tratan de caerle bien a un determinado magistrado, cómo ponen un amigo en la Justicia, para que el día de mañana le acomode los papeles con el viejo concepto que tenemos, o que tiene la política, de que siempre es mejor tener un amigo en la Justicia que ser decente, honesto y no meter la mano en la lata. Ese es el concepto.

Nosotros tenemos que analizar en este Senado, dos pliegos, que son los propuestos por el Ejecutivo, y terminamos –lo quiero decir con claridad–analizando la constitucionalidad del decreto que puso a un ministro. Se trata de una situación que –lo adelanto y advierto– es absolutamente abstracta, porque no vamos a ser nosotros quienes discutamos la constitucionalidad del decreto que lo puso a García-Mansilla a jurar como miembro de la Corte.

Yo comparto, en gran parte, de los argumentos que he escuchado. Soy un tipo que litigo hace casi cuarenta años. Hace cuarenta años que me vengo peleando con el poder político en mi provincia, porque les vengo diciendo que la mejor

garantía de no tener problema es no poner punteros políticos en la Justicia ni en los juzgados inferiores ni en las máximas autoridades de los tribunales provinciales.

No es un acto de oportunismo el mío. Hace cuarenta años que me peleo. Me peleé con Angeloz, con Mestre, con De la Sota, con Schiaretti y, actualmente, con el gobernador Llaryora por poner amigos, tipos que vienen de la política, tipos de su confianza, situación –no voy a hablar de otras provincias– que se replica a lo largo y a lo ancho de la Argentina: vamos a poner amigos en la Justicia, porque los amigos nos garantizan impunidad. Eso es un error. Lo digo como abogado de la matrícula, como un tipo que ejerce. ¡Es un error! La mejor forma de no tener problemas con la Justicia no es tener un amigo en la Justicia, es no cometer hechos que el Código reprime con sanciones penales, sobre todo cuando uno está en la Administración Pública.

Entonces, quiero decir que cuando apareció este tema y esta discusión, en su momento dije que no me parece que ese sea el hombre que se proponga para ir a ese lugar. No litigo en Comodoro Py, pero quiero decir con claridad que todos los que hacemos política desde hace muchísimos años sabemos esto. No tengo vergüenza de decir que hace cuarenta años que hago política y lo he hecho con dignidad, como lo han hecho muchos acá de distintas bancadas que son tan dignos como quién está hablando.

No me voy a comer ese verso de que me excluyan por el solo hecho de ser de la política. Cuanto más profesionales seamos, en el buen sentido de la palabra, menos posibilidad de equivocarnos vamos a tener, y más chances hay de que la gente no tenga que pagar nuestros errores. Creo que la gente lamenta cuando uno aprende en la gestión, porque los errores los termina pagando el ciudadano común. Entonces, desde mi modesto lugar, modestísimo lugar, trato de decir: esta es mi experiencia.

Creo que a nosotros nos están faltando –lo digo con mucho respeto– articuladores de puentes. Yo no era… para excluirme y me sacaron de la provincia de Córdoba, allá en el año 2015, para que no le hiciera quilombo al gobernador, porque no era conveniente en ese momento que yo estuviera en la provincia, y me mandaron de embajador.

Pero cuando vi que vino el tema del decreto, recuerdo como si fuera el día de hoy, le decía al senador que me reemplazaba a mí, el senador Martínez: hablá con algunos senadores de la bancada oficialista, busquen un mecanismo, no el decreto, la forma. Busquen un mecanismo.

En ese momento se tiraron puentes e inteligentemente se le dijo: desistí de esto hermano, porque la forma es esta. La forma es esta.

Ahora, ¿qué quiero decir? Fíjese que llevamos casi cinco horas discutiendo y no hemos discutido sobre ninguna de las cualidades de los propuestos como ministros de la Corte. Nadie habló de las características propias que tienen algunos. Porque, si fuera el revés… Por ejemplo, estamos hablando de los pliegos, y cuando uno habla de los pliegos, habla de personas. O sea, no estoy personalizando ni queriendo ofender a nadie, pero estamos hablando de dos pliegos. Estamos hablando de Lijo y de García-Mansilla. Si Lijo hubiese aceptado renunciar al mostrador de Comodoro Py, hoy estaría en las mismas condiciones que García-Mansilla.

Eso nos permitiría hablar de la conducta de un tipo que, claramente, para mí, es todo lo que está mal en la Justicia –claramente es todo lo que está mal–, de un tiempista que irrita, que fastidia, que molesta, que es amigo de muchísimos tipos y de –para que nadie se ponga colorado– muchísimos gerentes de biombo, como los

llamo yo: muchos políticos con mucho poder atrás de un biombo que dicen y digitan lo que tenés que hacer.

He escuchado maravillosas conversaciones. Yo digo: ¿Y si Lijo hubiese aceptado qué estarían diciendo algunos de él ahora? ¿Se animarían a hablar con tanta liviandad?

Entonces, yo lo digo con claridad. Lo digo con claridad, porque no quiero desviar, no es mi tarea. Claramente, vamos a tener un problema. Lo dije hace rato y quiero repetirlo. No vengo a hacer autobombo, pero le sugerí a la autoridad del gobierno nacional que retiren el pliego de García-Mansilla. Retírenlo, porque vamos a terminar discutiendo una cuestión abstracta, porque claramente es una cuestión abstracta. El hombre, nos guste o no, ya es juez de la Corte y está en comisión.

Podemos discutir e interpretar la Constitución –he escuchado buenos argumentos–, pero lo cierto es que también los constituyentes podrían haber analizado el inciso 19 del artículo 99. Claramente lo analizaron. El artículo está. Será un tema que deberíamos plantearnos el día de mañana en una futura reforma constitucional para eliminar cualquier atisbo donde alguien piense que puede haber alguna claraboya en algún baño para poder entrar al mismo lugar. Pero si existe esa abertura, está en la Constitución. Algunos la pueden interpretar y decir: Bueno, tengo una herramienta.

Yo comparto muchos de los argumentos que acá se han vertido: “No, pará, esa herramienta mirá que es excepcional, que pum, que pam”. Pero está

Ahora, en definitiva, no es este Senado el que va a discutir si esa herramienta es constitucional o no. Probablemente mandemos una señal y haya alguna señal muy fuerte diciendo: “Esto no es así. La Constitución no se puede interpretar”. Pero las conductas que se desencadenen por eso y las interpretaciones que la Corte vaya a terminar tomando sobre este tema… Claramente, vamos a generar un precedente que va a obligar a la Corte a tener que determinarlo. Comparto con muchos de los que han opinando previamente que la intervención de un ministro que ya está ejerciendo su cargo en comisión hasta el 30 de noviembre va a ser motivo de judicialización. Lo digo como abogado de la matrícula. Claramente, cuando a vos te toque eso va a ser un motivo de judicialización, y yo no sé si la Corte hoy no se está comprando un quilombo muy grande, pero va a ser así. Evidentemente, va a ser así. No hace falta ser un genio para saber que va a ser así y el tema se va a plantear.

No me quiero ir de la responsabilidad que nosotros tenemos como senadores, que es la de examinar las calidades, cualidades y condiciones de los propuestos. Eso es lo que yo voy a hacer en estos minutos. Es tan simple. Lo he dicho con claridad y lo vengo repitiendo desde hace un año. Cuando algunos me preguntaron, dije que iba a tratar de ser muy prudente en la audiencia para no incomodar a nadie, porque seguramente íbamos a tener oportunidad de hablar este tema, y cumplí a rajatabla. Pensé que iba a tener la oportunidad, cuando el pliego llegara al recinto, de poder decir qué calidades y cualidades uno busca o aspira. Lo digo yo, porque debo de ser el único Juez que no está sometido a ningún mecanismo de remoción. Así que lo puedo decir con tranquilidad, qué clase de magistrado uno quisiera…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Juez.- No te escucho.

Sr. Mayans.- El cuerpo puede removerte.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Mayans…

Sr. Juez.- Si yo te tengo que explicar un chiste... “Juez” de apellido te estoy diciendo. Pero los chistes, si se explican, no sirven. Manual del cordobés básico. No se entendió. Así que pido disculpas a los que no entendieron el chiste. Lo dije en mi carácter de Juez, por el apellido.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, lo entendí. Gracias. *(Risas.)*

José Mayans, después lo hablamos.

Tiene la palabra Luis Juez.

Sr. Juez.- Manual de humor práctico para el senador Mayans. Se lo vamos a hacer llegar a su despacho.

Quiero decir que estas cualidades, estas calidades son las que nosotros debemos examinar, porque acá arrancamos justificando cómo fue el mecanismo de la Comisión de Acuerdos. Obviamente que se llevaron adelante todos los pasos. Obviamente que las audiencias se hicieron en el marco de lo que establece el reglamento y se dio participación. El tema es llegar a este momento y analizar las cualidades y calidades que tiene cada uno de los propuestos para semejante lugar.

Como dijo la senadora preopinante, son cargos casi a perpetuidad, hasta los 75 años. El mayor salario que paga el Estado es para un ministro de la Corte y hoy nosotros estamos en boca de todo el mundo por el salario que ganamos. Alguna vez tendríamos que sentarnos a discutir y terminar con esta vergüenza que nos hace andar con la cabeza gacha. Esos son los salarios más altos que paga el Estado: los de un ministro de la Corte.

Entonces, claramente, uno tiene que elegir calidades ahí. No es cualquier cosa. Esa es nuestra tarea, la de selección. Yo no los voy a confundir hablando de todas las veces que el artículo 99 habla de empleo. ¿Cuántos empleos requieren designación del Senado? Entonces, la Constitución necesita ser interpretada como un texto completo, como un organismo vivo, como recién decía una senadora. Pero yo no soy bioquímico, por lo que la analizo como abogado. Es un texto completo.

Recién veía cómo algunos queriendo confundir hablaban de todas las veces que la Constitución y el artículo 99 hablan de empleo. Pero hay un solo inciso que habla de empleos que requieren designación del Senado. No hace falta ser un genio para saber de qué estás hablando.

No es que quiera eximirme de responsabilidad, porque comparto mucho de lo que he escuchado en bancadas opositoras. Pero quien va a determinar la constitucionalidad o no de ese decreto no seremos nosotros, sino la mismísima Corte. Por eso vengo anunciando hace rato que hemos iniciado un proceso de confrontación institucional importante. Bueno, deberán hacerse cargo los que diseñaron el esquema.

Para terminar, en mi condición de senador he integrado la Comisión de Acuerdos durante mi anterior período y tengo claro cuál es mi responsabilidad, que es la de analizar las conductas de un pliego y del otro, la conducta de un futuro magistrado y del otro propuesto. En ese caso, yo tengo la obligación de señalar que no he encontrado en el caso del juez federal Ariel Lijo –mire que he analizado de un lado al otro su pliego– ninguna cualidad para estar en el lugar para el cual ha sido propuesto. No le encuentro un mérito para estar ahí, salvo ser amigo de muchos dirigentes políticos que cuando tienen problemas encuentran ahí una solución.

Lo tengo que decir acá, porque lo he dicho en muchos lados: pocas veces en mi vida como abogado, que es más que la de militante político, he visto tanta operación política para el pliego de un magistrado –políticos, expolíticos, funcionarios, gobernadores, exgobernadores, miembros de la Justicia–. Pocas veces visto. A mí me asusta y me espanta cuando hay tanto runrún para una designación. Dicho esto, el pliego de Lijo yo no lo acompaño de ninguna manera.

García-Mansilla es otra cosa. Puede ser que lo controvertido acá sea el mecanismo que le permitió estar en comisión. Pero viene de otro lado. También me he dedicado a examinar su historia, su conducta, sus antecedentes, su formación académica y su preparación. Como lo dije en aquella oportunidad, claramente ahí tenemos un magistrado de calidad desde el punto de vista del conocimiento del derecho constitucional.

Ahí yo tengo una mirada distinta y, en ese sentido, debo expresar con honestidad y claridad que ese pliego sí lo voy a acompañar, porque las calidades y cualidades que he encontrado en García-Mansilla son las que creo que tiene que tener un ministro de la Corte, independientemente del decreto y su conducta de haber aceptado o no, que es un tema que deberá examinar otro poder, no este Senado.

Con estas brevísimas palabras, quiero decirle que voy a acompañar el pliego de García-Mansilla y que voy a votar en contra del pliego del doctor Ariel Lijo, porque entiendo que no tiene cualidad para representarnos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senador Juez.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que estamos ante la presencia de un milagro, señor presidente. Un milagro que lo ha hecho posible, sin dudas, el señor presidente de la Nación, invocando a todos los santos de las misiones imposibles, porque de otra manera no podría ser. Solo es comparable con el descubrimiento de América, con la llegada del hombre a la Luna, con la televisión a color: hoy 3 de abril estamos asistiendo al nacimiento del kirchnerismo republicano. Así como les digo. Jamás hubiera creído que este día iba a llegar, y obviamente fue gracias a la designación de dos jueces por decreto, con lo que, por supuesto, no estoy de acuerdo.

Ahora bien, casi todo el mundo aquí ha omitido hablar sobre todo de la postulación del juez más cuestionado de la historia de la Argentina, que es el juez Ariel Lijo. Todo lo que trae detrás este juez desde que asume su juzgado, todas las denuncias que ha dormido, algunas muy emblemáticas y muy actuales, aunque parezca una desidia, como la causa YPF… La denuncia de la doctora Elisa Carrió en esa causa entró en el año 2006 al juzgado de Ariel Lijo. Lleva durmiendo diecinueve años una causa que hoy le puede salir a todo el pueblo argentino 16.100 millones de dólares. Eso significan 500.000 pesos para cada argentino, que apenas están comiendo con los sueldos de miseria y las jubilaciones que tienen hoy los jubilados.

Esto es para poner en contexto lo que nos sale esta catástrofe de la mala Justicia, de la inacción, de un juez que ya, a esta altura, no debería ser más juez porque está ampliamente probada su incapacidad, su inacción, como dije hace un segundo.

Repasando todas las clases magistrales que hemos escuchado hoy de constitucionalidad, de respeto a la Constitución, se han olvidado del artículo 5° de la Constitución, que dice que las provincias se darán para sí una Constitución semejante a la Constitución Nacional.

Entonces, acá hay una devoción por despegar a las provincias de la Nación. Y yo siempre doy como máximo ejemplo a las provincias de Formosa y de Santiago del Estero. ¿De qué peso y contrapeso me van a hablar cuando en una provincia como la mía, o la de Santiago, han conseguido la suma del poder total? Acá

estamos hablando de la nominación de dos jueces en comisión por decreto. ¡El 80 por ciento de los jueces de Santiago del Estero están nombrados en comisión! ¡Ah, pero de eso nadie quiere hablar! ¡Ni se habla! ¡Ni vuela una mosca!

Por eso el milagro del presidente; estos debates tan necesarios que son ni más ni menos que el alma de la República y el mal endémico que nos viene haciendo fracasar desde hace tanto tiempo. Si la Justicia hubiese funcionado, ni por asomo tendríamos estos niveles catastróficos de pobreza que tenemos. Gildo Insfrán no podría haber estado nunca treinta años en el poder. Zamora no se podría rotar con su esposa la provincia ganancial de Santiago del Estero. Se hicieron dueños, es un bien ganancial. La provincia, para ellos, es un bien ganancial.

Si las cosas hubiesen funcionado, sin duda estaríamos en situaciones más parecidas a las del Paraguay, que ya hace veinte años que viene creciendo al 4 y al 5 por ciento anual. Paraguay, con el mismo clima de la provincia de Formosa, ya está produciendo 11 millones de toneladas de soja. Vemos cómo pasan por nuestra nariz las barcazas cargadas de mercadería paraguaya. Vemos cómo pasan los camiones llenos de contenedores, lo que implica valor agregado y empleo. Y Formosa, con el mismo clima y con la misma gente, porque tenemos una gran ascendencia del Paraguay, tiene los peores niveles de pobreza. ¿Cómo lo lograron? Así, no respetando la Constitución, llevándose todo por delante, en una provincia sin Justicia, en una provincia en la que inventaron 40.000 discapacitados. ¿Para qué? Para tenerlos de rehenes, para tenerlos siempre pobres y sometidos.

Esa es la provincia del espacio político que hoy ha nacido al republicanismo. Y por ahí todavía no se han enterado: es la misma situación que en Santiago del Estero.

De no haber sido este nombramiento por decreto y que la opinión pública no haya levantado el caso Lijo, Lijo era un número puesto. A mí, en julio del año pasado, me llamó este insolente de Santiago Caputo desde la Casa Rosada y me dijo: “Ya sabemos cómo vas a votar, pero te pedimos que te calles, Francisco”. Lamento muchísimo, señor Caputo, que no haya perdido diez minutos de su tiempo en saber y en estudiar quién soy y de dónde vengo. Yo tengo un problema desde la escuela primaria: nunca aprendí a callarme. Yo, que nazco políticamente para terminar con el feudo de la provincia de Formosa, ¿y vos me querés traer al verdugo que salvó a Gildo Insfrán? ¡Esto es un límite absoluto!

No solo que voy a votar en contra del personaje Lijo, sino que voy a hacer lo imposible para que este señor no llegue a la Corte Suprema. Y mucho más que eso: que deje de ser juez. Porque por los mismos motivos por los que no puede ser juez de la Corte, tampoco puede ser juez de primera instancia, ni siquiera de un juzgado de paz, porque queda ampliamente probada su inacción en la política.

Y el caso YPF, como dije antes, todavía vigente y sin resolver, que nos puede salir 16.100 millones de dólares. Y, después, nos preocupamos de la pobreza, por la emisión. Lamentablemente, el único senador que comparte tiempo con el presidente no lo pudo persuadir de este gran error. No lo pudo persuadir. Yo tampoco tuve esa suerte. Seguramente, menos suerte iba a tener para persuadirlo.

Pero todo esto empieza a impactar negativamente en la primera causa del presidente, y en la pérdida de confianza y de credibilidad, y le pega, indefectiblemente, a la economía; una economía que no está teniendo vientos favorables. Lamentablemente, el mundo, hoy, no es favorable a lo que los argentinos producimos y vendemos. Y cada día somos menos competitivos, por un montón de factores: por una apreciación desmedida del peso, por una devaluación fija que no condice con los niveles de inflación. La realidad es que cada vez somos

menos competitivos y esto significa que cada vez exportamos menos. Si no cambiamos el rumbo, nos va a ir peor; pero nos va a ir peor a todos, no a un espacio político. En este barquito viajamos 47 millones de argentinos.

En lo que va del año ya cayeron un 30 por ciento las exportaciones de carne. Me decía un productor: "¡Qué bueno! Vamos a poder exportar hacienda en pie". No, querido, nos va a entrar hacienda de otro lado, si hoy estamos más caros que todos. Entonces, si a vos te empieza a pasar esto, muchachos, ya empezamos a entrar en terapia intensiva. Porque si te van a entrar tomates, te van a entrar peras, te van a entrar manzanas, te va a entrar carne, te va a entrar pollo… Yo era chico, en la década del 90, y esta es una película repetida. Si esto no se corrige a tiempo y se mueve el sector productivo de la Argentina, volvemos a fojas cero. Volvemos a meter la marcha atrás y retrocedemos cuatro, cinco, seis, ocho años.

Esto sumado –como dije anteriormente– a la credibilidad, a la confianza. ¿Qué confianza puede despertar un presidente que nombra jueces por decreto tres días antes del inicio de las sesiones ordinarias? Y…, sospechás que ninguna. Ya era malo el antecedente de postular al juez más cuestionado de la historia, ni hablemos de nombrarlo por decreto. Horrible; horrible y no es gratis. No es gratis para todos, repito.

Yo tengo un profundo deseo de que podamos salir adelante. Pero ese salir adelante nunca es callándose, nunca es sin decir las cosas, al contrario. Si ves que algo se está haciendo mal: "Mirá, che, me parece que te estás equivocando; acá le estás errando". Y no por eso te convertís en un enemigo o en un opositor. Yo estoy lejísimo de la ideología del kirchnerismo; lejísimo. Y tampoco soy oficialista. Pero tengo la libertad de poder decir todo lo que creo y no por eso soy enemigo ni del gobierno ni de nadie. Quiero lo mejor para mi país, y lo que digo lo digo con la firme convicción de que esto es muy malo.

Para cerrar el tema de la economía, y lo digo aquí porque es muy difícil tener diálogo con el Ejecutivo –creo que en el Senado casi nadie lo tiene–, el 70 por ciento de la zona agrícola argentina, que es uno de los sectores más competitivos de la economía, hoy tiene quebranto, hoy pierde plata. Entonces, ¿qué futuro nos depara? ¿Qué futuro nos depara si aquí no empezamos a dar todos estos debates que están empantanados desde siempre?

Esta también es una invitación a todos. Ya que planteamos la inconstitucionalidad, hablemos de la inconstitucionalidad de crear impuestos por decreto, de lo que han provocado las retenciones en veintidós años. Cuando nuestros países vecinos no pararon de crecer, nosotros no paramos de aumentar los pobres. Ahí está el invento de las retenciones. Miren a dónde nos han traído con esta calamidad. ¿Y todo por qué? Claramente, porque no funciona la Justicia, porque la Justicia tiene tiempos interminables... Y así vamos de derrotero en derrotero y de fracaso en fracaso. Y todos los gobiernos que vinieron, de uno y de otro partido, hicieron lo mismo: lo primero que se ponen a hacer es a colonizar la Justicia. Y así nos va.

Hay un libro, señor presidente, que me gustaría recomendárselos a todos los colegas y a los que nos escuchen, de dos premios Nobel: Robinson y Acemoglu, que se llama *Por qué fracasan los países*. Es exactamente por la falta de institucionalidad.

Si te parás en el río Paraguay, de un lado tenés Paraguay y del otro dado tenés Formosa. En Formosa se hace menos agricultura que hace 25 años; y en Paraguay creció por 20. En Formosa no tenemos ni energía; y en Paraguay casi que tienen la energía más barata del mundo. En lo que va del año, en Paraguay se instalaron 2.500 empresas, y en Formosa no paran de irse. ¿Y cuál es la diferencia?

¿El clima? ¿La gente? ¡No! ¡No! ¡La diferencia es la institucionalidad! ¡Y le estoy hablando de Paraguay, no le estoy hablando de Suiza! Hoy, los paraguayos nos dan un ejemplo. Está bien, pobres: se liberaron de Stroessner y nos lo mandaron a nosotros, a Formosa; así no está yendo también

Para cerrar, señor presidente –esta es la primera vez que hablo tanto–, en la medida en que no recorramos este camino nos va a seguir yendo mal, porque el alma máter, sobre todo de la economía, es la generación de confianza. Si todo el mundo empieza a creer que la cosa va a salir mal, va a salir mal. Y ahí la responsabilidad del Ejecutivo es total. Y mientras tomen este tipo de medidas, que se parecen más al exkirchnerismo, cada vez nos va a ir peor.

Mi voto va a ser negativo a los dos pliegos, a la espera de que vengan nuevos pliegos.

Espero que se empiece a premiar a las verdaderas heroínas de la Justicia como Cecilia Goyeneche, que se animó a ir contra toda la corrupción de la provincia de Entre Ríos y fue castigada por eso. Porque así se manejan: castigan a los probos, castigan a los honestos, y premian a los que duermen causas, premian a los cuestionados, a los que no tienen los pergaminos. Y así nos va.

Espero que en un par de meses no vengan a querer ampliar el número de la Corte Suprema porque les termina no siéndoles favorable. El número de la Corte son cinco miembros y se terminó. En lo posible, elijamos a dos mujeres que tengan los pergaminos y que, realmente, se merezcan ocupar el primer estrado de la Justicia de la Nación, que es la última instancia de la República. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Paoltroni.

A continuación, tiene la palabra la senadora Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

Voy a tratar de ser sumamente breve.

En esta oportunidad no quisiera detenerme en la idoneidad de los propuestos, aunque sí remarcar que tenemos que tener claro que las decisiones que tome hoy este Senado respecto de los pliegos de ambos propuestos, tanto del juez Lijo como de García-Mansilla, van a fijar nuestro organismo máximo de Justicia argentina por los próximos veinte años. Si uno toma nota de la edad de ambos propuestos, estamos con el compromiso, y con el peso diría yo, de saber que vamos a proponer la integración de la Corte por los próximos quizá más de veinte años.

Dicho eso, quiero comenzar reiterando una posición que no solamente he vertido aquí, en el seno de este Senado, de este cuerpo, sino que también lo vengo haciendo hace muchísimos años también en mi provincia. Ha sido la mía una de las voces, junto con las de otras magistradas y otras mujeres que, como bien se dijo aquí, sobran en su capacidad e idoneidad para integrar la Justicia. Pero no me quise quedar simplemente con una expresión o una opinión. En ese sentido, en su oportunidad he presentado aquí, en el Senado, junto con la firma de otras y otros senadores, el expediente 437 de 2024, que establece el equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales colegiados de Justicia de todo el país, con el objeto –como decía el senador preopinante– de hacer un aporte en cuanto al equilibrio y, por qué no, a la modernidad en la integración de esta Corte, que también debe reflejar un nuevo proceso en la Argentina. Decidimos presentar ese proyecto y, dependiendo obviamente de los resultados de esta sesión, va a ser muy bueno que lo podamos tratar, debatir en las comisiones respectivas.

En el día de la fecha, todavía no encuentro cuáles son los motivos políticos por los cuales el Poder Ejecutivo nacional está empeñado en esto de retroceder o plantear el negacionismo en muchos aspectos como una de sus principales

banderas, en este caso al negar la necesidad de que las mujeres puedan integrar la Corte Suprema de Justicia, lo cual la haría mucho más equilibrada y, por qué no, más justa, porque sin mujeres no hay justicia.

Por otra parte, voy a reiterar el otro aspecto que ha querido expresar el gobierno nacional, especialmente en la figura del presidente, que a mi juicio ha sido la frutilla del postre, luego de un proceso que comenzó en diciembre del año pasado, o antes, cuando se planteó esto de la integración a partir de que uno de los miembros de la Corte Suprema se tenía que jubilar, como era el caso del doctor Maqueda. Y, a partir de ahí, la verdad es que hubo un camino, un proceso absolutamente nada claro a partir de la posición –y eso es lo que quería decir– de sostener a rajatabla la necesidad de que nuestra Corte sea equilibrada. Pero la Argentina vuelve otra vez al podio del atraso al tratar de poner jueces que hasta el día de hoy, tanto uno como otro, están cuestionados.

Y en eso no me quiero detener, por eso me referí a la idoneidad de los propuestos, pero sí en este otro aspecto. También quiero decir que el presidente de la Nación decidió poner esta frutilla, esta masa que se empezó a amasar, valga la redundancia, para que en definitiva nunca salga nada. Fue poco claro el proceso.

Al principio había planteado, al referirme a la necesidad de la integración de mujeres en la Corte. Y la mayoría de la opinión pública, del periodismo y de los propios senadores y senadoras planteaban el tema de la idoneidad; sobre todo, la situación de cada uno de los propuestos. Porque a lo largo de toda esta discusión, de todo este debate y de las opiniones expuestas se ha planteado eso.

Al principio, consideré si no era conveniente que me abstuviera ante un hecho como este. Pero, después, cambia esta situación y viene esta decisión del presidente de poner la frutilla del postre. Entonces, expresé con todas las letras y con toda claridad que no iba respaldar ningún nombramiento de jueces del máximo tribunal por decreto. Porque, insisto –lo dije en su momento y lo vuelvo a decir aquí–, es inadmisible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de no contemplar mujeres en su integración, agregue este elemento de nombrar jueces por decreto. Eso, nada más ni nada menos, a mi juicio –y por supuesto no soy constitucionalista ni tengo experiencia en litigar en la Corte ni en el ámbito judicial porque no soy abogada– es un atropello al equilibrio de poderes. Porque, como todos sabemos, por más interpretación que se haga de la Constitución Nacional, debe estar presente el acuerdo del Senado para el nombramiento de esos jueces.

Además de ese, quiero agregar un aspecto que no escuché con mucha firmeza: también se pone en tela de juicio el equilibrio del poder federal en la Argentina. Porque si nosotros dejamos de lado los acuerdos del Senado, la opinión del Senado, o que sea el Senado el que deba sancionar esos acuerdos, evidentemente, como bien se ha dicho aquí, se está poniendo en duda y debilitando este poder federal que establece la propia Constitución.

Para terminar, presidenta, simplemente quiero plantear que no sé si el presidente está mal asesorado. Pero sí estoy segura de que no está asesorado. Quizá, no le han explicado que no da para más que se siga vulnerando la institucionalidad en este país. Y eso es lo más preocupante. Porque si se vulnera la institucionalidad en este país, se está desconociendo la Constitución, como lo han expresado todos los senadores y las senadoras preopinantes.

Y ese desconocimiento de la Constitución –por eso habría que explicarle bien al presidente, porque él está interesado en que la Argentina tenga su proceso de despegue, de desarrollo y se arregle la economía– hace que no haya seguridad jurídica. Y todos sabemos que si no hay seguridad jurídica, no hay previsibilidad. Y si no hay previsibilidad, no habrá inversiones. Reitero: eso es lo que hay que

explicarle al presidente. Porque si no hay inversiones, por supuesto que no hay desarrollo ni tampoco futuro.

Por estas razones, primero, quiero expresar el rechazo a esa manía que el gobierno tiene –y que expresa todos los días un poco– de querer forzar la institucionalidad en la Argentina. Y adelanto mi voto negativo para ambos pliegos. Rechazo el del juez Lijo y el próximo que vamos a tratar, el del doctor García-Mansilla. Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Vigo.

Tiene la palabra la senadora Carolina Moises.

Sra. Moises.- Señora presidenta: la verdad es que es difícil poner un poco de claridad en este debate, sobre todo después de tantos meses en los que se han dicho tantas cosas, se ha atacado de un lado y del otro. Y la responsabilidad –como bien se dijo acá– del Senado de la Nación es la de formar parte de la designación de los jueces, no solamente de la Corte, sino también de todos los ámbitos del fuero, según el procedimiento establecido por la Constitución y por el Consejo de la Magistratura.

Pero también como representante de una provincia la verdad es que quisiera empezar diciendo que no es solamente importante hablar de cómo y quiénes serán los jueces de la Corte. A mí me preocupa muchísimo, en cuanto a nuestra representación provincial, que para algunos casos llevamos meses hablando de este tema sin poder definirlo. Y que hay años con 145 vacantes en la justicia federal, en todas las provincias, en las cámaras, en los juzgados de primera instancia...

Me puse a buscar y a leer, y encontré un informe. No sé como senadores cuál es nuestra responsabilidad, si no es la de agilizar, dentro del Consejo de la Magistratura, de la forma que sea, cuando hay más de 145 vacantes por cubrir. ¿Qué significa eso? Significa que la gente no tiene justicia. Significa que las provincias tienen sin cubrir 145 juzgados federales, y muchos más. Significa que hay algunos expedientes con el proceso de concurso en el Consejo de la Magistratura que están guardados y estancados por el proceso de bloqueo político que se produce a través de esta metodología de designación de los jueces.

Entonces, hay una sociedad que así como nos reclama a nosotros como poder del Estado, también le reclama al Poder Judicial. Pero vaya si no somos copartícipes de esa responsabilidad. Y claro está en este debate que llevamos meses y meses, con las audiencias públicas procedimentadas, con los dictámenes, y acá debatiendo si vamos a poner a los dos jueces de la Corte que están propuestos por el Poder Ejecutivo. Y yo me pregunto: ¿qué hacemos? ¿Para qué, si en Formosa, en Corrientes, en Córdoba, en Dolores, en Jujuy, en Salta, en Tartagal, y en tantísimos lugares del país, la gente no tiene acceso a la justicia federal? No sé qué hacemos. Nos seguimos chicaneando entre nosotros; seguimos viendo quién acuerda con quién; seguimos hablando de cómo se negocian los jueces. Ese es el quid de la cuestión acá: cómo son las designaciones. En realidad, a lo que nos tenemos que dedicar es a evaluar la calidad de los jueces, y es lo que no hicimos en este proceso.

En las estadísticas de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura están todos los datos, y los voy a aportar para el registro. Hay muchos otros más que están en trámite. Algunos con concurso y todo, con concursos ganados desde hace años. Años con jueces que ganaron los concursos y no se tratan. Entonces, no digamos que nos importa el desempeño judicial para poner de pretexto que queremos bloquear políticamente esta decisión.

Como soy jujeña pondré un solo ejemplo para mostrar la barbaridad que es esto. Con la ley 25.927, sancionada el 18 de agosto de 2004, se creó el Juzgado

Federal de Primera Instancia en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a 100 kilómetros de la frontera más caliente del país por el narcotráfico, con una Fiscalía de primera instancia y una Defensoría de Pobres. En 2020 se rindió concurso para la designación de juez, fiscal y defensor. Estamos en 2025 y no se cubren los cargos y no se ha constituido absolutamente nada de esa estructura judicial.

Para volver a este punto, la verdad es que el conflicto de poderes está en la metodología. ¿Cuál metodología? ¿La del decreto? ¡Está mal! Es incorrecto el decreto. Por eso, voy a votar en contra de García-Mansilla, porque es incorrecto el decreto y es incorrecto que haya jurado por encima de los poderes de este Senado.

Pero tenemos otro dictamen, el de Lijo, que es a favor, que tiene firmas hasta de nuestro propio interbloque. Entonces, no mezclemos las cosas para confundir a la gente: hay un juez puesto por decreto, jurado por decreto. ¿En contra de la metodología? Sí. ¿Hay otro juez, que tiene un dictamen favorable, que es el que deberíamos tratar? Sí. Me parece que no se pueden mezclar las cosas, porque el otro juez no juró y no forma parte de la Corte.

Entonces, acá el problema es el bloqueo político. En ese sentido, pareciera que hay varios que tienen amnesia. La verdad es que me dio gracia un senador que habló de los vínculos y de los contactos políticos de algunos jueces o de algunos nominados, y se olvidó de que es parte de un partido cuyo presidente jugaba al fútbol en Olivos con los jueces, formaba parte de Lago Escondido, de las visitas y de las giras pagadas ¿por quién? Entonces, ¡vamos! Tengamos un poquito más de autoridad a la hora de acusar. Y no me refiero solamente a acusar respecto de la situación o la calidad de algunos, sino también a pedir entre nosotros un poquito más de respeto. Porque, sinceramente, hace un rato estuve a punto de pedir una cuestión de privilegio por una senadora, pero me parece que no es correcto. Ya que tengo el uso de la palabra, voy a pedir que se respete nuestro libre albedrío a la hora de tomar decisiones en representación de nuestras provincias. Digo esto porque yo, como senadora nacional, no voy a aceptar que se me acuse de que porque decido una cosa u otra hay algún término de intercambio. No corresponde, en calidad de representantes, que porque un senador decida una cosa, dé quórum o no lo dé, levante la mano o no, acá se lo esté acusando de cualquier barbaridad. Yo no estoy de acuerdo con caer tan bajo.

Hay argumentos suficientes de un lado y del otro para justificar nuestras decisiones. Si a algunos no les son suficientes, pues tengan el respeto, como colegas, de comprender que el que está al lado no solamente tiene capacidad de pensar, no solamente tiene legitimidad para decidir, sino que, además, lo hace en función de lo que cree representar del pueblo de su provincia por su idoneidad.

Y, para terminar, agradezco al presidente de mi bloque, el compañero Salino. Quiero decirles que voy a votar a favor del juez Lijo. Y lo voy a votar porque creo en su idoneidad para ocupar este cargo. Lo escuché durante toda la audiencia pública, lo estudié, leí e interpreté gran parte de su carrera. Y sí, quiero decir algo: creo que hay que valorar esa carrera que hizo desde abajo, como empleado judicial, como secretario, como juez. Hizo toda una carrera desde abajo. Y esto que digo en este recinto lo he dicho en la audiencia pública y lo he reconocido en el momento en que lo atacaban porque no era doctor honoris causa.

La verdad es que, a mi criterio, la Justicia necesita más gente con experiencia, con realismo, con flexibilidad y con el eje y el foco puesto en las personas porque, en definitiva, señora presidenta, no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de que así como las leyes que nosotros votamos definen la vida de las personas, la justicia que imparte la Corte Suprema de Justicia

y todos los órganos federales tiene que poner el eje en la sociedad y sus integrantes.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Moises.

Tiene la palabra el senador Fernando Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidenta.

Yo voy a hablar en nombre del bloque Convicción Federal.

Nosotros hubiéramos deseado otro procedimiento: el de la ley, el de la Constitución. Repudiamos el decreto 137/2025 que designó a estos jueces en comisión.

Otro criterio, otra prolijidad, otra transparencia nos hubiera permitido un análisis más serio, más consciente, que hubiera posibilitado, quizás, obrar con más justeza. Desde ya, acompaño a los miembros preopinantes que hablaron de constitucionalidad. La verdad es que me cuesta entender algunos criterios que hablan de “despertar confianza”, como si fuera una cosa mágica que alguien despierte confianza. No sé cuál es el artículo de la Constitución que habla de despertar confianza, pero cada uno de nosotros, como se dijo, tiene derecho a votar según su leal saber y entender, e, incluso, dentro de nuestro bloque quizás lo vamos a hacer de un modo diverso. Hay quienes se van a atener al dictamen de la comisión en el sentido del juez Lijo.

Yo no me considero juez del voto de nadie y creo que cada uno lo hará según su leal saber y entender, y lo que considere prudente y oportuno.

En lo personal, me gustaría hacer alguna consideración y aclaro, otra vez, que esto es independiente de lo que cada uno vote. Es importante contextualizar dónde estamos parados: estamos sin presupuesto, estamos intentando nombrar jueces de la Corte por decreto y con endeudamiento por un DNU. Esta es la institucionalidad hoy en la Argentina. Estos tres elementos marcan el estado de la República. La economía cruje y donde más se padece es en nuestras provincias. Muy bien se señaló el problema que tenemos en cada una de nuestras economías.

Cuando el senador Blanco hizo el homenaje por Malvinas, dijo: “En un discurso de siete minutos se destruyeron sesenta años”. Bueno, es un buen elemento para juzgar lo que está sucediendo con la economía. En muy pocos minutos, con muy pocas medidas, se están destrozando construcciones de años y años.

Yo, contrariamente a lo que se dijo, sí estoy a favor de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Creo que una mayor cantidad de miembros resolvería muchos de los problemas que hoy estamos afrontando. Inclusive, hay en esta Cámara un proyecto de la exsenadora Catalfamo que hago mío y cuyos fundamentos acompaño. La exsenadora por San Luis sostuvo en su discurso una serie de elementos que comparto; y vuelvo a decirles que la solución para esto pasaría por ampliar el número de miembros de la Corte. Reitero que estas son consideraciones personales de las que no quiero hacer cargo a los miembros de mi bloque.

Me parece que acá hay un elemento bastante más importante que de lo que venimos hablando. Nosotros no estamos acá sentados porque un día tiramos un currículum y alguien dijo: “Está bueno que sean senadores. Que se siente cada uno en un lugar y empecemos a trabajar”. Nosotros tenemos ideología y yo estoy orgulloso de mi ideología peronista. Cuando dicen: “No hablen de ideología, no ideologicemos el tema” pienso, absolutamente, lo contrario. Tengo principios, tengo valores.

La miembro informante dijo que esta es una sesión histórica, que este es un momento histórico del Senado de la Nación y, quizá, uno de los momentos más importantes que vamos a vivir desde lo institucional e invitó a proceder con honestidad intelectual.

La honestidad intelectual tiene que ver con que uno soporte presiones de todo tipo y tenga respeto. Básicamente, respeto por uno mismo. “No, porque tenés que tener cuidado de lo que opine la prensa”. Los periodistas son seres libres que opinan y analizan; algunos son más responsables y otros menos. Pero nosotros no podemos obrar en función de lo que la prensa va a decir de nosotros. Tampoco podemos obrar por temor a un juez federal. “No hagas tal cosa, porque si te oponés…”. Esto es, exactamente, lo contrario a la esencia de lo que nosotros tenemos que venir a poner en este lugar. “No, no, porque vos hacés esto porque a vos te maneja Pirula, que tiene miedo de que le pase no sé qué cosa”. Esto es bastardearnos a nosotros mismos.

Yo tengo cerebro, corazón, emociones, valores y los pongo en juego en cada cosa que digo y en cada cosa que voto. Reconozco el liderazgo político que me conduce, que es el de Alberto Rodríguez Saá; pero, independientemente de eso, respeto a la institución que represento. Estoy orgulloso de estar sentado en este lugar. Tengo sesenta y cuatro años y haría muy mal si dejo que alguien me maneje porque tiene temores, porque le va a pasar una cosa, porque me conviene o porque estoy haciendo un negocio. Y, repito, no estoy juzgando el voto de nadie y cada uno hará las mismas valoraciones y tomará las decisiones con absoluta lealtad. No estoy hablando de eso.

Y este juego de ganar o perder: ¡Dale, dale que así pierde el gobierno! ¡¿Estamos todos locos?! Acá hay uno solo que tiene que ganar y es el pueblo argentino, que está perdiendo por goleada. Entonces, nada de quién gana, quién pierde, quién te conduce, quién te maneja o que estás procediendo por intereses. ¡Estoy procediendo según mi leal saber y entender! ¡Estoy defendiendo a la Constitución! ¡Estoy valorando al Senado de la Nación! Porque si a nosotros nos pasa esto, ¡nos pasa cualquier cosa! ¡Perdemos esencia y no tendría sentido lo que estamos haciendo! ¡Nosotros no podemos permitir que esto suceda de la manera que está sucediendo! Y no estoy juzgando la constitucionalidad o que me interesan las formas. ¡No! ¡Estoy respetando al Senado de la Nación!

El Congreso de la Nación se deterioró porque nosotros no lo respetamos. No hay que buscar en otros. Nosotros delegamos, entregamos funciones, dejamos que otros hicieran lo que, expresamente, está prohibido que hagan. Y este es el momento de terminar con eso y con la excusa de “ustedes lo hicieron antes y el otro lo hizo después”. Yo no sé cuál es el momento de cortar con esto, pero ojalá sea este. Esto lo tenemos que votar por respeto al Senado de la Nación, por respeto al lugar que ocupamos, a la profunda convicción que nos puso en este lugar.

Hoy, homenajeamos el 24 de marzo y homenajeamos Malvinas. Esto tiene que ver con la esencia de lo que estamos haciendo acá. Por esa gente vinimos acá. Esas cosas tenemos que defender. Entonces, no podemos permitir que se haga cualquier cosa. Quizás, sí esto sea independiente de Lijo, de García-Mansilla y de otras cuestiones. Esto tiene que ver con nosotros.

Si uno no tiene honestidad intelectual, si uno no se respeta a uno mismo, no tiene sentido la tarea que viene a desempeñar en este lugar.

Repito, sin hablar en absoluto de lo que cada uno de los otros compañeros y de los otros senadores va a votar, yo necesito hacerlo con la más profunda convicción, con la absoluta seguridad de que estoy haciendo lo que corresponde, porque nosotros vamos a pasar, pero esta es una institución que tiene que ser seria.

Nosotros no podemos hacer cualquier cosa. No es un problema de cuánto ganamos o cuánto dejamos de ganar. El problema es que tenemos que estudiar, investigar y hacer las excelentes exposiciones que hicieron hoy mis compañeros para explicar que esto está fuera de la Constitución y que nos tenemos que ir con la frente alta, de que lo que hicimos, lo hicimos con la más profunda y absoluta convicción.

En esa convicción, voy a rechazar los pliegos de los dos jueces que se presentan en el día de hoy.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Salino.

A continuación, tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Muchas gracias, presidente.

Hoy estamos aquí tratando un tema relacionado con la salud institucional del país, que es la designación de los jueces de la Corte.

Se ha hablado mucho acá del decreto de designación, cosa que no es parte de nuestro análisis. Acá estamos analizando dos pliegos. Después, voy a referirme al decreto porque, como siempre, ustedes saben, los abogados encontramos la mitad de la biblioteca por un lado y la otra mitad para el otro lado.

Lo que acá estamos viviendo son dos caras de la misma moneda. Por un lado, no ha habido en el país, por un tiempo largo, la capacidad de consenso y diálogo, y eso ha generado, en la oposición –y en algunos aliados más que consiguieron– un bloqueo institucional. Yo lo digo, claramente: lo que acá se está haciendo es un bloqueo institucional. No hay nada que le venga bien al kirchnerismo. No hay nada que vayan a apoyar, ni siquiera los viajes del presidente al exterior, porque su postura es, obviamente, nostálgica, de sus casi veinte años de gestión, dieciséis de gestión y cuatro de sabotaje. Y, bueno, extrañan… Extrañan ese estatismo, ese desorden y el caos que fue el país en el 23; y esa nostalgia los pone furiosos de que a alguien le pueda ir mejor.

Por otro lado, digamos la verdad también, tenemos, a veces, un estilo muy confrontativo desde el gobierno que impide el diálogo necesario.

Cómo será el bloqueo que yo digo que si acá viniera de mediador el papa Francisco para resolver el tema de la Corte, también le votarían en contra. Y si lo traemos a Alexander Hamilton –que tanto le gusta citarlo a la senadora por Mendoza–, no pasaría el examen de la oposición. Entonces, no se trata aquí de los nombres.

Ya en mayo del año pasado, cuando ingresaron aquí los pliegos, se cumplió con todo el procedimiento. Acá alguien dijo que no reúnen las condiciones para ser jueces; y yo digo que a mí no me demostraron que no las reúnan. Hay mucho prejuicio, mucha opinión personal. Si acá hubiera un acuerdo, cada uno, cada sector propondría los candidatos que considere mejor. No es malo un acuerdo, porque acuerdo político hay en todos los países y en todas las democracias. Acá, digamos, no es el caso de la Corte, que siempre tuvo el requisito de los dos tercios en la Constitución; pero reconozcamos que la Constitución del 94 agravó muchos cargos. Y, en base a esa Constitución, con las leyes hemos puesto cosas gravosas, como, por ejemplo, que para el defensor del Pueblo hace falta la absoluta mayoría de las dos Cámaras, ¡para colmo!

O sea, las leyes y la Constitución creadas en una época de partidos fuertes y diálogo político, en el liderazgo de esos dos partidos que significó una reforma de la Constitución aceptada, la única reforma que tuvo consenso del principio hasta el final; porque reconozcamos que ni siquiera la del 53, que tanto valoramos, tuvo la aceptación de la provincia de Buenos Aires hasta el 60, donde impusieron sus reglas.

Entonces, yo digo que el Poder Ejecutivo tiene derecho a nominar, pero hay una imposibilidad real: el bloqueo institucional. Entonces, si todo termina como está previsto en esta sesión, mañana debería empezar a haber una voluntad de encontrar el camino y la salida a este bloqueo institucional. Digo esto porque no es que la oposición va a crecer criticando al gobierno. El desprestigio del sistema político lleva muchos años. Desde que se restableció la democracia hasta ahora tenemos peores indicadores. Desde la crisis de 2001 tenemos indicadores peores. Y esa argumentación de probar no hacer lo mismo para no repetir el mismo resultado, es lo que el kirchnerismo no acepta. No acepta ningún cambio. Tal vez, les gustaría que el locuaz Massa fuera ministro de este gobierno. Lo extrañan, parece, también a Massa. Tal vez, algunos extrañan a Fernández.

Las fuerzas políticas deben encontrar acuerdos. No se puede suprimir las diferencias. No estamos diciendo eso, sino que tengamos algún equilibrio.

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, silencio. Gracias.

Continúe, senador Romero.

Sr. Romero.- No es que los abogados tengamos la chapa para interpretar la Constitución; es verdad, lo tienen que hacer los jueces. Pero cuando acá se criticó el inciso de la Constitución donde se habla del empleo, no se tuvo en cuenta el otro artículo, el 110. Por eso, digo que en el inciso 19 se habla de las vacantes de los empleos, que alguno entiende que no cubre a la Justicia y que serían los diplomáticos y los militares. Pero si uno va al artículo 110, dice que la Corte es un empleo. Leo: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos…”. Es la gramática de la Constitución, es la sintaxis que tiene la Constitución.

Entonces, también se puede interpretar que es un empleo y se puede cubrir por decreto. Obviamente, yo, en lo personal, no considero que sea el camino adecuado, para eso está el Senado; pero tampoco nos desgarremos las vestiduras por una interpretación que, aunque creyéramos nosotros que está equivocada, para algunos podrá ser acertada.

También debemos admitir que la Corte no puede seguir funcionando, desde hace años, con esas vacantes. Y tenemos las otras vacantes: hace quince años que no hay defensor del Pueblo, desde 2009. Con respecto al procurador general, se ha intentado y nada; sigue cubriéndose el cargo de una manera provisoria. ¡Hace cuántos años que no aprobamos los pliegos de los directores del Banco Central! Si bien el acuerdo no tiene carácter constitucional, sí emana de la ley y de la Carta Orgánica del Banco Central.

Entonces, salgamos de este bloqueo institucional. Eso es lo que yo digo que nos toca hacer: un acuerdo razonable, equilibrado, para salir no solo de los ciclos de crisis económica, sino, también, de este bloqueo que señalo.

Por último, encaremos esta posibilidad de una salida futura para que no se siga desprestigiando la Justicia. La política y el Congreso, en veintipico de años, no han podido solucionar los graves problemas de la gente. De ahí, el desprestigio y la queja razonable de la gente respecto de nuestra labor.

Pongamos empeño en salir de esta traba, de este bloqueo. Que concluya esta sesión y nos tomemos, a partir de esta sesión, el tiempo necesario para comprender y que haya un diálogo para salir de esto, que es gobernar por decretos o generar una tensión que hace que en esta casa tengamos una muy baja productividad. Hoy no se aprobó un pedido de preferencia para tratar Ficha Limpia. Bueno, espero que la Presidencia convoque igualmente a una próxima reunión ordinaria o extraordinaria para tratar Ficha Limpia y avancemos en la agenda.

Exijamos que manden los pliegos que faltan en la Justicia, porque hay cargos demorados por años.

También, reconozcamos que el gobierno anterior fue bloqueado por el kirchnerismo y tampoco se trataron los pliegos que se enviaron. Llegó este gobierno y pidió otra vez retirarlos. Y así venimos desde 2015, con gobiernos que llegan y retiran los pliegos anteriores y el gobierno que llega después, no aprueba nunca los pliegos. Entonces, tenemos doscientos cargos sin cubrir y, así, tantas cosas pendientes. Yo hago votos para que, después de esta sesión, tengamos la posibilidad de un diálogo político e institucional.

Yo no he observado en esos dictámenes nada que sea reprobable, salvo muchos prejuicios y opiniones personales. Por lo tanto, he firmado ambos dictámenes –uno que obtuvo mayoría y el otro creo que ni se presentó– y, como no soy de andar cambiando ideas, voy a votar favorablemente ambos dictámenes.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

Primero, si me permite, quiero volver un poco para atrás. Hoy, cuando el senador Romero pidió preferencia para tratar Ficha Limpia, en mi caso me he ausentado por una cuestión personal, como le pasó a muchos senadores. Yo quiero que se reconsidere este pedido de preferencia para la próxima sesión, porque Ficha Limpia es una bandera del PRO de hace muchos años.

¿Sabe qué? Me sentí tan mal, porque justo tuve que ir por una cuestión personal a mi despacho y, cuando vine, no me dio tiempo a votar. Así que quiero salvar que si me hubiera tocado votar, hubiera votado positivamente para que se trate ficha limpia en la próxima sesión.

Por lo tanto, pido preferencia para que en la próxima sesión se trate Ficha Limpia, presidente, porque la verdad es que la necesitamos. La necesita la Argentina, la necesita nuestra Nación. Necesitamos tener políticos que no tengan cuentas en la Justicia.

Así que, para dejar salvada mi ausencia, pido preferencia para que en la próxima sesión se trate Ficha Limpia. Gracias, presidente.

Ahora, vamos al tema que se vino debatiendo todo el día, con estas propuestas que manda el Ejecutivo. La verdad, como ya lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, es que es un día muy importante. No es una sesión más: es una sesión donde se están debatiendo y se están tratando pliegos de dos candidatos que envía el presidente de la Nación en una situación irregular. Yo creo que el presidente está mal asesorado en lo que viene haciendo. Y no me gustaría que le vaya mal al presidente, porque si le va mal a un presidente, le va mal a todos los argentinos, y nos ha pasado a lo largo del tiempo en la Argentina.

Entonces, estamos debatiendo sobre dos personas que van a integrar el poder supremo de la Argentina y que no van a estar dos, cuatro ni seis años, ¡a lo mejor, algunos van a estar veinte años! Nosotros ya no vamos a estar más en la casa y les vamos a estar dejando a nuestros hijos dos personas –sin duda, con distintas características– que van a tener el poder supremo, van a ser quienes tendrán que velar por la Constitución argentina.

Hay un candidato, que es el juez Lijo, que tiene impugnaciones –y pido permiso para leer– de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. ¡Tiene impugnaciones de ellos! ¡Los propios colegas lo están impugnando! ¡¿Cómo vamos a poner a una persona en ese lugar tan importante?!

Podemos pensar en política, podemos pensar –como decía hoy el senador Salino– en la ideología más o menos, ¡pero esto no! ¡Esto no es una ley más, no es un acuerdo más, es un acuerdo por el cual estamos decidiendo el futuro de la Justicia argentina!

Hoy escuchaba a un senador que decía que ni juez federal tendría que ser esta persona. Sin embargo, el presidente de la Nación lo manda como candidato. Yo le diría al presidente "fíjese quién lo está asesorando". ¡¿Quién lo está asesorando?! Verdaderamente, es lamentable.

En este lugar, en este Senado de la Nación, nunca pasó lo que está sucediendo hoy. ¡Nunca! Nunca ocurrió que hayan venido dos candidatos cuestionados: uno, por su trayectoria y otro, por su forma. Porque cuando hablamos del juez García-Mansilla, a lo mejor, idoneidad no le falta, capacidad no le falta, pero lo nombra el presidente tres días antes de terminar las sesiones extraordinarias. Si se hubiesen ocupado el año pasado en conseguir las firmas para darle el acuerdo, en mi caso, a García-Mansilla lo hubiese votado con las dos manos. ¡Con las dos manos lo hubiese votado!

Pero, ¿qué pasa? Estamos violando la Constitución, estamos perdiendo la institucionalidad; y esta Cámara tiene que velar por la institucionalidad. Por algo juramos por la Constitución, por defenderla y hacerla cumplir.

Entonces, presidente, que quede claro. En mi caso y en el de algunos senadores de mi bloque, vamos a votar los dos pliegos en contra. Sé que hay algunos que van a votar…

Sra. Ávila.- Pido una interrupción.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador De Angeli, la senadora Ávila le pide una interrupción.

Sr. De Angeli.- Sí, cómo no. Con todo gusto.

Sr. Presidente (Abdala).- Concedida la interrupción, tiene la palabra la senadora Ávila.

Sra. Ávila.- Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve, no pensaba hablar.

Sí quiero dejar aclarado que, sin lugar a duda, esta sesión –como dijeron algunos– debió haberse realizado hace muchísimo tiempo. Y no estamos tratando el decreto del presidente, sino que en el orden del día figuran dos temas: dictamen uno, del doctor Ariel Lijo, y el dictamen dos, del doctor García-Mansilla. Eso es lo que estamos tratando hoy.

Obviamente que algunos piensan que nombrarlos por decreto en comisión a ambos es incorrecto, que está mal; pero, presidente, creo que también está mal que este Senado haya dormido tanto tiempo ambos pliegos, porque acá los tratamos en ordinarias, también se los quiso introducir en extraordinarias y no se pudo hacer. También hay que decirlo.

Hay que agregar un tema político en este contexto en que hoy estamos tratando este asunto y que tiene mucha incidencia con lo que estamos viendo hoy: la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ser claros y sinceros. Este condimento tiene mucho que ver con el tema y la posición de muchos senadores con respecto a lo que hoy estamos tratando. Hay que decirlo así, de cara a toda la sociedad.

Por último, también escuché a algunos senadores decir: "Che, y si votamos estos pliegos, ¿qué hacemos con el procurador, qué hacemos con el defensor, qué hacemos con el aumento de miembros de la Corte, qué hacemos con los miembros de la Corte?". Seamos claros, también esto sucede en el Senado.

Para terminar, agradeciendo al senador que me permitió hacer uso de la palabra, quiero decir que como miembro de la Comisión de Acuerdos he votado por

los dos pliegos. Voy a mantener esta postura de votar ambos pliegos y espero que, también, haya madurez, responsabilidad y ningún tipo de mezquindades políticas en un tema tan, pero tan importante, como es el Poder Judicial. Es lo único que quería aclarar. Gracias, senador y presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Ávila.

Continúa con la palabra el senador De Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

Para ir concluyendo, ya se han dicho muchas cosas hoy a la tarde. La escuchaba a la senadora miembro informante, y la verdad es que fue espectacular todo el informe y el argumento que expuso ella, la senadora Tagliaferri, en relación a por qué vamos a votar en contra.

El presidente o los ministros tendrían que estar más en contacto con nosotros, los senadores. Yo veo que hay una separación entre el Ejecutivo y el Senado de la Nación. No lo veo así en Diputados. Hay muchas cosas que tenemos que ver acá. Esta Cámara tiene que trabajar y mucho. Pero estamos como separados de la política.

La verdad es que nos da mucha pena que hoy, en este caso, cuando tendríamos que estar votando a dos miembros de la Corte con las dos manos por su trayectoria, idoneidad y todas esas cosas, en mi caso y en el de otros senadores, tengamos que estar rechazándolos. Estas cosas no han pasado en el Senado. Por lo menos, desde que yo estoy.

El presidente eligió este camino porque, sin dudas, lo han aconsejado mal, o está mal asesorado. Espero que podamos reparar muy pronto todo esto y que podamos nombrar a los cinco miembros de la Corte, para que funcione realmente.

¿Sabe una cosa, señor presidente? En los países donde no hay justicia, flaquea la democracia. Nosotros tenemos que luchar para que haya una justicia independiente, para fortalecer la democracia.

Desde ya, muchísimas gracias. Y adelanto mi voto en contra de los dos pliegos, lamentablemente, porque se han dado mal los pasos y en un caso han elegido a una persona que, para nosotros, no debería ser ni juez en el lugar en el que está. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador De Angeli.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Corrientes, Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

En esta sesión tan importante, quiero referirme en dos sentidos. Por un lado, reafirmar los principios institucionales que merece la Justicia argentina. Y, en segundo lugar, denunciar un proceso ininterrumpido de errores y flaquezas en la forma de llevar adelante un proceso tan importante como este.

Permítanme irme muy lejos en la historia de la humanidad. Una gran diferencia que tiene el ser humano con los animales, tiene que ver con la posibilidad de realizar creaciones imaginarias, narrar historias y elaborar creaciones ficticias. Esas creaciones ficticias, si los otros seres humanos las creen, pasan a ser una posible realidad. Así, el ser humano pudo lograr convivir y dominar el mundo. A partir de ahí, esas creaciones muchas veces terminaron siendo religiones, mitos, leyendas, también gobiernos.

Esto tiene que ver con algo muy importante. Porque también en la historia de la humanidad, para darnos una organización y poder convivir, necesitamos creer en ficciones de naturaleza jurídica. Esas ficciones de naturaleza jurídica son las que nos fueron dando la posibilidad de organizarnos, de respetarnos y ponernos límites.

Así fue que pudimos lograr avanzar con distintas formas de organización. Hemos pasado por imperios, monarquías, hasta poder lograr la república, que fue una victoria ante los abusos de los poderes que gobernaban en ese momento. Y, más aún, con la democracia, lo que hizo el ser humano fue tener una posibilidad, porque democracia significa gobierno del pueblo.

Entonces, me parece que el hilo conductor a lo largo de toda la historia tiene que ver con un principio fundamental, que es la confianza. Cuando nosotros creamos esas ficciones jurídicas para poder organizarnos, necesariamente tenemos que confiar. De lo contrario, se genera el caos, la indiferencia, y la imposibilidad de poder vivir en paz.

¿Por qué hago esta introducción? Porque, sin lugar a dudas, hay una afectación muy importante, que es la que estamos viviendo hoy: la confianza pública en las instituciones de la democracia; las que decidimos que sean las que nos gobiernen a través de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, que también la decidimos nosotros, porque votamos a nuestros representantes para que la escriban.

Y en esa Constitución, decidimos vivir como una república. Una república que tiene contrapesos; poderes de contrapesos: Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo.

En esa Constitución, decidimos que hay una forma compleja de resolver las elecciones: en algunos casos por el voto y, en otros casos, como el Poder Judicial, decidimos que tiene que afectar a dos poderes, uno que propone y otro que acuerda. Es una forma compleja.

Estoy tratando de resumir, porque acá se habló mucho del tema constitucional y de muchas formas en las que se tienen que interpretar las normas.

Esa cuestión compleja tiene que ver con la necesidad de que el Ejecutivo propone y el Senado de la Nación, por un número agravado de dos tercios, resuelve dar acuerdo a la propuesta del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entonces, sabiendo esto y sabiendo interpretar inmediatamente que dos tercios significa que el constitucionalista que hizo los trabajos previos para investigar cuáles serían las formas de los contrapesos, decidió que haya un diálogo, un entendimiento. De ninguna manera se puede pensar que una sola facción o un solo partido puede tener los dos tercios del Senado para poder aprobar sin tener problemas a cada uno de los miembros de la Corte. Esto garantiza el entendimiento, el estudio pormenorizado de los pliegos. Necesariamente, es importante para que integre uno de los poderes más importantes y la columna vertebral de la democracia y de las instituciones de nuestra República.

Dicen que la confianza es como una institución invisible y que es la trazabilidad de todas las otras. Si no hay confianza, es muy difícil que las otras se den. En nuestra Justicia necesariamente debemos tener la posibilidad de que se nombren jueces y que permitan dar confianza a la ciudadanía.

Haciendo esta introducción y este análisis, quiero ir hacia lo otro que quería decir en este momento y afirmar. Si yo, Poder Ejecutivo, sé perfectamente que para lograr el acuerdo de los jueces propuestos necesito dos tercios, y tengo que dialogar y acordar para poder resolver esa situación, como mínimo se me viene a la cabeza que lo primero que tengo que hacer es dialogar y encontrar consenso, antes de enviar los pliegos. Lo hubiera hecho.

Incluso, me acuerdo que cuando mandaron los pliegos comencé a preguntar a los presidentes de los otros bloques si alguien los había llamado para preguntar si los perfiles de los propuestos se habían consultado con alguien.

Miren, creo que ni siquiera los de la Libertad Avanza sabían de los pliegos que se enviaron. Así comenzamos este proceso; como un cachetazo.

Segundo paso: mandaron los pliegos, que se supone abren el diálogo, por lo menos para ver qué entendimiento hay, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si los perfiles son los que se pretenden para nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco hubo diálogo.

Se inició el proceso, que fue rápido y coordinado. Hoy lo volvió a explicar, después de que lo explicó el otro día en la comisión, la presidente de la Comisión de Acuerdos. Se dio todo el proceso, las audiencias. Pero era cada vez más evidente que no se daban las condiciones necesarias para que haya un acuerdo, y se veía que los números todavía estaban difíciles de resolver. Ahí vino la demora en la posibilidad de que haya dictámenes.

Por fin aparece un dictamen en el que se propone el acuerdo de uno de ellos. Este Senado no solamente fue diligente en la forma de llevar adelante el proceso de los pliegos, sino que también se aprestó, en las sesiones extraordinarias, a tratar el pliego que tenía dictamen. Por lo tanto, no es plausible alegar que el Senado se demoró en tratar estos pliegos. Para mí, acá hubo un trabajo de diálogo, incluso interno dentro de los senadores, para tratar de ver cómo estábamos para poder avanzar. Sin embargo, no se pudo lograr.

Hoy me acordaba –y lo recordábamos en labor– que volvimos a plantearle al Ejecutivo en plena labor si quería ver la posibilidad de aplazar el tratamiento en extraordinarias, mientras dialogábamos, para ver qué Justicia queríamos. La verdad es que resolver los problemas institucionales de la Justicia no se circunscribe a dos jueces de la Corte; estamos mucho más complicados que eso. Varios lo decían recién.

Quiero dejar a salvo al Consejo de la Magistratura, que el año pasado envió cien ternas al Ejecutivo para elegir y enviar a este Senado.

Creo que tomamos la decisión entre todos en labor de suspender la sesión en extraordinarias para un poco proteger a las dos personas, ya que nos merecen el mayor de los respetos las propuestas. Y también casi veo una actitud concedente hacia el Ejecutivo para que pueda verificar la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo. ¿Cuál fue la respuesta a esto? La designación por decreto en comisión a los dos miembros de la Corte.

¿Qué quiere decir esto? Que “Si no me los tratan, yo los pongo por decreto”. Parece ser más una actitud de querer demostrar que puedo interpretar la Constitución a mi modo y puedo seguir para adelante. Bueno, ya dijimos varias cosas de los decretos de necesidad y urgencia, que también tienen la misma concepción.

La verdad es que estoy convencido de que nosotros no podemos discutir la constitucionalidad del decreto. Obviamente, podemos rechazarlo desde el punto de vista de una cuestión que, sin lugar a duda, termina siendo una victoria pírrica. Porque el gobierno cree ganar una batalla poniendo a los jueces en comisión cuando, en realidad, afecta en forma contundente la institucionalidad de la Justicia.

Entonces, quiere ganar, por un lado, pero termina perdiendo un montón por el otro. Y –no tengo ninguna duda– está afectando directamente hoy a la economía argentina. Porque cuando uno habla con los inversores, con los embajadores, con la gente que tiene intenciones de invertir en la Argentina, dicen: “Perfecto, la macro va bien, estamos yendo hacia el camino de la no inflación, al equilibrio fiscal, ¿pero qué garantías institucionales tenemos cuando se hacen las cosas a la atropellada, pensando que tirando el poder encima vamos a poder lograr objetivos?”. Como que el fin justifica los medios. Lo peor del caso es que no sabemos ni cuáles son los fines. No tenemos, ni siquiera, el presupuesto para saber cuáles son los fines.

Entonces, sinceramente, estamos embrollados, porque a la reacción del decreto de designación de los jueces en comisión sobrevino una reunión de la Comisión de Acuerdos donde se presentaron dos dictámenes que son un mamarracho jurídico, discúlpenme, porque fundamentan una cosa y tienen una resolución de otra cosa. Fundamentan un rechazo y, después, dicen: “Aconsejamos dar acuerdo a este juez”. ¡Inédito! Eso sí que es inédito. Digo que esos dictámenes dan mucha tela para cortar jurídicamente. Al simple hecho de decir: “Los tenemos que liquidar a los dos”.

Sinceramente, la sociedad debe estar mirando espantada cómo vapuleamos las instituciones, cómo nos ponemos en la mira de hacer lo que nos conviene, o lo que las fuerzas de nuestros deseos políticos quieren llevar a la práctica.

La verdad es que todos tenemos que hacernos cargo de todo este proceso. Por supuesto, y lo vengo diciendo, el Ejecutivo tiene mayor porcentaje. Y hoy, desde nuestro bloque, decíamos: “Si hay sesión, vamos a estar; si hay sesión, vamos a sesionar”. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que es necesario ponerle un fin a este proceso de errores que generan un gran fracaso de la política para sostener a nuestras instituciones.

Quiero mencionar dos cuestiones que tienen que ver con nuestra posición política. Una –hoy ya lo decía la senadora Tagliaferri– es que lo más probable es que hoy haya un resultado contundente. Estamos convencidos de que de ese casi 60 por ciento de mujeres que existen en la Justicia, solamente un 27 por ciento accede a cargos de nivel alto. Tienen que merecer una representación mejor. La verdad es que nos hubiese gustado que sean dos mujeres las que se propongan, porque, sin lugar a dudas, la idoneidad está por sobre todas las cosas.

En primer lugar, estoy convencido de que hay mujeres sumamente preparadas e idóneas para poder ocupar los cargos de la Corte. En segundo lugar, podemos aprender un poquito de aquellos que tuvieron la grandeza en nuestra República, como el doctor Alfonsín, cuando asumió la Presidencia, de convocar a la oposición para integrar a la Corte. Lo hizo incluso con su enemigo, con su adversario político del momento, del 83, Ítalo Luder, candidato a presidente del peronismo. Lo convocó para formar parte de la Corte, porque no tenía nada que esconder; porque sabía que iba a hacer bien las cosas. ¡Cómo cambiamos tanto en estos cuarenta años de democracia!

Por eso, vamos a apelar a la necesidad del diálogo, a la necesidad de que esto sea una bisagra, un punto y aparte, para que podamos sentarnos a dialogar.

Si el gobierno realmente quiere mejorar la Justicia, acá estamos para discutirla. Pero que mande los pliegos para cubrir las 222 vacantes que existen. Que mande la lista de los conjueces de la Corte que, dicho sea de paso, tiene que ver con un decreto que se firmó en esa semana de receso, alegando urgencia, cuando la misma Corte le dijo en noviembre que podía funcionar con tres miembros, que no había urgencia y que con los conjueces se podía integrar. Con lo cual, queda más que evidente que fue solamente una cuestión de imponer el poder por el poder mismo.

Si quiere mejorar la Justicia, que mande un presupuesto, que nos permita avizorar allí que vamos a tener la posibilidad de invertir en toda la infraestructura que necesita el Poder Judicial y en la capacitación para poder ponerlo en condiciones y aplicar los nuevos procedimientos penales que hacen falta a lo largo y a lo ancho del país, para poder hacer nuestra Justicia mucho más efectiva. Y, a su vez, al ser más efectiva le va a dar la posibilidad de ser más eficiente y, por lo tanto, va a tener más justeza, lo cual va a hacer que haya más confianza pública.

Entonces, si realmente quiere mejorar la Justicia, aquí vamos a estar para dialogar y para cubrir, incluso, las vacantes que hacen falta en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo. No sé si hace falta o no: llamemos a la gente de la Justicia; llamemos a los profesionales del derecho; digámosle a todos qué quieren discutir en la ampliación de la Corte. No sé si es el momento. Hablemos. Pongamos todo para tratar de dialogar.

Sin entrar a analizar las condiciones de idoneidad de los candidatos propuestos, por este fracaso que ha sido este entuerto por la forma en que se han manejado las cuestiones, es que el bloque de la Unión Cívica Radical, en su mayoría, va a rechazar ambos pliegos en esta sesión. Porque tiene que ganar la confianza. Tienen que ganar las instituciones. Y debemos tener el valor, de una vez por todas, para pensar que el fortalecimiento de nuestras instituciones es un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra Argentina. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Vischi.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa José Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, celebro que tengamos la sesión de hoy. La verdad es que hubo muchas maniobras para impedirla. Existieron todo tipo de maniobras hasta, inclusive, en labor parlamentaria. Me alegro mucho de que tengamos la sesión, porque el pueblo argentino merece el funcionamiento de sus instituciones, de las instituciones de la República. Y, por supuesto, el Senado es fundamental, porque el pueblo argentino tiene derecho a escuchar qué está pasando. El pueblo argentino quiere saber de qué se trata desde 1810.

Y acá, si me dejan las senadoras que están conversando ahí detrás de mí, porque me desconcentran un poquito...

Sr. Presidente (Abdala).- No hablen, por favor. Silencio.

Sr. Mayans.- Obviamente, acá empezamos la sesión con dos temas muy fuertes. Y estuve escuchando muy atentamente las palabras de indignación del senador Blanco y de la senadora, los dos senadores por Tierra del Fuego. Creo que el pueblo argentino, en general, comparte esto. Porque hay un sentimiento de indignación a la canallada del presidente. El presidente de la República cometió una canallada, realmente. Fue una falta de respeto, una falta de consideración hacia los que ofrecieron su vida en Malvinas: a los del General Belgrano, a los que estuvieron en el territorio, a los que lucharon, más allá de lo que ha hecho en ese momento la dictadura militar al utilizar una causa que se estaba moviendo en el campo diplomático para conmocionar y lograr perpetuarse en el poder, cosa que le duró poco tiempo. Y como se dice, fue notable que la caída de Malvinas volvió a traer la democracia en la República Argentina.

Rechazamos, como cada argentino, las expresiones del presidente de la Nación que otorga a ese enclave colonial que son las Malvinas… Rechazamos plenamente la acción del presidente de entregar territorio argentino a los *kelpers*. ¡Es un acto de traición a la patria!

No solamente eso. Ustedes no se olviden que nosotros tenemos nueva plataforma continental otorgada por las Naciones Unidas, y la proyección en el continente antártico, ignorancia total del presidente de la República Argentina. ¡Inaceptable! Ya no podemos decir que es una persona que está mal asesorada. Es un ignorante, un entreguista, admirador de Margaret Thatcher que cometió un crimen de guerra porque atacó, fuera de la zona de exclusión, con el Conqueror, y ordenó el ataque para matar a más de 300 argentinos. Y el presidente dice que es

una heroína. Lo rechazamos. Y creo que cada argentino en su casa, hoy, rechaza las expresiones del presidente de entregar las Malvinas a los *kelpers* y al Reino Unido. Como dijo la presidenta de nuestro partido, es un verdadero cipayo. No se puede ser más cipayo, más irresponsable.

Aparte de eso, como contraparte, estuvo la marcha del 24 en defensa de la democracia, de las instituciones de la democracia. Una marcha impecable, multitudinaria, impresionante en todo el país.

Pero este es un gobierno que no entiende razones. Porque, obviamente, esa marcha demostró que esa ley antipiquete de Bullrich, la montonerita –como le decía el presidente, la que ponía bombas en los jardines–, esa marcha demostró que el pueblo argentino sabe manifestarse sin un solo desmán en toda la República Argentina.

Yo estuve acá el día de la marcha de los jubilados. Desde mi despacho se ve perfectamente. La policía atacó a la manifestación. La policía atacó por instrucciones de Bullrich. Tenían un dron. Cuando entró la columna principal fue evidente: abrieron la valla. Había gente que estaba comiendo choripanes al frente y le tiraron gases lacrimógenos.

Una persona que conduce las fuerzas de seguridad y que dice que la jubilada que fue a reclamar es una patotera y, por eso, recibió su merecido, es una vergüenza, presidente. Una verdadera vergüenza. Atacaron a los jubilados.

Las fuerzas de seguridad, para que entienda esta persona que está absolutamente desquiciada, son para proteger a los ciudadanos de bien, no para atacar. Son para ir contra el delito organizado, contra el narcotráfico, contra la mafia. Hubo miles de uniformados acá, frente al Parlamento, en una marcha, injustificadamente, para atacar y romper la marcha de los jubilados.

La marcha del 24 en todo el país no sufrió un solo problema.

Además, acusen recibo, porque están gobernando el país. Están gobernando la República Argentina. Sean responsables.

No aceptamos lo que hoy se hizo en labor parlamentaria: eso de que nosotros amenazábamos de que íbamos a cortar la sesión. Eso estuvo muy mal; pésimo. Pésimo.

Aparte de eso, está bajo amenaza la presidenta del Partido Justicialista, que es el partido de oposición más fuerte del país. ¿Quién le hace la amenaza? El presidente de la Nación. Le dice: Va a ir presa. Ordena a la Corte que la mande presa. Le está ordenando a la Corte que la mande presa. Después, sale uno de los miembros de la Corte, que es una de las personas que está a consideración –porque lo dicen todos los diarios–, y dice: Tenemos la solución para el problema, vamos a llevar presa a la presidenta del Partido Justicialista. Así hicieron con Lula en Brasil. Es el contexto en el que estamos nosotros.

Y después está el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –estoy hablando del contexto–, un acuerdo que viola la Constitución Nacional y el sistema legal de la República Argentina. Para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que haber ley, establecido por la legislación argentina, y el Fondo Monetario Internacional de las antiguas autoridades y el de las actuales autoridades no respetó el sistema jurídico argentino. ¿Y por qué se valen de un decreto de necesidad y urgencia? Por lo que dijo recién el senador Vischi: no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto. Gravísimo. Gravísimo.

Se recaudaron 131.000 millones de dólares el año pasado y ahora hay dos o tres personas que deciden cómo se reparte la recaudación del pueblo argentino. Lamentablemente, es así. Entonces, al no tener presupuesto, salen con esta consigna: tenemos superávit. No dicen cuánto les deben a las provincias.

Sr. Presidente (Abdala).- Neder está pidiendo interrupción.
Sr. Mayans.- No. Nada de interrupción.
Sr. Presidente (Abdala).- Continúe con la palabra, senador.
Sr. Mayans.- No dicen cuánto les deben a las provincias. No están diciendo cuánto les deben a las provincias. Lamentablemente, no definen cuánto les deben a las provincias.

Aparte de eso, el ministro de Economía no quiere venir a hablar, por lo que implica el presupuesto. ¿Y cuál es la parte del presupuesto que no puede explicar el ministro?, 101.000 millones de dólares más debe la República Argentina a partir del gobierno de Milei; 100.000 millones le encajó el gobierno de Macri y 100.000 millones el de Milei. Usted, que es rápido para el tema de las cuentas, como contador, saque los intereses al 6 por ciento por año, una vez que está consolidado. ¿Cuánto es eso? Una simple operación matemática: 12.000 millones. ¿De dónde va a sacar la Argentina para pagar 12.000 millones por año? Del acuerdo de Macri, este año, vamos a terminar pagando 15.000 millones de dólares, ¡15.000 millones de dólares! Y ahora, sin anuencia del Congreso, quieren aprobar 20.000 millones de dólares para llevar la deuda con el Fondo a 64.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? Los tataranietos de los tataranietos.

Yo siempre pongo el ejemplo: uno de esos 101.000 es una autopista de acá a Formosa. O sea, se comieron cien autopistas. Esto yo ya lo denuncié en el gobierno de Macri. ¿No están viendo lo que está pasando? Repito: ¿no están viendo lo que está pasando? No tenemos presupuesto, no tenemos control de deuda. Y aparte de no tener presupuesto y no tener el control de la deuda, obviamente que el sistema de endeudamiento público es una cosa que, realmente... El programa económico no funciona. Acá ya se dijo.

Los que vivimos en las provincias que limitan con países del Mercosur sabemos que hay colas de siete u ocho horas para comprar del otro lado las cosas. Salió hace poco acá, en un diario muy importante, que los productos importados son un 60 por ciento más baratos que los productos argentinos. ¿A dónde estamos yendo? El plan económico está haciendo agua por todos lados, y el presidente viaja para chuparle las medias a Trump, que tiene una política absolutamente distinta –absolutamente distinta– para endeudarnos en 20.000 millones de dólares más. ¿Y qué estamos tratando acá? Esta jugada de distracción. Porque esto es una jugada de distracción. No estamos tratando los jueces de la Corte; acá estamos tratando una jugada que hizo el presidente. ¿Por qué? Por lo que pasó con Kueider, que ahora hace declaraciones desde el Paraguay; por lo que pasó con él y con su hermana, que hicieron un desfalco millonario, una estafa millonaria. Hay 100 millones de dólares que el presidente tiene en este momento en Estados Unidos; la hermana que ya cobró. Aparte, cobra por las audiencias. Le cobraron hasta al que iba a hacer el bastón del presidente. Y le dijeron: ¡no!, no le cobres; ese va a hacer el bastón del presidente. No, acá no hay excepción para nadie, dice. Acá, el que entra, paga. Vergonzoso, realmente.

La verdad es que el presidente tendría que estar preso. Realmente, lo que hizo el presidente es vergonzoso, una estafa piramidal. En todas partes nos están demandando a todos los argentinos por la estafa del jefe de Estado. Entonces, viene ahí el brillante asesoramiento: vamos a distraer antes de llegar al Congreso. Porque esto se pasó antes de la Asamblea Legislativa. Vamos a distraer: nombramos a los jueces por decreto. Cuando faltaban tres días para la sesión. Eso fue lo que hizo el presidente, algo que es absolutamente inconstitucional.

El senador Juez no quiere que hablemos de la Constitución, no quiere que analicemos la Constitución. ¡Entonces, cerremos la Comisión de Asuntos

Constitucionales! Nadie puede hablar de la Constitución si no son los supremos, los que van al prevaricato de forma permanente. Bueno, así estamos. Ese es el tema.

Entonces, mandan jueces por decreto. Distraen a la opinión. No fue nadie a la asamblea. Ahí se pelearon con un diputado porque le mostró la Constitución al presidente. Y le contestó con agresión por mostrarle la Constitución de la Nación Argentina, que es lo que no se cumple acá, que es lo que genera la crisis institucional que hoy tenemos y el desastre económico que vamos a tener en la República Argentina, y nadie está tratando el tema. No puede nombrar jueces por decreto. ¡No puede! El señor Mansilla está usurpando el cargo; no es legítimo. Es una mentira que lo puedan nombrar. Porque si, a partir de acá, nosotros aceptamos que el presidente de la Nación... Cuídense –como decían– y no nos den tantos ejemplos buenos porque si llegamos a volver, nos va a gustar este tema. Llega marzo, lloren todos juntos y nombramos por decreto. Vamos a noviembre, se cae, receso, otro juez, y así sucesivamente; durante cuatro años nombramos lo que se nos canta. Terminó la República.

Y como el que puede lo más, puede lo menos, puede nombrar jueces de Cámara, como hizo Macri; puede nombrar jueces de primera instancia. Un verdadero desastre. Sin República. Ponemos lo que queremos como jueces. No nos gusta jugar con competencias electorales, lo cambiamos, inmediatamente, por decreto. Si pusimos un juez de la Corte. ¿Qué juez de primera instancia? En la última instancia pusimos por decreto. Y ahí el servilismo de la Corte entró –como dijo el senador por La Pampa– sin pedirle ni un solo documento. Le admitió el juramento para que esté presente acá, en la Asamblea Legislativa, para que muestren que tienen un juez más en la Corte. Una vergüenza.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tarde o temprano, acá, nadie se salva. No es cierto que ellos son los últimos. Los últimos acá somos nosotros, la política, no la antipolítica. La antipolítica destrozó el país. Y la política tiene que arreglar el desastre que hizo la antipolítica, porque el golpe cívico militar destrozó el país y atacó el sistema en su basamento, a las personas y al Estado.

Yo estuve acá, como dice la poesía del Chacho, y vi gemir al tigre y llorar al quebracho. Acá estuvo sentado Moliné O'Connor, que era más capo que estos que están ahora en la Corte. Esos sí que eran capos, Moliné y el otro, Nazareno, el lobo del pajonal, como le decíamos nosotros acá. Estuvo acá sentado, y se puso a llorar acá; un miembro de la Corte Suprema, con todos los desastres que hicieron. Se le hizo el juicio y se los sacó de la Corte, como merecen estos que están ahora en la Corte. Merecen eso.

Acá estuvo hablando el senador Vischi del brillante trabajo del Consejo de la Magistratura trucho, un Consejo de la Magistratura trucho, basado en una ley que está derogada...

Lo escuché al jefe de Gabinete y no tiene desperdicio, no sé quién lo asesora; al ministro de Justicia, también. Está totalmente ido. Totalmente ido, viendo por YouTube las cosas que dicen. ¿Ustedes pueden aceptar que el jefe de Gabinete diga que igual va a seguir en el cargo y que le importa tres carajos lo que diga el Senado? Eso es lo que dijo. Me importa tres carajos la Constitución y las instituciones. Igual, va a seguir Mansilla.

Mansilla, más vale que hoy, cuando salgamos de acá, que presente la renuncia. Porque el delito que está cometiendo, no prescribe. ¡No prescribe el delito que está cometiendo, no prescribe! Ni prescribe el delito que están cometiendo los de la Corte. Se lo decimos nosotros, desde acá, desde la política: señores de la Corte, dejen de violar la Constitución.

Señores de la Corte: ¡dejen de violar la Constitución! Están violando la Constitución en forma permanente. Y si nosotros aceptamos este decreto…

Hicieron la propuesta. Hicimos la audiencia. En la audiencia, yo tengo que reconocer, que los propuestos estuvieron bastante bien. Tan es así que llegamos al recinto y lo que dijo acá De Angeli es cierto, había gente que iba a votar de acá y de allá. Digo que podían salir los dos tercios.

¿Qué pasó acá? Empiezo de nuevo. Le encontraron a Kueider y le encontraron al presidente que en su lucha contra la corrupción ya no le cree nadie; que no hay más corrupto que el presidente, avalado por una Corte corrupta, que tiene un sistema judicial en el que más del 90 por ciento de los argentinos no creen. ¡Más del 90 por ciento de los argentinos no creen! Y acá también hubo amenazas. Te dicen: no te metas contra Comodoro Py porque es una mafia. Fíjense lo que a mí me dijeron. Y, tarde o temprano, mirá que a vos te van a hacer cualquier cosa. Imagínense ustedes qué le queda a un ciudadano común. Si nosotros, que estamos investidos por el pueblo argentino y por nuestras provincias, tenemos miedo, retirémonos, no estemos más acá. Por eso, había muchos que pensaban hacer el quórum y le decían tené cuidado, porque tené cuidado. ¡Qué bárbaro! No.

De ninguna manera vamos a aceptar eso. De ninguna manera vamos a aceptar eso. Pero sí acepto lo que dijeron, tanto Vischi como también el senador Romero. Lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo: “¿Cómo se hace para entrar al Reino de los Cielos? Hay que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo”. Y le dijo: “¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No, tienes que nacer de nuevo del Espíritu”.

Esta República necesita nacer de nuevo. Con respeto. Con respeto por la Constitución; respeto por los poderes públicos. No podemos tener un presidente que dice que el Estado es una mafia y que él tiene que destruirlo.

Y un asesor que dice que el problema somos los argentinos. Que va allá, hablando en inglés, este estúpido… Porque ahora hay máquinas inteligentes que hasta te traducen, hasta yo sé manejar eso.

Al escucharlo te quedás estupefacto. Porque dice: Vengan a invertir en la Argentina. Argentina es un país maravilloso. El único problema que tienen los argentinos son los argentinos. Échenlos a todos los argentinos. Y ahora entiendo por qué entregan las Malvinas. Ahora entiendo por qué entregan las Malvinas…

Entonces, ¿para qué necesitamos una Corte? Para esto. Porque acá lo que se está discutiendo es el mismo programa económico de Martínez Hoz, de la Libertadora del 55. Esquemas del Fondo Monetario Internacional que ya fracasaron. Y siguen fracasando. Lo que no está basado en la producción y el trabajo, fracasa. Especulación plena. Hoy, me hicieron una entrevista en una radio. No estoy queriendo avivar a nadie. Pero hay gente que cambia plata acá, va a la casa de cambio, trae pesos, compra dólares, va allá, cambia la moneda, compra pesos. Sin trabajar se gana una fortuna. Una persona. Imagínense los grupos y las cuevas económicas lo que están haciendo. Y ahí están los 101.000 millones de dólares de deuda. Ahora, para sostener hasta las elecciones, necesitamos 20.000 millones más.

¿Quién va a pagar? ¡Ah, no importa! Estos argentinos que ellos rechazan. Esos van a pagar.

Fracasó, muchachos, el programa económico. Porque Caputo y Sturzenegger ya fracasaron. El ideólogo de las Lebac fue Sturzenegger, que decía que iban a comprar dólares hasta en los supermercados. Se cayó y tuvo que venir la Leliq: cuadruplicaron la base monetaria, después se fueron de vacaciones. Todas sus propiedades las tienen afuera, incluso el presidente de la Nación.

¿No van a poner límites a estas cosas? Me alegra escuchar acá que va a haber un límite. Me alegra escuchar que va a haber un límite. No hay sistema económico que aguante con esto. Por más que Karina siga vendiendo audiencias con el presidente.

Ya que hablaste de reflexión con respecto al tema, te recuerdo que estuvimos en labor parlamentaria cuando quisimos votar el tema de la interpelación y ustedes votaron al principio y, después, votaron en contra de su propio proyecto. No entendí qué pasaba ahí. Me dijeron: te timaron. Sí, es cierto, le dije. Porque en labor parlamentaria me dijeron no lo presenten ustedes, vamos a presentarlo nosotros. Les dimos la iniciativa y, después, votaron en contra de su propio proyecto. Como está pasando hoy.

Llaman a los gobernadores, llaman a senadores: ¡mira que va a pasar esto! Dos tipos te amenazan. ¿Dónde estamos?

Me alegra mucho que el Senado esté, en este momento, funcionando. Rechazamos la entrega de nuestra patria, rechazamos la entrega de las Malvinas. Por el honor de los que cayeron en Malvinas, estamos nosotros. Por ese honor, estamos. Rechazamos todo tipo de enclave colonial en Latinoamérica. Lo rechazamos.

Como la marcha del 24, ratificamos el deseo de la democracia para el pueblo argentino, con justicia social. Con justicia social, porque la justicia social trae paz social. Y el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre; no la especulación y la usura. Estamos en un programa de especulación y de usura. ¿No se dieron cuenta todavía? Ciento un mil. ¿A cuánto quieren que llegue el contador? ¿A cuánto quieren llevar el contador? Cuando esté en 200.000 y la gente venga acá a pedirnos cuentas de qué hicimos con la deuda pública, qué hicimos con el presupuesto. Y para eso quieren jueces de la Corte serviles que le digan sí patrón al presidente. Que la política ponga en marcha los mecanismos. Pongamos en marcha los mecanismos.

A estos jueces que violan la Constitución, que se creen un poco más que dioses del Olimpo, corruptos como son, digámosles: señores, así como le dijeron a Nabucodonosor: tu tiempo terminó. Basta. Porque el problema que tenemos acá es que mientras estos corruptos hacen lo que servilmente le pide el presidente, y encima te amenazan con que te van a meter preso, te amenazan porque estás en contra de este sistema económico de entrega del país, de este cipayaje que tenemos instalado acá en la Argentina. Por eso te amenazan. El poder político le tiene que poner límite a estos tipos que se creen dioses del Olimpo diciéndoles: no señores, no marcha por ahí el tema. Hagan lo que dice la Constitución.

Nuestro bloque, mayoritariamente, va a rechazar, así como dijo el presidente de la Unión Cívica Radical y también el del PRO. Y aspiramos a tener una conversación, como lo hacen los partidos políticos a la luz del día, con la vicepresidenta y con el jefe de Gabinete. Aunque no querían que la vicepresidenta esté ni siquiera en el discurso del presidente. No querían que lo acompañe, le cortaban la cabeza. Una vergüenza.

Aspiramos, nunca es tarde. Hagamos el diálogo. Yo estoy de acuerdo. Siéntense el jefe de Gabinete, la vicepresidenta de la Nación, los presidentes de bloque y hablemos de qué vamos a hacer con la Justicia argentina en la que, más del 90 por ciento de los argentinos, no creen.

Después, le queremos reclamar al tipo que robó una moto. Es triste, realmente, y los mayores hacen otro tipo de macanas que, realmente, desconciertan todo el sistema social. Entonces, pongámosle remedio a todo esto.

Así que, en ese entendimiento, obviamente me alegra mucho haber tenido la sesión y, aparte de eso, mayoritariamente vamos a votar en contra de ambos pliegos para ratificar que el Congreso tiene que prestar el acuerdo, que no existen jueces en comisión, porque no tienen independencia. Y, al no tener independencia, tampoco tienen imparcialidad. Porque si no votan lo que dice el Poder Ejecutivo, al que lo ponen por decreto, lo sacan por decreto. Así de simple. Sencillo.

Esto creo que lo tenemos que corregir inmediatamente.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

A continuación, para el cierre, tiene la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Muchas gracias, señor presidente.

He seguido con total atención todas y cada una de las exposiciones, muchas acá y muchas en la sala de al lado, y me vienen a la memoria algunas transcripciones que son absolutamente parcializadas.

Voy a tratar de no ser tan expresivo, pero creo que siempre hay que decir las cosas completamente. Entonces, vamos a comenzar por el principio, como dijera alguien.

Yo escuché contar una anécdota que se le atribuye a Perón –es más, está en YouTube, ya que lo nombró el senador Mayans– cuando habla de su perro. Le decía “León” y venía, pero no era león, era perro. Lo que se olvidaron de citar es la segunda parte de la frase: “Hay peronistas que yo les digo 'peronistas' y vienen, pero no son peronistas”. Esto lo dice Perón, lo podemos ver todos. Entonces, las cosas se tienen que decir completamente.

En cuanto a la constitucionalidad o no… Miren, la Constitución es una ley marco y referencial. Me he permitido traer una foto de la portada. Hay un libro que se llama *Constitución y Conflicto* de Robert A. Burt y, para que no quepan dudas, ha sido publicado por Eudeba; o sea que no puede decirse que se ha publicado al efecto por el gobierno de Donald Trump.

Acá nos encontramos con que se pretende interpretar normas de manera parcializada; el derecho no es un compartimento estanco. Yo he escuchado hablar recién de alguien al que lo tienen como un gran constitucionalista, el doctor Gil Domínguez, quien me merece el mayor de los respetos; pero yo lo escuché decir que es tributario académico de Germán Bidart Campos. Germán Bidart Campos dijo que estaba bien derogada la Constitución de 1949 por un decreto. Entonces, como diría una persona con la que habitualmente coincido mucho, el senador Salino, la ideología también debe mantenerse y hay que ser consecuente.

También quiero decirles que no hay persecución ideológica. Si alguien pasó por el Ministerio de Justicia..., ¿saben cómo se llama el palacio del ministerio, por llamarlo de alguna manera? Arturo Sampay. Supongo que todos saben quién era Arturo Sampay. De la misma manera, rescato lo que hizo el expresidente Alfonsín ofreciéndole integrar la Corte Suprema a una de las personas más sabias que yo he conocido en política, Ítalo Argentino Luder.

Nos encontramos acá con una disyuntiva. Me vienen hablar de honestidad intelectual. Yo creo y soy defensor a ultranza de la honestidad intelectual, pero hagamos memoria.

En 2023, la Cámara de Senadores funcionó tres veces y se pretendió prorrogar el mandato de una jueza de acuerdo con las necesidades coyunturales. No prosperó, pero fue un escándalo. Entonces, resulta que ahora todos nos están viendo, y es cierto, ¿pero en 2023 no nos veía el pueblo argentino? ¿O en 2023 estábamos en Narnia? ¡Por favor!

Yo creo totalmente en el diálogo. Creo que lo que nos falta a los argentinos es dialogar entre nosotros y empezar a eliminar algunos prejuicios que no nos han llevado sino a una disgregación que es bastante compleja. También hay que aprender a reconocer los errores. Yo no me creo dueño de la verdad absoluta, que quede constancia. Nadie es dueño de la verdad absoluta.

Entonces, estamos discutiendo los decretos; pues bien, me han traído una serie de autores y yo me he tomado el trabajo de pedirle a una serie de autores también, y me acompañaron. El artículo 99, inciso 19, autoriza a nombrar por el término de duración de las sesiones a los jueces por decreto; es más, hay un trabajo que les recomiendo leer que se llama "Jueces en comisión e interpretativismo desenfrenado". Si quieren se los traduzco en idioma de alguien que muchos de ustedes admiran, que dice que existen tantos discursos jurídicos como operadores se alucinen en crearlos. Eso está escrito, lo escribió Eugenio Raúl Zaffaroni en la Protección Internacional de los Derechos Humanos. No estoy hablando de nada que no haya leído. Quiero aclararles eso. Por eso me tomo el trabajo de citar.

En su acepción más amplia, la palabra empleo indica que hasta el presidente de la Nación es un empleado público. Esto lo dicen todos los constitucionalistas. Yo creo que Néstor Pedro Sagüés tiene un escalón intelectual bastante importante y nadie podrá tildarlo de león libertario, y esto lo explica muy bien. Acá se permite por el término de duración de las sesiones nombrar jueces en comisión. Ahora bien, mi querido senador Mayans, yo tengo 52 años de ejercicio de la profesión, ¿sabe cuántos jueces en comisión he visto que los trasladaban de un juzgado a otro de acuerdo con las conveniencias? ¿Sabe cuántos fallos de la Corte he leído donde daban por tierra los jueces subrogantes que andaban por todo el país como jueces itinerantes? Entonces, la Justicia tiene que ser corregida en su totalidad, y en esto creo que estamos todos de acuerdo.

Acá no estamos discutiendo la constitucionalidad o no de los decretos. Son absolutamente constitucionales por una razón muy simple: hay un viejo principio que viene del derecho romano, que dice: "*Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus"* o *"*Donde la ley no distingue no debemos distinguir". El artículo 99, inciso 19, le da la prerrogativa al presidente de designar en comisión a los jueces, algo que los gobiernos anteriores han hecho, y no solamente el de Mauricio Macri. Vamos a ser bien claritos.

A diferencia de mi querido amigo Luis Juez, yo he tenido unos veinte años más de batalla y he logrado sobrevivir sin úlceras, pero bueno, sí con dos infartos.

El tema es que hoy nosotros tenemos que discutir dos pliegos que tienen despacho de comisión. La constitucionalidad o no de los decretos la podemos discutir, pero es una discusión bizantina. Suelo decirles, también, que hagamos uso del santo oficio de la memoria. ¿Quién lo designó a Lorenzetti? Lorenzetti fue designado por Néstor Kirchner. Yo no lo designé; es más, no lo hubiera designado nunca. ¿De quién fue ministro de Justicia el doctor Rosatti? A ver, cuéntenme. ¿En serio no se acuerdan? Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Hay una serie de recusaciones respecto de la participación de Lorenzetti en algunas organizaciones políticas cuando era joven.

Entonces, acá hay que discutir dos despachos de comisión. La constitucionalidad o no la tiene que discutir la Justicia. Podemos estar de acuerdo o no. Pero, miren, cuando hablamos de honestidad intelectual hay que ser amplios en el cuestionamiento de las actitudes de honorabilidad o consecuencia intelectual. Yo le pido permiso a la Presidencia para leer algo que ocurrió en este Senado, y sobre lo que nadie dijo nada. Le preguntaron a alguien que era candidato a juez: "¿Juró usted por los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional?". Contestó: "Juré

por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada de 1994". Esto nos tocó hacer a los que vivimos aquella época y pertenecemos a esa generación, sea al asumir como abogado, sea al desempeñar funciones o al asumir cargos como docentes, etcétera.

¿Saben quién dijo eso? ¿Tienen idea de quién dijo eso? ¡Alguien que acabo de escuchar que fue uno de los mejores jueces, integrante de una de las mejores cortes! Se llama nada más y nada menos que Eugenio Raúl Zaffaroni. Pueden buscarlo. Está en la versión taquigráfica del Senado: Salón "Manuel Belgrano", la Presidencia era del senador Busti. Está en la página 11, de la reunión del 6 de octubre de 2003.

¡Entonces, resulta que lo que hace uno está bien, lo que hace otro está mal! Yo también quiero saber cuál es el patrón que vamos a tener para medir la idoneidad de un juez. Esa es la otra. ¡Porque yo he soportado durante veinte años la batalla judicial! Yo he soportado en mi provincia, que está llena, la Justicia… Y tiene un 80 por ciento de mujeres. Y no me estoy quejando. Al contrario, lo aplaudo; lo aplaudo. Pero también se designan jueces que por ahí no dan la talla, ¿no? Y esto me he tomado el trabajo de pedírselo prestado a un gran escritor español, que se llamaba Francisco "Paco" Umbral.

Entonces, podemos hacer discursos de barricada en favor o en contra de esto, hablar de las independencias y de todo. Lo cierto es que tenemos un problema. Y acá tenemos que discutir despachos. Estoy de acuerdo en que cada senador vote de acuerdo a su conciencia. En realidad, eso es lo que corresponde en derecho. Nosotros nos movemos en base al principio de imputación: el deber ser. No es directamente el principio de causalidad. Los que sabemos de derecho, sabemos que esto es así.

Entonces, deben discutirse los despachos y cada senador debe votar de acuerdo a su leal saber y entender. El hecho de que uno pertenezca a un partido político o a un espacio político, no significa ni la obediencia debida ni la desobediencia debida para hacer uso de una demagogia que nos lleve a discursos altisonantes más propios de Rosa Luxemburgo o de la Pasionaria. Podemos discutir. Yo acá he escuchado un montón de cuestiones ajenas, traídas so pretexto de homenajes, que podemos discutirlas a muerte.

Repito una frase que considero la más acertada respecto de la política. La decía un papa, León XIII: La primera ley de la historia es no mentir y la segunda es atreverse a decir la verdad.

Entonces, que nos falta diálogo, nos falta diálogo. Que no vivíamos en el mejor de los países ni éramos *Alicia en el país de las maravillas*… Nosotros llevamos dos años en el gobierno. Antes hubo otros gobiernos. Menos de dos años. Antes hubo otros gobiernos. ¡No me digan que estábamos tan bien! Si estábamos tan bien, ¿por qué nuestros ocasionales adversarios perdieron las elecciones? Entonces, tenemos que llamar a la reflexión y alguna vez los argentinos tenemos que dejar los ladridos para empezar a hablar de ideas, de intercambiar ideas.

Miren, ya que han nombrado a Hamilton, es uno de los personajes oscuros de la historia norteamericana. Me quedo más con Adams y Jefferson, ya que estamos, pero, bueno, cada cual es dueño de...

Sr. Mayans.- Trump.

Sr. Pagotto.- Si a usted le gusta Trump, senador Mayans o Salino, yo hasta les puedo conseguir una foto y una gorrita. No tengo problema. Puedo interceder por ahí. *(Risas.)*

El tema no es ese, el tema es que estamos discutiendo ideas. Estamos discutiendo qué vamos a hacer, nada más y nada menos que en la Corte Suprema de Justicia, que viene mal no de ahora, sino que viene mal de hace mucho tiempo.

Miren, en política, yo he aprendido una cosa: nadie es bueno cuando está con uno ni malo cuando no está con uno. Todas las personas tienen su valor y tienen que ser juzgadas por su mismo valor. Yo creo que esto nos cabe a todos los argentinos, a todos y a cada uno de los argentinos. Esta historia de desencuentros nos ha traído a este tipo de cosas.

Yo celebro que haya discusiones como esta. ¡Por supuesto que las celebro! Acá nadie está exento de tener que rendir cuentas en la función pública, y esta es una realidad que antes no existía. Y no vamos a entrar a hablar de las cosas que pasaron, porque no vamos a terminar nunca y no vamos a lograr encontrar un camino de diálogo para que este país pueda salir adelante.

¡Muchos estarán de acuerdo en agrandar la grieta! ¡Muchos estarán de acuerdo en que la discusión estéril nos va a llevar a que nos floreemos verbalmente en este recinto o en varios otros, o en los medios de comunicación, pero no nos va a llevar a construir una Argentina grande! Y ese es el desafío de la época, que no le corresponde solamente a un sector de la sociedad, nos corresponde a todos. De que vamos a cometer errores, de que se cometen errores, estoy absolutamente seguro. A ver que alguien le haga caso a Jesús: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Acá todos cometemos errores. Lo importante es que los asumamos y que vayamos para adelante.

Ahora, si vamos a optar por el camino de la confrontación permanente, pues bien. Ustedes habrán notado que yo no hago imputaciones personales. No me interesa hacer imputaciones personales. Y miren que, en la política argentina, tenemos para hacer imputaciones personales a niveles superlativos e infinitos si se quiere, pero nosotros sí tenemos una obligación con el pueblo argentino y con el pueblo de nuestras provincias. Tenemos la obligación de tratar de hacer un gran país, porque si nosotros desaprovechamos esta oportunidad… Y no es llamar cipayo por llamar cipayo. O de tener trato con Irán que produjo dos actos de guerra en la República Argentina o un montón de otras cosas, que no quiero traer a colación para evitar discusiones estériles. ¡No es acto de cipayaje! ¡Es de acuerdo a dónde se alinea uno!

Fíjense. Yo les voy a contar una anécdota, que está citada por un gran amigo mío. Juan Bautista Jofre relata una anécdota, casualmente, del general Perón, que le dice a Orfila: “Orfila, vaya y dígale a los gringos que yo nacionalista sí, pelotudo no”. Fíjense, ¿no? Les estoy hablando del general Juan Domingo Perón. Esto es lo que tenemos que ver los argentinos, porque yo acá escucho hablar con liviandad de una serie de cuestiones que no son como deben ser. Entonces, acá hay que votar los despachos de comisión...

–Manifestaciones del señor senador Lewandowski fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pagotto.- Senador Lewandowski: yo toda la vida lo he escuchado con todo respeto, nunca hice señas...

Sr. Lewandowski.- ¡Meter a Perón en esa frase! ¡Dejame de joder!

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, senadores, por favor.

Sr. Pagotto.- Bueno. Mire, está en los libros. Sí usted lo quiere controlar, lo controla. Yo no digo nada que no haya leído. Soy un tipo muy respetuoso de las cuestiones y bien documentado en lo que digo.

Sr. Lewandowski.- ¡Pero no metan a Perón en esto!

Sr. Pagotto.- Ahora, meterlo en otra cosa también es problemático.

Entonces, acá hay que votar los despachos de comisión. Eso es lo que se ha venido a hacer. Lo demás puede ser anecdótico. Nos ha servido para estar toda la tarde…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Pagotto: el senador Leavy le pide una interrupción.

Sr. Pagotto.- Al senador Leavy, lo que quiera.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Leavy.

Sr. Leavy.- Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador.

Yo le pediría que votemos lo más rápido posible, porque mientras estamos tratando esto en el Senado, el juez de la Corte, García-Mansilla, acaba de firmar cincuenta fallos. O sea que, mientras más nos demoremos, va a seguir firmando fallos, en forma… usurpando.

Sr. Presidente (Abdala).- Continúa en el uso de la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Para concluir, votemos y que cada cual lo haga de acuerdo a su conciencia. Y si alguien ha incumplido la ley, fallando o cometiendo prevaricato, también tenemos que ver la figura del prevaricato, que prácticamente es inexistente en el Código Penal, tiene una pena mínima que no le ha servido a ningún justiciable para solucionar sus problemas. Y esto es una realidad.

Así que, votemos los despachos de comisión, que es lo que corresponde. Las demás discusiones tengámoslas en cualquier otro lado; acá ya las tuvimos. Nada más, y gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pagotto.

Entonces, a continuación, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones.

Lo votamos a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobadas.

El secretario va a aclarar el sentido del voto para que no haya margen de confusión.

Sr. Secretario (Giustinian).- El que vota afirmativo vota por dar acuerdo al pliego que se pone en consideración. En primer lugar, el del doctor Lijo y en segundo lugar el del doctor García-Mansilla. Y el que vota negativo vota por no prestar el acuerdo al Poder Ejecutivo para nombrar al candidato.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, señor secretario.

En primer término, se va a votar en general y en particular y por medios electrónicos el Orden del Día N° 592/24, correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ariel Oscar Lijo.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadores Arrascaeta y Pagotto: les falta votar.

Sr. Pagotto.- Yo me abstengo.

Sra. Di Tullio.- ¿Dijo que se abstiene?

–Manifestaciones simultáneas.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora Arrascaeta: ¿vota?

Sra. Arrascaeta.- Sí.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 27, negativos 43, abstenciones 1.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.

Sr. Presidente (Abdala).- No habiéndose alcanzado la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes establecida por el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional, el Honorable Senado no presta acuerdo al Poder Ejecutivo nacional para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ariel Oscar Lijo.

Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

A continuación, se va a votar en general y en particular por medios electrónicos el Orden del Día N° 6/25, correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Manuel José García-Mansilla.

Se vota…

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Losada.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senadora Losada.

Sra. Losada.- Disculpe, pero sale en verde mi voto, cuando voté por la negativa. Lo tengo hasta filmado.

Sr. Presidente (Abdala).- Obviamente se refiere a la votación anterior.

Sra. Losada.- Sí.

Sr. Presidente (Abdala).- Que conste, por favor, que el voto de la senadora Losada fue negativo.

Sra. Losada.- Negativo. Ciento por ciento negativo.

Sr. Presidente (Abdala).- Bien, que no modifica la cuestión de fondo, pero vale la pena la aclaración.

Sr. Mayans.- No, presidente. Digan cuál fue el resultado de la votación.

Sr. Presidente (Abdala).- Ya le decimos cuál fue el número.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora: por Secretaría me informan que en el Acta de Votación consta que usted recién ha votado negativo el expediente en el que se proponía al señor Ariel Lijo.

Sra. Losada.- Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- No, por favor; gracias a usted.

Entonces, se sigue votando por el expediente de Manuel José García-Mansilla.

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan votar 4.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Faltan votar 2.

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan votar las senadoras Juri y Losada.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 20, negativos 51, cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.

Sr. Presidente (Abdala).- No habiéndose alcanzado la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes establecida por el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional, el Honorable Senado no presta acuerdo al Poder Ejecutivo nacional para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Manuel José García-Mansilla.

Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 20:26.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

10. Apéndice

CONVOCATORIA

Senado de la Nación

SENADO DE LA NACION
DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS
13 MAR 2025
EXP. S. N° 258/25 Hora 17:39

Buenos Aires, 13 de marzo de 2025

Señora
Presidenta del H. Senado de la Nación
Dra. Victoria Eugenia Villarruel
S. / D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en los términos del artículo 19 del Reglamento de este H. Senado, a efectos de solicitarle tenga a bien convocar a una sesión especial, a celebrarse el 20 de marzo del corriente año, a las 12 horas, con el objeto de considerar el siguiente temario:

1) DICTAMEN EN EL EXPTE. P.E. 37/24: MENSAJE N° 31/24 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, AL DR. ARIEL OSCAR LIJO.

2) DICTAMEN EN EL EXPTE. P.E. 36/24: MENSAJE N° 30/24 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, AL DR. MANUEL JOSE GARCIA MANSILLA.

Saludamos a la Sra. Presidenta con atenta consideración.

SILVIA SAPAG
SENADORA NACIONAL

Anabel Fernández Sagasti
SENADORA NACIONAL

JOSÉ M. A. MAYANS
Senador de la Nación

Juliana di Tullio
Senadora Nacional
H.S.N.

LIC. FERNANDO SALINO
SENADOR NACIONAL POR SAN LUIS

Fernández, María Teresa M.
Senadora de la Nación

"2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA"

Presidencia del Senado de la Nación

DPP-13/25

Buenos Aires, 19 de marzo de 2025.

VISTO:

la comunicación cursada por diversos senadores solicitando la realización de una Sesión Pública Especial registradas bajo el Expediente S-258/25; y

CONSIDERANDO:

Que, el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al procedimiento previsto por el artículo 99 inc. 4° de la Constitución Nacional, es un acto de la más alta relevancia institucional en nuestro sistema republicano de gobierno.

Que, en virtud de ello, el artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional ha establecido que: *"El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto"*.

Que, por su parte, el artículo 23 del Reglamento del H. Senado de la Nación dispone que: *"La Cámara será citada especialmente a sesión de acuerdos por resolución de la Presidencia, y mediante cédula firmada por el secretario del Senado. La Presidencia lo hará saber, en cada caso, al ministro que corresponda."*

SENADO DE LA NACION

Victoria Villarruel

Presidencia
del
Senado de la Nación

Que, la comisión de Acuerdos del H. Senado de la Nación, ha llevado adelante todo el procedimiento previsto para el tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para ocupar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que, a consecuencia de ello, ambos pliegos cuentan con dictamen de la comisión de Acuerdos.

Que, en función de todo lo expuesto, solo resta someter los pliegos a la consideración del cuerpo.

Que, en atención a todo lo expuesto, y en virtud de los artículos 19, 20 y concordantes del Reglamento de este H. Senado para la citación de las Sesiones Públicas Especiales, corresponde a esta Presidencia fijar el día y hora de la sesión especial solicitada por diversos señores senadores.

Que, atento a la relevancia institucional de la decisión a adoptar en la sesión especial peticionada, esta presidencia considera prudencial convocarla con una antelación suficiente que propenda a garantizar la presencia de la totalidad del cuerpo para considerar los pliegos sometidos al acuerdo del H. Senado de la Nación.

Que, en función de ello y de lo relevado con los distintos presidentes de Bloque, esta presidencia considera pertinente convocar a sesión pública especial de acuerdos para el día 3 de abril de 2025, a las 14 hs.

Que, por lo tanto, el presente se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia;

SENADO DE LA NACION

Victoria Villarruel

"2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA"

3

Presidencia del Senado de la Nación

POR ELLO:

LA PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA NACIÓN,

D E C R E T A:

Artículo 1°- Por Secretaría cítese a los señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el día jueves 3 de abril del corriente, a las 14.00 Hs, a efectos de considerar los siguientes temas:

- **OD 592/24:** Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ariel Oscar Lijo(PE-37/24).

- **OD 6/25 (con Anexo):** Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Manuel José García Mansilla(PE-36/24).

Artículo 2°- Dése cuenta oportunamente al H. Senado.

Artículo 3°- Comuníquese.

H. SENADO DE LA NACION ARGENTINA

Victoria Villarruel

ACTAS DE VOTACIÓN

Acta Nº 1

Proyecto: PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 60 **Ausentes:** 12 **AMN:** 31

Fecha: 03/04/2025 15:18:07 **Acta :** 1

Afirmativos: 27
Negativos: 33
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	NO	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	NO	50
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	NO	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Aroe, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	NO	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	AUSENTE	
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	NO	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	NO	27	46. Mayans, José Miguel Angel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	NO	32
12. Carambia, José María	AUSENTE		48. Moisés, María Carolina	AUSENTE	
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	NO	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO	17	50. Neder, José Emilio	NO	16
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	AUSENTE		61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	AUSENTE		62. Salino, Fernando Aldo	NO	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	NO	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	AUSENTE		72. Zimmermann, Victor	SI	21

Observaciones:

La presente acta refiere a la moción de preferencia sobre la OD 596/24, solicitada por el Senador Romero.-

Acta Nº 2

Proyecto: ORDEN DEL DIA 592/24

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 71 **Ausentes:** 1 **AMN:** 47

Fecha: 03/04/2025 20:21:35 **Acta :** 2

Afirmativos: 27
Negativos: 43
Abstenciones: 1
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	NO	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	NO	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	50
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	NO	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	NO	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	NO	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	NO	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO	17	50. Neder, José Emilio	SI	16
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	ABS.	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	NO	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	NO	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	NO	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 3

Proyecto: ORDEN DEL DIA 6/25 (CON ANEXO)

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 71 **Ausentes:** 1 **AMN:** 48

Fecha: 03/04/2025 20:23:45 **Acta :** 3

Afirmativos: 20
Negativos: 51
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	NO	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	NO	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	NO	50
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	NO	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	NO	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	NO	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	NO	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	NO	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	NO	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	NO	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	NO	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	NO	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO	17	50. Neder, José Emilio	NO	16
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	NO	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	54	64. Silva, Mónica Esther	NO	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	NO	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	NO	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	NO	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

INSERCIONES

La inserción remitida a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación es la siguiente:

1

SOLICITADO POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

(O.D. Nº 592/24 y O.D. Nº 6/25.)

Señora presidenta:

En primer lugar, es imperioso denunciar la ilegitimidad que significa designar jueces por decreto. Esta práctica atenta contra el equilibrio de poderes y la institucionalidad de nuestro país.

La Constitución Nacional es bien clara y establece que el mecanismo para la designación de los jueces de la Corte Suprema requiere el debate y la aprobación del Senado.

Por lo tanto, saltarse este proceso implica una concentración de poder inaceptable y vulnera el principio de legitimidad democrática. La Justicia no puede ser utilizada como un instrumento del Ejecutivo.

En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar la necesidad de democratizar la Justicia y garantizar que la Corte Suprema refleje la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo. Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir sosteniendo un Poder Judicial que no represente a la sociedad en su conjunto.

Desde hace décadas, las mujeres hemos conquistado espacios en todos los ámbitos: en la política, en la academia, en la ciencia, en la cultura y en el mundo del trabajo. Sin embargo, la Justicia sigue siendo uno de los poderes más rezagados en términos de igualdad de género.

Hoy, la Corte Suprema está compuesta exclusivamente por varones. La ausencia de mujeres en la máxima instancia judicial del país no solo es una deuda con la equidad de género, sino que también limita la mirada con la que se interpretan y aplican nuestras leyes.

El derecho no es neutral ni ajeno a la realidad social. La perspectiva de género en la Justicia es indispensable para garantizar fallos justos, inclusivos y acordes a los tiempos que vivimos.

Por eso, no podemos hablar de democracia plena si uno de los tres poderes del Estado se rige por una lógica de exclusión y falta de representación.

Democratizar la Justicia implica ampliar su composición para que incluya a mujeres y a otros sectores históricamente marginados. Necesitamos una Corte Suprema que refleje el país real, con su diversidad y sus luchas.

Por estos motivos rechazamos el decreto con las dos designaciones propuestas por el Ejecutivo.

Ya el hecho de la aceptación por parte de Lijo y García-Mansilla de su designación por decreto, y lo que es aún peor, la complacencia de los miembros de la Corte y la toma de juramento de García-Mansilla, habla de una Justicia en estado de desintegración.

Lo que deberíamos estar tratando en este Congreso es una reforma integral del Poder Judicial para que sea democrático y acorde a los tiempos en los que vivimos.

En ese sentido, las reformas introducidas por México el año pasado son un faro que debería seguir el continente. Estamos hablando de elección popular de jueces, limitación de mandatos y limitación salarial.

Si deseamos una Justicia verdaderamente independiente, no podemos seguir conservando estructuras cuasi feudales que no representan a la sociedad en la que vivimos.

Espero con ansias que tengamos la madurez suficiente para encarar estos debates.

Muchas gracias.